

LOS MODELOS DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL Y EL DIP - SURASKY

La mayor parte de los estudios del DIP trabajan sobre un modelo de organización que ha estado vigente por más de tres siglos teniendo como hito inicial la firma de la 'paz de Westfalia' en 1648. Este modelo de orden de la sociedad internacional se llama **relacional** y estuvo acompañado por un modelo internacional **clásico**. Sin embargo los cambios que se fueron dando en el mundo tanto en la distribución del poder como en las necesidades y las herramientas de acción dieron lugar a un nuevo esquema de organización social llamado modelo **institucional** que resultó en una nueva forma de organización jurídica internacional, el DI **contemporáneo**.

Rene Dupuy afirmaba que el modelo relacional regulaba las relaciones ocasionales entre estados por lo que el DIP clásico se orientaba a satisfacer sus necesidades cuando estas aparecían para luego desaparecer. El modelo institucional presupone el reconocimiento de intereses comunes y estables, cuya gestión se confía a instituciones permanentes. Existen en cada uno de los modelos elementos que benefician o perjudican a las unidades que la integran y ha significado que entre ambos exista un enfrentamiento que lleva a tensiones permanentes e irresueltas. No debe caerse en el error de considerar que un modelo va a triunfar sobre el otro. Conflicto y cooperación son dos elementos siempre presentes.

El **modelo relacional** se establece sobre un plano interestatal en una sociedad internacional compuesta por Estados soberanos que rechazan la existencia de cualquier entidad que pueda ubicarse por encima de ellos. El orden internacional carece de órganos propios, sosteniéndose en las decisiones de Estados que mantienen relaciones horizontales entre sí.

El "mundo" relacional estaba limitado territorialmente a Europa, a partir de cuyo poder, prácticas y visiones se organizaban todos los demás espacios y poblaciones.

El **derecho internacional clásico** presentaba, como consecuencia, tres características esenciales: la dispersión del poder, la incondicionalidad del poder y la violencia del poder.

1. La dispersión del poder señala el hecho de que este se encuentra distribuido entre diferentes unidades políticas estatales, correspondiendo a cada Estado definir y defender su propio interés
2. La incondicionalidad del poder refiere a que este no está limitado por ningún elemento a excepción de otro poder, el poder de otro Estado, que sea más fuerte que el propio.
3. La violencia del poder alude a su justificación, en tanto el uso del mismo está legitimado por la sociedad y legalizado por el derecho.

La primer guerra mundial; los cambios en las tecnologías de la comunicación, la información y la guerra; un nuevo paradigma de economía mundial nacido tras el esfuerzo bélico son algunos de los factores que fueron sentando las bases para el establecimiento de nuevas formas de orden social mundial. Como expresión de estos cambios surge el modelo institucional de organización de la sociedad internacional. En el nuevo escenario, el Estado irá dejando lugar a que nuevas entidades con relevancia internacional se conviertan en sujetos de derecho: en un primer momento veremos aparecer a las organizaciones internacionales.

Ahora podemos decir que con la masiva incorporación a la ONU de los países (que dejaban atrás su etapa colonial alcanzando su independencia política) toma fuerza una actitud contestataria frente al derecho internacional clásico: los nuevos países cuestionan las normas que habían sido elaboradas por y para las grandes potencias y reclaman la consideración del Estado.

La relación entre el poder y el derecho se torna vertical, constituyéndose un sistema de subordinación, que implica la imposición de poderes que se encuentran por encima de los Estados donde mantienen su poder soberano sin cambios. El orden jurídico internacional cambia junto con el social, dando forma al **derecho internacional contemporáneo**, con tres características que se oponen a las del modelo clásico: la concentración del poder, la condicionalidad del poder y la represión del poder.

- 1) La concentración del poder refiere a que este ya no está disperso sino que se ve concentrado en instituciones internacionales entre las cuales destaca la ONU.
- 2) La condicionalidad del poder expresa la existencia de limitantes al libre uso. Entre esas limitantes destaca la prohibición jurídica del uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales. Limita lo que el Estado puede hacer a sus propios ciudadanos.

- 3) La represión del poder viene dada por la ilegitimidad general y la prohibición jurídica de su libre utilización en las relaciones internacionales.

Modelo Clásico	Modelo Contemporáneo
Basado en el conflicto Los Estados establecen entre sí relaciones de subordinación sobre la base de su poder relativo	Basado en la cooperación Los Estados cooperan para obtener fines de interés común (paz, desarrollo)
Relación formalmente horizontal entre derecho y poder	Relación vertical entre derecho y poder
La soberanía del Estado se presenta como un poder que no acepta a ningún otro por encima de él.	La Soberanía del Estado se presenta como un poder que puede estar sujeto a limitaciones.
Dispersión del poder.En diferentes unidades políticas (Estados) formalmente iguales.	Concentración del poder.En los organismos internacionales a través de los que se institucionaliza la sociedad internacional.
Incondicionalidad del poder .No está limitado sino por otro poder mayor.	Condicionabilidad del poder.Limitado por el desarrollo normativo e institucional de la sociedad internacional.
Violencia del poder El uso de la fuerza en las relaciones internacionales está legitimado por el DI.	Represión del poder.El uso de la fuerza en las relaciones internacionales, e incluso su amenaza, están prohibidos por el DI.

Según Díez de Velasco existe un tercer modelo denominado “comunitario” entre el relacional y el institucional. Se trataría de un modelo en proceso de formación ya no basado en el conflicto o en la cooperación sino en la solidaridad cuyas características propias serían la protección de intereses colectivos y la existencia de un derecho internacional imperativo y la tutela organizada de las normas internacionales.

EL SURGIMIENTO DE LA “COMUNIDAD INTERNACIONAL” COMO ELEMENTO CENTRAL EN LA PUJA ENTRE MODELOS

Seguimos a Díez de Velasco podemos caracterizar el actual orden social internacional como universal, complejo, heterogéneo, fragmentado y poco integrado pero interdependiente, en el que cada vez hay más riesgos colectivos.

- 1) Universal en tanto forman parte de la misma todos los Estados de la Tierra.
- 2) Compleja por la amplitud, intensidad y urgencia de resolución de los problemas que enfrenta.
- 3) Heterogénea por las desigualdades entre Estados y por la diversidad de las sociedades nacionales.
- 4) Fragmentada y poco integrada, porque el nivel de institucionalización para la gestión de asuntos de interés común se mantiene en niveles bajos y siempre precarios.
- 5) Interdependiente, porque los Estados no son autosuficientes, y aún los más poderosos se encuentran inmersos en relaciones (desiguales) de dependencia de otros Estados.

Clase adjunta

El DIP es el ordenamiento jurídico regulado por ciertas normas que regulan las relaciones entre los diferentes sujetos y otorga derechos y obligaciones.

Es una rama que constantemente tiene que justificar su presencia, ya sea por las contradicciones que implican con el estado interno, o por la falta de normativa es la misma.

La sociedad internacional no está estructurada de la misma manera que un país, por ende es más difícil detectar los elementos de la misma.En la Soc. Int. no hay organización, es horizontal, no se conforma como un Estado.

Los sujetos que lo componen son entidades capaces de ser alcanzados por las normas del DIP y en caso de que no cumplan el ordenamiento jurídico podrán ser responsabilizados internacionalmente.

Los actores tienen algún tipo de actuación o injerencia en el ordenamiento jurídico pero no pueden ser responsabilizados por el incumplimiento, ya que están regulados por el derecho interno del Estado. No están alcanzados por el DIP.

El DIP es muy dinámico, y la evolución del mismo impacta tanto en las fuentes como en los principios.

El problema con los actores internacionales es que ningún estado puede ponerles límites.

Las ONG están sujetas al O.J del Estado donde se crean.

Subjetividad internacional

1- Sujeto primario : Estado.

En el D. contemporáneo el Estado sigue siendo un elemento sustancial conformado por tres partes : territorio, poder político (organiza y representa al Estado), población; y debido a los diferentes cambios se introduce un nuevo elemento, el *reconocimiento*, para el DI Clásico era necesario el reconocimiento para conformar un Estado. En el DI Contemporáneo no es necesario, sino que es algo exclamativo.

Para el DIP no es relevante qué tipo de territorio tenga el Estado. El DIP va a intentar resolver estas desigualdades.

El poder político es aquel que organiza y representa al Estado. Para el O.J internacional no interesa la organización interna de cada Estado. Alcanza con que el Estado tenga este elemento.

Los estados sufren dinámicas a lo largo de la historia, o sea cuando un Estado se une a otro Estado o cuando un Estado se divide en dos. (manual de Brotons). Tipos:

1. Unificación: Cuando dos estados se unen . Ej. Alemania
2. Separación/ disolución :
3. Secesión : separación por medios violentos
4. Anexión : un Estado se anexa por la fuerza a otro

Para el DIP es importante ya que hay que fijarse los tratados firmados, los bienes en juego, las deudas, las embajadas, la participación en la ONU, los registros de las personas, etc.

En estos casos así se aprecia la **cooperación**, se basan en las negociaciones tratando de llegar a una conclusión por medios pacíficos.

Organizaciones internacionales

Ej. Mercosur , OTAN

Entidades que son creadas por los Estados con algún fin u objetivo específico y creadas en función de un tratado internacional que le da el respaldo o la legitimidad y su organismo para su funcionamiento (estructura orgánica). Estas son secundarias, porque derivan de los Estados, quienes van a definir el ámbito de aplicación. Su creación está basada en la falta de ubicación de los Estados.

Clasificación

1. Integración : los Estados se proponen algunos fines en específicos que pueden ser económicos, sociales, políticos, etc. Ej. Unión Europea
2. Defensa : Ej. OTAN
3. Cooperación :
4. Universal/general : Aceptan a todos los Estados y a todos los objetivos.
5. Generales en objetivos pero restringidas en el acceso (regionales) : Ej. OEA
6. Específicas en función del objetivo que tienen : OMS

Los fines de estas tienen que estar especificados en los tratados y pueden ir variando durante los años. Para agregar un fin o algo por el estilo todos los estados tienen que estar de acuerdo.

En los tratados constitutivos quedan fijados los elementos, o sea, los miembros, parlamentos, formas del voto, órganos ,etc. El financiamiento proviene de los Estados que son parte. Algunas orugas tienen aportes equitativos otros dependen del PBI, y NO PUEDEN FINANCIARLAS LOS PRIVADOS.

Clase titular

Conflicto y comunidad no son incompatibles, van en forma conjunta. No todas las relaciones son conflictivas sino que también existe la unidad y la cooperación. La comunidad y el conflicto se superponen uno con otro.

Modelo relacional :

1. Dispersión del poder: Cuasi Monopolio del Estado como actor, su estudio se centra en el Estado. Se excluye al individuo en el DIP. Exclusividad total del Estado.
2. Incondicionalidad del poder: El poder no puede ser condicionado. Entre el poder y el derecho, siempre triunfa el poder. Poder supremo es la plenitud de las competencias dentro de su fronteras. El ejercicio monopolístico de la violencia.
3. Violencia del poder: El recurso de la fuerza es **lícito**.

Modelo Institucional :

Aparecen los organismos internacionales. por ende, el Estado ya no está solo.

Los organismos internacionales tienen un esquema tripartito: 1) asamblea plenaria 2) órgano restringido 3) secretaria administrativa.

No es la suma de los Estados, sino que tiene voluntad e independencia propia. Aparecen nuevos sujetos y actores internacionales:

- El ser humano : se lo ve como parte del engranaje del estado. El humano no tiene derechos como tal sino que los adquiere por el Estado mismo. La innovación es la creación de los ddhh en el régimen internacional.
- Los pueblos :
- Las ONG: son actores pero no tienen subjetividad internacional, osea que están regulados por el derecho local. La presencia de la ONG dependerá siempre del Estado tanto en su democracia como en su libertad de acción. Ej .GreenPeace
- Las empresas transnacionales : o *multinacionales* (definición política pero mal usada). Es transnacional porque tiene el corazón y el centro político en un solo Estado pero sus inversiones están en todo el planeta. Ej. Carrefour . No tienen subjetividad internacional, por ende, dependen del Estado. Buscan la subjetividad internacional para ponerse a la altura del Estado.
- La humanidad : sujeto y actor de derecho internacional. En cuanto al patrimonio común de la humanidad es sujeto, por ejemplo el derecho de mar. Y es actor en cuanto a la temática de ddhh. No hablamos de problemas de países, sino de la humanidad en sí.

¿Se puede condicionar el poder? (DIP contemporáneo)

El estado se encuentra condicionado su poder por la organización en 3 niveles:

- En el plano de la aceptación : En el orden institucional no es concebible la relatividad de la admisión, el Estado debe ser aceptado colectivamente por los otros miembros. Hay siempre ciertas condiciones a cumplir por el ingresantes.

El nuevo organismo deberá :

1. tener cierta autonomía con relación a los estados miembros
2. cierta jerarquía normativa

En ciertas organizaciones existen poderes supranacionales. Ej: la unión europea

Represión del poder :

Mientras que en el orden relacional la violencia del poder es permitida y que además el D.I clásico reconoció efectos jurídicos a la conquista, en el orden institucional se reprime la utilización y mismo la amenaza de la fuerza.

Sujetos del Derecho Internacional. Por Javier Surasky y Augusto Catoggio

Los debates sobre la subjetividad jurídica internacional tienen lugar a partir de la carencia de normas internacionales que identifiquen qué entidades son sujetos de derecho . Los Estados son el principal sujeto del DI pero no significa que sean el único. La creación de la ONU era una muestra de que considerar únicamente a los Estados como sujetos de derecho resultaba excesivamente estrecho para responder a las necesidades surgidas de la Segunda Guerra Mundial.

Nuevos desafíos globales, creciente pluralidad de actores internacionales y una cada vez mayor interdependencia entre ellos dieron sustento al surgimiento de nuevos sujetos. Barberis dice 'el derecho sólo confiere personalidad a un ente atribuyéndole derechos o deberes, pero no diciendo que es un sujeto de derecho'.

Para Kelsen la subjetividad sería el resultado del otorgamiento de deberes o la imposición de obligaciones que son puestos por normas jurídicas internacionales en cabeza de entes devenidos así en sujetos. Por ende, la Teoría Pura considera sujeto del orden jurídico internacional a toda entidad o individuo que sea depositario directo de una norma de dicho orden.

Constant Eustathiades afirma que la subjetividad no está dada por la imputación de derechos y obligaciones sino por la posibilidad de exigir los primeros y ser pasible de exigencia del cumplimiento de los segundo. En una posición que se nutre de ambas vemos a Juan Antonio Carrillo Salcedo que afirma que los sujetos de DI son *aquellas entidades destinatarias de normas jurídicas internacionales, participan en su proceso de elaboración y tienen legitimación para reclamar por su incumplimiento o incurren en responsabilidad internacional si son ellas quienes lo infringen*.

Es Indispensable agregar un elemento de inmediatez que se expresa en el hecho de que el contacto entre el derecho u obligación y el ente debe darse sin intermediarios, sino el sujeto no se considera como tal, y nos lleva a considerar si las empresas transnacionales deben ser consideradas sujetos de DI o no.

Este concepto nos permite trabajar con la idea de que en el DÍA existen personalidades jurídicas de diferente grado, nos fuerza a reconocer que “la extensión de la capacidad internacional no es la misma en todos los casos”. *El Estado sigue siendo en la actualidad el único sujeto internacional al que se reconoce capacidad jurídica internacional plena*.

El reconocimiento de la subjetividad de una entidad por la sociedad internacional genera 3 consecuencias:

- 1) El sujeto queda protegido por el ordenamiento jurídico internacional, en tanto va a gozar de los derechos y atribuciones establecidas en su favor por dicho ordenamiento.
- 2) El sujeto de derecho internacional asumirá un conjunto de obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico internacional, a favor de otros sujetos de este ordenamiento.
- 3) El sujeto de derecho internacional gozará de capacidad de relacionarse con otros sujetos del mismo ordenamiento

Los Estados

El Estado es el **sujeto original y pleno del DÍA**: original porque está en la base del surgimiento del DI y es la entidad desde la cual parte todo su desarrollo y evolución; pleno porque es el único sujeto que es a la vez destinatario de normas internacionales, participa en la elaboración del DI y tiene completa legitimación activa y pasiva internacional, estando facultado para actuar en todas las áreas cubiertas por el DI.

La existencia o no de un Estado es una cuestión a tratar en función de los principios de derecho internacional que determinan los elementos constitutivos del estado, que se define como una comunidad compuesta por un **territorio** y una **población** sometidos a un **poder político organizado** y cuya nota característica es la de su **soberanía** (cuarto y nuevo elemento).

De este párrafo podemos extraer los elementos constitutivos del Estado

1. El territorio: En el caso del Canal de Corfú (CIJ, 1949) la Corte afirmó que “entre Estados independientes, el respeto de la soberanía territorial es una de las bases esenciales de las relaciones internacionales” (el resaltado es nuestro). La soberanía territorial puede describirse como “el derecho de un Estado de ejercer jurisdicción exclusiva sobre todas las personas y cosas dentro de su territorio”.
2. La población: El Estado ejerce competencias en razón de la nacionalidad más allá de sus propias fronteras, aunque en principio estas ceden frente a la competencia territorial de otros Estados que en mérito a esta ejercen sus jurisdicciones territoriales sobre sus propios nacionales y sobre los extranjeros que se encuentran en su territorio.
3. El Gobierno: es la organización política que es a la vez capaz de establecer y mantener un orden interno (*función ad intra*) y participar en las relaciones internacionales (*función ad extra*).

Dados estos elementos automáticamente no ha nacido un Estado. Necesitamos de la institución del

Reconocimiento de Estados.

En el clásico, el reconocimiento era vinculante, es decir que para que un nuevo Estado ingrese en la sociedad internacional debía ser previamente reconocido por quienes ya estaban. En el derecho contemporáneo, el reconocimiento es declarativo, por lo que el Estado nace por el hecho de reunir sus elementos constitutivos. Los Estados no sólo nacen sino que también sufren modificaciones y se extinguen. Esta situación se llama **sucesión de Estados**, que puede darse por :

1. Separación: Un Estado se divide pacíficamente y el Estado madre sigue existiendo. Cuando esto mismo ocurre pero en forma violenta estamos ante el supuesto de Secesión.
2. Unificación: Dos o más estados se integran en uno solo, tal el caso de la República Árabe Unida que unificó a Egipto y Siria entre 1958 y 1961.
3. Absorción: Un Estado integra a otro, tal el caso de la actual Alemania que unificó en 1990 las antiguas Alemania Occidental y Alemania democrática.
4. Disolución: Un Estado existente desaparece y deja lugar a otro u otros en su territorio. Un caso de este tipo es el denominado "divorcio de terciopelo" que llevó a Checoslovaquia a convertirse en las actuales República Checa y Eslovaquia en 1992.

Las Organizaciones Internacionales

Dos de las características fundamentales de la sociedad internacional actual son su complejidad y la interdependencia de los Estados que la componen.

El elemento que marcó un cambio definitivo en la forma de cooperar de los Estados estuvo dado por la institucionalización de sus acuerdos mediante administraciones internacionales, la primera de las cuales fue la Comisión Central para la navegación del Rin , creada en 1831, y la Comisión Europea del Danubio de 1856 .

Conforti define a las OI como *“asociaciones entre Estados, dotadas de órganos, que persiguen intereses comunes”*. La decisión de asociación de los Estados debe ser voluntaria y no en cumplimiento de algún tipo de obligación previa y debe expresarse jurídicamente mediante un instrumento jurídico internacional que establezca la OI y la dote de una sede, funciones y una estructura operativa y de adopción de decisiones. Los órganos así creados deben tener carácter permanente e independencia de los Estados que los integran. La Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas, señala que se entiende por *‘organización internacional’ una organización instituida por un tratado u otro instrumento regido por el derecho internacional y dotada de personalidad jurídica internacional propia*.

El instrumento constitutivo de una OI debe dotarla de una voluntad jurídica propia, diferente de la de los Estados que la integran. **La subjetividad internacional de las OI es funcional.**

Las competencias de que goza una OI no son solamente las que expresamente les han reconocido los Estados al momento de su creación (competencias expresas) sino que a ellas se suman aquellas que sin estar específicamente señaladas en el acuerdo de origen de la OI son necesarias para esta pueda cumplir con sus funciones (competencias implícitas).

El conjunto de las características hasta aquí presentadas nos permite clasificar a la OI de diferentes maneras:

- I. OI con vocación de universalidad: abiertas a la participación de todos los Estados (ONU).
- II. OI de fines generales: entre sus intereses están todos los ámbitos de las relaciones internacionales. A ellas se oponen las OI de fines específicos limitadas en su actuación a sectores determinados dentro del conjunto de las relaciones internacionales (OIT).
- III. OI de cooperación: son organizaciones de concertación, donde sus miembros no se subordinan a priori a las decisiones adoptadas en el seno de la organización, que tiene carácter de recomendaciones. Se contraponen a las OI de integración (UE) donde el elemento esencial es la presencia de supranacionalidad, es decir de transferencia a la OI por voluntad de sus miembros de un poder normativo vinculante para ellos, capaz de crear normas jerárquicamente superiores a las internas.

La estructura tipo de las OI presenta un órgano plenario (asamblea), un órgano restringido (consejo), un órgano administrativo (secretaría), un órgano de solución de controversias (tribunal) y un cúmulo de órganos subsidiarios.

Digamos finalmente que la OI no deben ser confundidas con otros entes informales creados por los gobiernos como el G-7, el G-20 o el Grupo de Río, que son en realidad reuniones internacionales que carecen de un tratado constitutivo y de una estructura del tipo de la que tienen la OI . En otras palabras, cada nueva “G” es una herida a la Organización de las Naciones Unidas provocada por la decisión de quienes integran el “Grupo” de no tratar el tema en el marco de la misma .

Los pueblos

La subjetividad internacional de los pueblos solo logró establecerse de manera definitiva después de la Segunda Guerra Mundial y su afirmación está directamente ligada al proceso de descolonización que se iniciara en la década de 1960.

Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que, a decir verdad, no son más que una sola, constituyen esta alma, este principio espiritual. Una se halla en el pasado, la otra en el presente. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos, la otra el consentimiento actual, el deseo de vivir en común.

Esta continuidad entre historia y presente se expresa en la concepción subjetiva de nación que enfatiza la voluntad comunitaria de constituirse como una nación, en el reconocimiento de sus miembros de pertenecer a ella. La concepción objetiva, atiende a datos comprobables empíricamente cómo la comunidad de lengua y etnia. La definición de nación es aquí cultural y antropológica. La tendencia general es a adoptar una postura ecléctica que atienda tanto a elementos objetivos como subjetivos.

El tratado constitutivo de la ONU se abre con la expresión "Nosotros los Pueblos" y posteriormente afirma que quienes lo adoptan son los Gobiernos, por lo que se entiende que los pueblos han dictado la Carta de las Naciones Unidas y los gobiernos la han adoptado. El artículo 1º sobre los propósitos incluye el de "Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal" y por medio del artículo 55 la ONU se declara dispuesta a "crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos".

Entre los derechos hoy reconocidos a los pueblos podemos enumerar el ya referido a su **autodeterminación**; el derecho a existir y a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales. Como consecuencia ya no puede discutirse que los pueblos son sujetos de derecho internacional, aunque su subjetividad esté limitada.

Los pueblos originarios

El caso de los pueblos originarios presenta características particulares que justifican dedicarle un espacio propio aun cuando no debe perderse de vista su identificación como pueblos.

Definidos como *descendientes de los pobladores de un país en el momento en que llegaron otros pobladores de culturas y/o etnias diferentes que mediante conquista, ocupación, colonización u otros medios se convirtieron en el grupo dominante, que han conservado sus características sociales, culturales, económicas y políticas.*

Las minorías

Señala Remiro Brotons "una apreciable resistencia de los Estados para identificarlas en su seno", lo que ayuda a explicar la ausencia de un concepto general e internacionalmente aceptado, por minoría debe entenderse *Un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, que se encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros, que son nacionales del Estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población y manifiestan, aunque sólo sea implícitamente, un sentimiento de solidaridad para preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma.*

Hoy podemos afirmar que las minorías tienen derechos internacionalmente reconocidos a existir y que se proteja su supervivencia, a la promoción y protección de su identidad, a recibir un trato no discriminatorio y a participar de la vida política, económica, social y cultural del país en que viven, entre otros. La protección de los derechos de las minorías queda a cargo del Estado en el que están insertas y su nula o insuficiente protección puede generar responsabilidad internacional en cabeza de los Estados.

El individuo

El DI contemporáneo se humaniza y extiende sus competencias hacia el pleno desarrollo del individuo dentro del Estado, y para asegurar tal objetivo se reconoce hoy una firme subjetividad del individuo. El individuo goza de legitimación activa ante instituciones internacionales, pudiendo reclamar ya no sólo ante casos de violaciones a los derechos humanos -su primer canal de acción en el derecho internacional- sino también ante el incumplimiento de normas de contenido diferente, contra el Estado del cual es nacional o, incluso, contra órganos de OI.

El individuo primeramente deberá interponer su reclamo ante los tribunales nacionales del Estado que cometió el ilícito, y si no encuentra respuesta podrá acudir al Estado del que es nacional para que sea éste quien lleve el reclamo al fuero internacional.

La Humanidad

La humanidad ha sido reconocida en la III Convención del Mar de las Naciones Unidas como titular de un derecho patrimonial sobre la Zona de los Fondos Marinos y Oceánicos, a la que se otorga el estatus de "patrimonio común de la humanidad".

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

El término ONG se refería a un universo amplio de instituciones y organizaciones que tenían como único elemento común su no pertenencia a ámbitos gubernamentales. El segundo rasgo común era que estaban conformadas básicamente por técnicos y profesionales cuya finalidad última no era el lucro, y cuyos beneficiarios eran otras personas o grupos, sectores pobres de países del Tercer Mundo.

Su estatus jurídico está determinado por las normas de derecho interno en el cual la organización tiene sede, y por lo tanto se modifica de Estado a Estado pero el derecho internacional contemporáneo reconoce hoy sus funciones y la participación de estas entidades en la vida jurídica internacional.

Las empresas transnacionales

El DÍA avanza en la consideración de estas entidades debido a la importancia económica de muchas Empresas Transnacionales (ETN) que pueden tener más recursos económicos y capacidad de presión sobre terceros que la que poseen los propios Estados.

Por "empresa transnacional" se entiende una entidad económica que realiza actividades en más de un país o un grupo de entidades económicas que realizan actividades en dos o más países, cualquiera que sea la forma jurídica que adopte, tanto en su propio país como en el país de la actividad, y ya sea que se le considere individual o colectivamente.

Todo Estado tiene derecho de reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacionales que aparecen dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajustan a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo con sus políticas económicas y sociales. Las empresas transnacionales no intervendrán en los asuntos internos del Estado al que acudan y todo Estado deberá, teniendo en cuenta sus derechos soberanos, cooperar con otros estados en el ejercicio del derecho a que se refiere este inciso.

Clase adjunta

Individuo y derecho inter público.

Los individuos adquieren subjetividad internacional mediante tratados que los involucran. El estado es el principal protector de los ddhh de las personas, pero en caso de que no los cumpla y los viole, el individuo puede participar internacionalmente de la protección de los mismo. Es una segunda instancia de protección. La relación entre el individuo y el DIP es la **protección**.

El primer estrato de protección es el estatal, en caso de incumplimiento, se apela a una segunda instancia regional o internacionales.

Para que exista fue necesaria la creación de pactos y convenciones internacionales. Se habilitan mecanismos o vías internacionales de protección.

1. Convencional: convenciones y pactos
2. Extraconvencionales: no está ligado a lo anterior pero igualmente genera obligaciones para con el Estado. Depende del consejo de dd hh.

La CIDH es una corte interamericana de segunda instancia. Otra instancia es la corte penal internacional.

El segundo nivel de protección excede la individualidad de la persona como tal, sino que está relacionado con el juzgamiento de la persona como por ejemplo, delitos de lesa humanidad. La CPI (2002) mediante el tratado de 'Roma' agrupa y define 4 tipos de delitos :

- A) El crimen de genocidio;
- B) Los crímenes de lesa humanidad;
- C) Los crímenes de guerra;
- D) El crimen de agresión.

Fuentes del Derecho Internacional. Por Javier Surasky

Clasificación general

Existen diversas clasificaciones del conjunto de las normas de DÍA y estas tienen consecuencias directas en la aplicación de este particular ordenamiento jurídico.

La primera división ordena las normas según su fuente de origen, estableciendo las categorías de derecho *convencional* y derecho *consuetudinario*: el primero se origina en tratados internacionales, el segundo nace de la costumbre internacional.

Una segunda clasificación organiza las normas en *sustanciales* (de fondo) y *procedimentales* (de forma). Las primeras regulan comportamientos de los sujetos del DI, las segundas establecen y dan forma a los mecanismo para asegurar el cumplimiento de las primeras.

Una tercera clasificación distingue las normas *primarias*, que prescriben comportamientos, de las *secundarias*, que establecen las consecuencias jurídicas ante un quiebre de las primarias.

Otra distinción se establece con el alcance *subjetivo* de las normas: serán generales si vinculan a todos los sujetos del DI hayan o no participado de su establecimiento; o *particulares* si solo vinculan a los que participaron directamente de su proceso de creación.

Respecto del alcance territorial podrán ser *bilaterales* o *multilaterales*, pudiéndose subdividir a las últimas en regionales (cuando se aplican solo en los límites de una región determinada), universales o simples (cuando se aplican a 3 o más sujetos sin llegar a ser universales y siempre y cuando éstos no configuren una región geográfica). Finalmente, si admiten que los Estados las modifiquen o dejen sin aplicación a sus relaciones recíprocas se trata de *normas dispositivas*.

El soft law o derecho blando

Normas que no generan obligatoriedad. No tienen manifestación expresa. Resoluciones de la asamblea general. La otra parte puede exigirle el cumplimiento mediante la Corte de Justicia. No obliga, pero si hubo un acuerdo o compromiso en donde el Estado A se obligaba, el Estado B puede exigirle.

Utilizado originalmente como aplicación al ámbito internacional de la categoría de *lege ferenda* (derecho deseable) en oposición a *lege lata* (derecho vigente).

Podemos definirlo como el conjunto de “*disposiciones normativas contenidas en textos no vinculantes*” tales como resoluciones de organismos internacionales, códigos de conducta, estándares, entre otros.

El ius Cogens

Barberis sostiene que *Todo orden jurídico contiene necesariamente alguna norma que no es susceptible de derogación por la voluntad de las partes. Un orden jurídico que, en su totalidad, pueda ser derogado por las partes mediante un acuerdo, es impensable como Derecho.*

El término ius cogens designa al conjunto de normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto como normas que **no admiten acuerdo en contrario**, constituyendo un derecho internacional imperativo que solo puede resultar derogado por la aparición de una norma del mismo nivel y de sentido opuesto.

No contamos con una definición que nos permita saber a ciencia cierta si una norma internacional debe considerarse parte del ius cogens o no. Para Zlatá Drnas de Clement podemos identificar la siguiente lista de normas de ius cogens:

- 1) “la proscripción del recurso al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado o de cualquier forma incompatible con los propósitos de la Carta de la ONU, siendo su crimen correlativo la agresión;”
- 2) “la proscripción del uso de la fuerza para el establecimiento o mantenimiento de una dominación colonial, siendo su crimen correlativo el sojuzgamiento colonial;”
- 3) “la proscripción de las acciones tendentes a la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial, religioso como tal, siendo su crimen correlativo el genocidio;”
- 4) “la proscripción de la realización de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil que causen intencionalmente muertes o gran sufrimiento en esa población, siendo su crimen correlativo el crimen de lesa humanidad;”

- 5) “la proscripción de la cosificación y comercialización de seres humanos, siendo su crimen correlativo la esclavitud;”

Agregamos a la lista los derechos humanos cuyo disfrute los Pactos Internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales declaran exentos de cualquier posibilidad de suspensión.

Primera aproximación a las fuentes del Derecho Internacional

Rousseau en su Tratado de Derecho Internacional distingue las doctrinas *positivistas* y las *objetivistas*. En la doctrina positivista la única fuente es el *acuerdo de voluntades*, cuando este se da de forma expresa es un *tratado* y cuando tiene forma *tácita* es costumbre. Sobre la doctrina objetivista distingue entre fuentes objetivas y formales entendiendo que las primeras son las verdaderas fuentes del derecho mientras que las segundas son medios de constatación de los anteriores.

La distinción es fácil si se asume que existen fuentes materiales y fuentes formales mientras que las primeras están ligadas a razones sociológicas, filosóficas, etc. que dan contenido a una norma, las segundas refieren a la verificación de un proceso formal jurídico necesario para su reconocimiento y entrada en vigor.

Una fuente de DI es “*la que otorga carácter de ley al contenido de las normas de derecho internacional*”.

Las fuentes del derecho internacional clásico

Un punto de referencia inicial lo encontramos en de La Haya. El artículo 7 del convenio establecía que Si la cuestión que se trata de resolver está prevista por un convenio en vigor entre el beligerante que ha realizado la captura y el otro Estado que es parte del litigio el tribunal aplicará las estipulaciones de derecho. A falta de esas estipulaciones el tribunal aplicará las normas del Derecho Internacional. Si no existiesen normas reconocidas el tribunal fallará según los principios generales del derecho y la equidad.

La siguiente referencia la encontramos en el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional cuyo

1. El tribunal deberá aplicar:

- a) Las convenciones internacionales que establezcan reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes.
- b) La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho
- c) Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas
- d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar

Mediante el artículo 38 del Estatuto de la CIJ podremos comprobar que las 2 únicas fuentes autónomas de creación de normas de DI son los tratados y las costumbres.

- Los principios generales son una categoría normativa común al derecho internacional y al interno
- La jurisprudencia y la doctrina son “medios auxiliares para la determinación de las reglas de derecho”

Funcionan las reglas generales de primacía entre las fuentes:

1. Lex posterior derogat priori: una norma posterior de contenido contrario deroga a una anterior.
2. Lex specialis derogat generali: una norma especial tiene prioridad de aplicación sobre una general. (El DÍA se considera ley especial a aquella que o bien versa sobre la cuestión con mayor nivel de especificidad o bien reúne a un menor grupo de Estados que se han obligado por ella)

Las fuentes del DI clásico en particular

Los Tratados

Escasa utilización en comparación con la costumbre. Los tratados tienen dos funciones principales:

- Limitan o modifican las competencias que el DIP otorga a los Estados
- Son un cauce para la satisfacción de intereses comunes.

Clasificación de los tratados con efectos en su regulación:

1. Bilaterales: Realizados entre 2 Estados;
2. Multilaterales: Realizados entre 3 o más Estados.
3. Multilaterales Universales: tienen vocación de integrar en su normativa a todos los Estados;
4. Multilaterales Restringidos: se limitan a un cierto grupo de Estados. Al igual que para las OI las restricciones pueden ser geográficas o de cualquier otra índole.
5. Normativos: se crean para ser aplicados a una serie indeterminada de casos

6. Contractuales: se aplican a casos específicos (por ejemplo, la construcción de una represa internacional).

La doctrina define a los tratados como *acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional destinados a producir efectos jurídicos regulados por el derecho internacional*.

La Convención de Viena de 1969 recoge los principios que rigen el derecho de los tratados:

1. Pacta sunt servanda (somos esclavos de nuestros compromisos). Implica el cumplimiento obligatorio y de buena fe de los mismos;
2. Ex consensu advenit vinculum: un Estado no puede quedar vinculado convencionalmente sin su consentimiento
3. Pacta tertiis nec nocent: Un tratado no puede crear derechos ni obligaciones para un tercero sin su consentimiento.

Celebración de Tratados

Serie de actos que les dan vida jurídica. Durante el proceso prima el principio de buena fe, entendido como la obligación de no frustrar el objeto o el fin antes de su entrada en vigor. La celebración de tratados se estructura a través de una serie de etapas sucesivas:

Primera etapa: Negociación

Integrada por el conjunto de conversaciones que tienen lugar entre representantes de dos o más Estados u otros sujetos autorizados, con el objeto de establecer el contenido del acuerdo. La negociación se cierra con la firma del texto negociado pero no comporta ninguna obligación para los Estados; su finalidad es autenticar el texto. El texto autenticado a través de la firma es la primera expresión formal del logro de un acuerdo entre los signatarios.

Segunda etapa: Ratificación

Los Estados deben manifestar su consentimiento en quedar obligados por él (el texto previamente firmado) lo que ocurre al momento de la ratificación son las denominaciones de adhesión, aprobación o aceptación.

"Cada Estado en particular reglamenta la competencia para ratificar tratados mediante normas constitucionales propias" y tales actos pueden ser realizados por:

- Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros de Asuntos Exteriores.
- Jefes de misión diplomática, solo para esa misión. • Delegados a una Conferencia Internacional u Organismo internacional solo para esa Conferencia u Organismo.
- Cualquier otra persona que acredite Plenos Poderes.

Cuando en el texto del tratado se prevea la aceptación o aprobación "sin previa firma" estas reciben el nombre de adhesiones.

Tercera etapa: entrada en vigor

La entrada en vigor se realiza de la manera y en la fecha que el tratado disponga, pudiendo las partes decidir la aplicación provisional del mismo antes de que esta se concrete. En caso de silencio sobre el momento de entrada en vigor, esta tendrá lugar cuando conste la voluntad de los Estados negociadores en obligarse por él mismo, lo que ocurre cuando se realiza un canje de ratificaciones o el depósito de las mismas ante quien los países negociadores hayan designado "Depositario" del tratado quien desde ese momento asume obligaciones inherentes a su responsabilidad: "El depositario de un tratado es responsable de garantizar la ejecución adecuada de todas las acciones relativas a ese tratado.

Etapas posteriores:

1. Registro del tratado (en la Secretaría General de Naciones Unidas). La falta del registro de un tratado no le quita virtualidad jurídica, pero hace al mismo inoponible ante los órganos de las Naciones Unidas, entre ellos la Corte Internacional de Justicia
2. Publicación del tratado (a cargo de la Secretaría General de Naciones Unidas).

Las reservas

Declaración unilateral hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado respecto de ese Estado".

La institución de la reserva muestra el choque de los principios de Integridad y Universalidad.

El primero apunta a mantener la unicidad del orden jurídico para todos los Estados firmantes de un tratado. El segundo apunta a extender a la mayor cantidad de ratificantes el texto del tratado.

En Viena se impuso una solución orientada hacia la universalidad. Dispone que:

1. Están prohibidas por el tratado.
2. El tratado disponga cuales pueden aceptarse y no se trate de alguna de ellas.
3. Sean incompatibles con el objeto o fin del tratado.

Si la reserva no está autorizada por el tratado debe ser aceptada u objetada por los Estados que son parte en él dentro de los 12 meses siguientes a su notificación. La aceptación puede ser expresa o tácita.

La aplicación e interpretación de los tratados

El tratado debe aplicarse aun si es contrario al derecho interno y no puede hacerse aplicación retroactiva. En cuanto a la extensión territorial se aplican a todo el territorio de los Estados obligados.

Para la interpretación de los textos de los tratados existen 3 grandes criterios:

1. Objetivo: Se ciñe al texto.
2. Subjetivo: Atiende a la voluntad de las partes.
3. Teleológico: Importancia fundamental del objeto y fin del tratado.

Cuando la interpretación sea ambigua se podrá acudir a medios de interpretación complementarios como los trabajos preparatorios del tratado.

La enmienda y modificación de los tratados:

Cambio en el tratado que afecta a todos los Estados partes. La modificación se da ante un acuerdo celebrado entre algunas partes para cambiar el tratado. En este caso el tratado modificado será el que rija las relaciones entre aquellas partes del tratado original que hubieran participado de la modificación, pero no afecta las relaciones entre quienes no participaron del proceso de modificación ni entre éstos con los que sí lo han hecho, respecto de los cuales el tratado en su forma original mantiene plena vigencia.

La terminación de los tratados:

1. Nulidad: La nulidad afecta a todo el texto del tratado. Puede asumir dos formas diferentes, puede ser salvada por el Estado perjudicado por el hecho que lleva a la nulidad del tratado o sea insalvable. En el primer caso hablamos de nulidad relativa y en el segundo de nulidad absoluta.

a) Nulidad relativa

- Violación de las disposiciones del derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados
- Inobservancia de una restricción específica en los poderes para manifestar el consentimiento del Estado.
- Error de hecho que afecte al consentimiento en forma esencial.
- Dolo
- Corrupción de representante Nulidad absoluta:

2. Terminación: Exime a las partes de seguir cumpliendo el tratado. Causas

- Voluntad de las partes.
- Celebración de un tratado posterior sobre la misma materia por todos los Estados partes.
- Violación grave del tratado por una parte.
- Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento.
- Aparición de una nueva norma de *ius cogens* contraria al tratado

3. Suspensión: Exención temporal de la obligación de cumplir el tratado. Causas:

- Voluntad de las partes
- Celebración de un tratado posterior sobre la misma materia por todos los Estados partes, si se desprende del tratado o conste de otro modo que esa ha sido la intención
- Violación grave al tratado por alguna parte
- Imposibilidad temporal de cumplir

La Costumbre

La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. La costumbre internacional se erigió como principal fuente de generación de normas internacionales

En un fallo histórico la CIJ cerró la posibilidad afirmando que la existencia de un consenso general de la mayoría de los Estados sobre la existencia de una costumbre internacional era suficiente para que esta sea aplicable a todos. Estas características de "adaptabilidad" y de "incertidumbre" sobre el contenido se encuentran en la definición de la costumbre que da la doctrina: "*norma resultante de una práctica general, constante, uniforme y duradera llevada a cabo por los sujetos del DI y realizada con la convicción de ser jurídicamente obligatoria*". Resulta también la afirmación de la coexistencia de dos elementos en el origen de la costumbre internacional dados por la reiteración de un comportamiento y por la convicción de que el mismo es consecuencia de una obligación jurídica.

Relaciones entre el derecho convencional y el derecho consuetudinario:

El derecho que surge de los tratados y el originado en las costumbres coexisten dentro del DI y no es extraño que ambos contienen normas de contenido prácticamente idéntico. Esto, lejos de ser un problema, puede funcionar dando una "doble protección" a los sujetos a los que ese tipo de normas brindan protección, y un buen ejemplo de ello es el Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares de los Estados Unidos en y contra Nicaragua (1986), caso en el que Estados Unidos había sido demandado por intervenir en los asuntos internos de Nicaragua al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas "contras" y estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en y contra su territorio. Uno de los problemas que enfrentó la CIJ en ese asunto era que Estados Unidos había aceptado su jurisdicción, pero con la reserva de inaplicabilidad de tratados multilaterales, y los principios en juego (no intervención en los asuntos internos de los Estados, prohibición del uso de la fuerza, igualdad soberana) están reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, técnicamente un tratado multilateral.

Clase adjunta

Estatuto de la CIJ :

Artículo 38 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. 2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo conviniere.

La orden de Malta

La Orden de Malta es un ente soberano, sujeto de Derecho Internacional que ocupa una posición única en el seno de la Comunidad Internacional y de la Iglesia Católica. Estamos ante una Orden hospitalaria; referida a la actividad médica y también a la virtud de la hospitalidad, siempre ha sido laica, aunque haya habido siempre sacerdotes en su seno. Es también una Orden de caballería; referida al espíritu caballeroso hacia los más débiles en servicio a Dios, y es tradicionalmente militar.

Se trata de una institución de raíz medieval. Institución que es una realidad influyente. Su función es promover la gloria de Dios, al servicio de la Fe y el Santo Padre y la ayuda al prójimo, mediante la santificación de sus miembros.

Concepto de Comunidad Internacional

La Comunidad Internacional es una sociedad descentralizada en la que no existe un poder central capaz de imponerse a las diversas soberanías estatales. Son los sujetos de Derecho Internacional, quienes elaboran las normas y quiénes son los destinatarios de las mismas.

El actor internacional es todo aquel que influye con su conducta y es determinado por las relaciones o dinámica de poder que se generan en la sociedad internacional. El sujeto de Derecho Internacional, es toda persona jurídica e incluso física, titular de derechos y deberes derivados del Derecho Internacional.

Hay algunos entes que están dotados de personalidad jurídica, la doctrina los denomina sui generis, y en esta categoría agrupa a todos aquellos que carecen de alguno de los requisitos exigidos para ajustarse a la definición de personalidad jurídica internacional; como, entre otros, la Santa Sede, la Soberana Orden de Malta, etc.

Concepto de Personalidad Jurídica Internacional

En la actualidad el concepto de personalidad jurídica en la Comunidad Internacional se atribuye a **aquel ente que es titular de derechos y deberes u obligaciones originados por los Tratados y las costumbres internacionales**; que son las fuentes del Derecho Internacional Público.

Los sui generis tienen una subjetividad internacional restringida en cuanto a capacidad, al ejercicio de derechos específicos y a la asunción de obligaciones concretas relativas a esos derechos.

El Derecho confiere personalidad a un ente confiriéndole derechos y obligaciones, pero no diciendo que es un sujeto de Derecho Internacional.

La doctrina general tiene algunos parámetros para saber la subjetividad internacional:

1. Ser creadores de normas internacionales,
2. Ser destinatarios de normas internacionales,
3. Incurrir en responsabilidad en caso de incumplimiento de sus obligaciones internacionales,
4. Estar legitimados para presentar una reclamación internacional contra el autor de un hecho ilícito internacional.

Concepto de Soberanía

La noción de soberanía se desarrolla con el abandono de la referencia a Dios, surge de la eliminación de la referencia cristiana a lo divino. La soberanía es la expresión de una voluntad de ser el propio dueño y señor y de un poder. Se puede resumir en Independencia y Autonomía. La soberanía entre Estados significa la **independencia** en una parte del territorio en la que la ejerce por derecho y con exclusión de todo otro Estado. La independencia implica al propio tiempo **exclusividad, autonomía y plenitud** de competencias o jurisdicción sobre un territorio y población. La **exclusividad**, significa que sólo el Estado ejerce esas competencias. La **autonomía**, significa competencia discrecional ósea libertad para decidir las decisiones a tomar. La **plenitud**, significa ausencia de limitación en la competencia a ejercer válidamente en el territorio en cuestión.

La soberanía implica igualdad entre Estados pero es irreal y se debe a la efectiva desigualdad entre ellos en poder, desarrollo, economía, etc. Es además soberano, el ente unitario que se afirma desde el principio en el ejercicio de sus poderes como independiente del exterior, es decir, de ningún otro poder.

Hoy la Orden tiene las tres funciones fundamentales de la soberanía: normativa, ejecutiva y jurisdiccional y, de ahí, que no pueda negársele la soberanía.

Siguiendo a PEZZANA, podemos decir que la Orden tiene un sistema jurídico propio, complejo, expresado por la Carta y el Código y por las leyes y reglamentos. Todas estas normas regulan la Orden y el funcionamiento de sus instituciones, los deberes y derechos de sus miembros y regulan el desarrollo de sus relaciones jurídicas en razón de su pertenencia a la Orden así como el poder judicial constituido por los Tribunales Magistrales.

Sería difícil aplicar hoy en día a la Orden los conceptos actuales de Estado o de soberanía, ya que son conceptos variables y que no existían en el siglo XII en donde el Papa y el Emperador eran una doble cabeza del orden universal.

Los que pretenden equiparar a la Orden con una Organización Internacional pecan de inconsistencia ya que como ente primario tiene una subjetividad similar a la de los Estados, basada en la autonomía e independencia aunque carezca de territorio. Precisamente el reconocimiento de su «estado anfitrión», la República de Italia, así lo confirma.

Sujetos sui generis de Derecho Internacional

Los sujetos sui generis, es el grupo compuesto por aquellos sujetos que no cumplen alguno de los requisitos esenciales de un Estado soberano. Conformado por :

- Las personas físicas son titulares directos de ciertas responsabilidades y derechos en el campo del Derecho Internacional.
- Las personas jurídicas: Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se diferencian de las OI en que no nacen de un Tratado entre Estados, sino que su base jurídica es un acto de Derecho interno.
- Empresas inter o supranacionales: constituidas por Tratados bi o multinacionales prestan servicios públicos bajo régimen internacional y algunas tienen reconocida subjetividad internacional.

- Ciertos bancos, por ejemplo el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRD).
- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): Esta ONG es la excepción que ve reconocidas sus atribuciones en virtud de Tratados o derechos susceptibles de ejercerse en el plano internacional por razón de los Convenios de Derecho Internacional aplicables a los conflictos armados.

La Soberana Orden de Malta es un ente con ordenamiento propio, aunque vinculado a la Santa Sede en cuanto Orden religiosa. Su ordenamiento jurídico es originario porque ha sido creado por ella misma y para sí misma, es decir, que es una fuente autónoma de su propio ordenamiento y al propio tiempo es independiente, ya que nace y permanece libre de todo condicionamiento externo.

Singularidad de la Orden de Malta

El Derecho Internacional moderno admitió la existencia de la Soberana Orden de Malta como un sujeto constituido conforme a las normas vigentes antes de su formación, reconociéndose una personalidad jurídica propia, equivalente a la de los Estados.. La Orden ha suscrito numerosos Acuerdos Internacionales y lo sigue haciendo en épocas muy recientes, contribuyendo con ello a la creación del Derecho Internacional.

La Orden de Malta es un sujeto soberano que no procede de ninguna convención internacional. La Orden no sólo no es objeto del Derecho Internacional, sino que contribuye a la formación de dicho Derecho Internacional como sujeto en paridad con los Estados, en las convenciones internacionales que suscribe. Lo que no puede negarse es que la Orden actúa ininterrumpidamente en el orden jurídico internacional desde la génesis de éste

LA ORDEN Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO CANÓNICO

La Orden es independiente en la Iglesia y no de la Iglesia Católica. La Orden de Malta no es una persona moralista Ecclesia, osea, un simple instituto religioso, y sólo tiene una relativa dependencia en el plano interno en materia religiosa y dependen directamente de la Santa Sede.

La Orden de Malta constituye una categoría en sí misma, modelo híbrido de una entidad soberana medieval y de una orden caballeresca, dotada de una independencia en materia temporal, suficiente para permitirle ejercitar en todos los aspectos la potestad propia de un sujeto de derecho internacional contemporáneo.

LA ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA ORDEN DE MALTA COMO SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL

Se rige por una Carta Constitucional y un Código, promulgados en junio de 1961 y reformados por el Capítulo General Extraordinario en abril de 1997. El Poder Ejecutivo representado por el Gran Maestre asistido del Soberano Consejo, formado por cuatro Altos Cargos y seis Consejeros.

El Gran Maestre es el encargado de la representación de la Orden en sus relaciones con terceros, de la dirección política y la administración interna, así como de la coordinación de las actividades del Gobierno de la Orden.

El Poder Legislativo en la Orden está representado por el Capítulo General. Representa la suprema asamblea de Caballeros y se convoca cada cinco años para elegir a los miembros del Soberano Consejo, del Consejo de Gobierno y del Tribunal de Cuentas, con el fin de introducir eventuales modificaciones a la Carta Constitucional y al Código y tratar problemas importantes.

El Poder Judicial en la Orden está representado por los Tribunales Magistrales, que ejercitan la función jurisdiccional de primera instancia y de apelación.

La organización territorial de la Orden cuenta con aproximadamente 13.500 miembros, 80.000 voluntarios formados y 25.000 empleados, está hoy en día organizada en Grandes Prioratos, Prioratos, Sub Prioratos y Asociaciones.

Clase adjunta

Nuevas fuentes del DI :

La creación de nuevas fuentes se da por el surgimiento de nuevos estados y por el avance del tiempo en sí mismo.

1) Actos unilaterales (aplica a los Estados): aplicación de los institutos del derecho interno al derecho internacional, otro motivo para la creación y aplicación de esto es el positivismo voluntarista, osea salirse del texto de la ley. Estos actos son las manifestaciones de voluntad realizadas por un Estado o por varios que obligan a quien la emite, no tienen que ver con el ejercicio de las obligaciones ya dadas. Los efectos jurídicos

se dan con posterioridad a esta declaración de la voluntad. Su validez no depende del acto de la otra persona. **Es un posicionamiento que genera obligaciones a quien la declara.** Su función es la creación o extinción de normas.

- a. actos escritos sensu: escritos
- b. Plazo sensu u omisiones: frente a la acción, la omisión es un acto unilateral.

antecedentes

La respuesta a la gestión de un agente diplomático de otro Estado, configura un acto unilateral.

A partir del año 2006 tenemos directrices sobre la definición y el alcance del acto unilateral.

Elementos del acto unilateral

- 1) Manifestación de voluntad: para que sea constitutiva tiene que valerse por sí misma. Y tiene que tener una voluntad **inequívoca** por parte de quien la declare. El incumplimiento incurre a sanciones en el DIP.
- 2) Debe ser hecha por un solo sujeto internacional: puede ser emanada de varios estados que conformen un solo sujeto internacional (declaración unilateral de partes múltiples).
- 3) pueden declararla solo personal explícitamente autorizado: presidente de la nación y canciller.
- 4) la validez del acto no deberá depender de otros actos jurídicos, depende de que la voluntad no está viciada. Sin voluntad se vuelve un acto político, debido a que el Estado no se obliga.
- 5) Publicidad y notoriedad: es la puesta en conocimiento a los demás, si falta este elemento no hay acto unilateral.
- 6) Puede ser escrita u oral, o una omisión en sí misma.
- 7) Tiende a producir efectos solo a quien declara la obligación. Ninguna contrapartida se exige para que proceda. El efecto oponible es para el que realiza la declaración.

Problemas

- Opinio iuris: Convicción inequívoca de generar costumbre.
- No pueden contradecirse

Efectos

El fundamento del efecto de oponibilidad son los principios de buena fe y soberanía, denominado confianza recíproca.

Hay que diferenciar el efecto oponible del Estoppel (doctrina de la faz propia).

La doctrina asume que los efectos propios son limitados, y no puede salirse del contenido expreso.

oponibilidad

En principio no es oponible a 3ros estados. Puede surtir efectos y derechos para 3ros estados pero no obligaciones. El silencio sobre un acto unilateral o su oponibilidad no es una respuesta (aquiescencia).

Tipología

1. Reconocimiento: un Estado no necesita el conocimiento de otro.
 2. Desistimiento:
 3. Notificación: puede ser facultativa
 4. Promesa: No es exclusiva y son solapadas, porque es difícil distinguir cuando inicia una promesa y termina otra.
- 2) Resoluciones de la asamblea general: su función es elaborar recomendaciones. Las resoluciones **no obligan ni son vinculantes**. Resoluciones que han adquirido carácter de soft law (no tiene cumplimiento obligatorio pero tampoco es solo una declaración)
(Requieren una votación y tema significativa)
1. Res. 2625: Principios que guían la dinámica del derecho internacional
 2. Res 1962: Delimita las actividades del Espacio
 3. Res 1514: Carta Magna de la descolonización de los pueblos.
- 3) Declaraciones conjuntas de presidentes: Los medios por los cuales se llevan a cabo las declaraciones tienen que ver en su carácter de soft law o acto unilateral. Siguen las mismas reglas de actos unilaterales.

Clase adjunto

Convención de Viena 1969 - 1980

Sienta límites para los tratados.

TRATADOS

Define a los tratados como) *se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;*

El primer requisito de los tratados es de forma, osea que debe ser escrito.

El segundo requisito es subjetivo, osea define quienes son los legitimados para establecer tratados, en este caso, los Estados.

El último requisito es la buena fe.

Procedimiento :

1. FASE INICIAL :

- a. Negociación : Reunión de Estados sobre las cláusulas del tratado. Todos los Estados pueden negociar. La duración es indeterminada, pero depende de la voluntad política. Puede ser bilateral o multilateral (se reúnen en plenarios por regiones).

Los legitimados para hacerlos NO requieren plenos poderes (jefe de Estado, Canciller, representante autenticado). Los ajenos a esto necesitan plenos poderes : *se entiende por "plenos poderes" un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado*

Los Estados se suelen agrupar para llevar mejores propuestas (ejemplos américa latina), son 'sub negociaciones'.

- b. Adaptación del texto:

- c. Autenticación del texto: procedimiento para que el texto sea definitivo. Se firma para dejar constancia de que los Estados aprueban el texto, pero no son obligados aun.

2. FASE INTERMEDIA: Se hace en el ordenamiento interno de cada Estado (poder legislativo). Se analizan cláusulas y se fijan sobre el beneficio de contraer o no el tratado. Dos tercios para su aprobación. No es la estipulación definitiva porque falta la aprobación del Poder Ejecutivo.

3. FASE FINAL: Estipulación definitiva, prestar consentimiento. Se obliga a los Estados internacionalmente mediante la ratificación de los tratados. De Estado negociador a Estado contratante.

Entra en vigor cuando se publica en el Boletín Oficial y en el de la ONU. Además de eso, el Estado queda obligado a adaptar su sistema interno

- a. Reservas: definidas como : *una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de **excluir o modificar los efectos jurídicos** de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado.* El estado se adhiere pero estipula cláusulas que no va a cumplir. Las reservas tienen un límite : a) no pueden ser contrarias al ius cogens, b) no pueden ser contrarias al efecto del tratado, c) no se pueden hacer en un tratado que exprese que no acepta reservas. Se hacen por escritos, se lo manda a la ONU y se le comunica a todos los Estados. Los Estados tienen 12 meses para apelar a la reserva, y el silencio se considera como aceptación. Si un Estado rechaza la reserva, no hay trato entre esos dos estados, pero sí con los demás.

DECLARACIÓN INTERPRETATIVA

Hay silencio sobre esto en el CDV. Buscan interpretar una disposición del tratado pero sin modificar sus efectos. Lo hacen para que sea compatible con el derecho interno. Al no estar regulada hay incertidumbre sobre las formas.

NULIDADES

Cualquier Estado puede invocar la nulidad, pero con límites.

1. Causales de nulidad absoluta :

- a. Coacción frente a un representante (violencia)
- b. Coacción frente a un Estado
- c. Ir contra el ius Cogens(presentes y futuras, **HAY RETROACTIVIDAD**)

2. Causales de nulidad relativa : pueden subsanarse mediante una carta del Estado.

- a. Corrupcion al representante
- b. Vicios del consentimiento
- c. Falta de plenos poderes

Finzaliacion de tratados

- a) Que las partes celebren otro tratado de la misma materia, entonces el nuevo desplaza al viejo
- b) Por falta de elementos para hacer cumplir el tratado
- c) cambio fundamental en las circunstancias
- d) por una violacion grave : es grave cuando viola el objeto o el fin del tratado en si mismo. Si es bilateral basta con la alegacion. Si es multilateral pueden definir si terminan con el tratado todas las partes o solo excluye al Estado que incurrió en la violacion.

Clase adjunta

Principios : Surgidos para resolver contradicciones. Son máximas o ideas a seguir que generan obligaciones. Asociado al orden internacional. Adquieren jerarquía en términos de orden. Relacionados con la costumbre y con la resolución 2625, las normas imperativas.

Considerados como normas imperativas.

Los principios se analizan en la 'carta de naciones unidas' art 2 y en la resoluciones 2625.

El art 2 no es taxativo. Habilita entonces agregar nuevos principios.

Adquieren status de norma soft law, vinculante para los Estados.

Tipología de los principios

1. Declarativos: Solo se enuncia.

- a. Igualdad soberana de todos los miembros - art 2.1 de la carta y 2625
- a. Justicia de acuerdo a la solución pacífica de las controversias - 2.3 de la carta
- b. Libre determinación de los pueblos - en la carta art 1.2 y 55 y 2625
- c. Universalidad de la paz y seguridad internacionales -
- d. Supremacía jurídica de la carta - art 103 de la carta

IGUALDAD SOBERANA Y SUS EXCEPCIONES

La soberanía exterior es la soberanía propia de los Estados frente a los demás o sea el reconocimiento, como se presenta frente a sus pares.

La soberanía interior habla de administración en términos internos.

(Excepción a la soberanía) Ningún Estado puede estar por encima del derecho internacional. NO HAY IGUAL DE DERECHO.

La desigualdad se da mediante el Consejo de Seguridad que tiene poder de veto.

En materia medioambiental (DIMA) hay principios propios. Todos los estados contaminan pero hay que diferenciar entre unos y otros, mas contamina más paga. Aca hay una **desigualdad soberana**.

Proceso de individualización del DI

Consiste en pensar en nuevos sujetos posibles, la figura del **inversor**. Un inversor puede demandar al Estado. Puede llevar a la justicia internacional al Estado. Ejemplos de los Fondos Buitre. No tiene capacidad plena.

2. De acción : Solo hacer.

- a. Cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales - art 2.2 y 2625
- b. Solución pacífica de las controversias - art 2.3 y 2625
- c. asistencias a la organización - art 2.5 y 2625
- d. autoridad de la Naciones Unidas sobre los Estados No Miembros - 2.6
- e. Cooperación pacífica entre los Estados - 2625

CUMPLIMIENTO DE BUENA FE

Comportamiento moral. Principio vitalizador. Busca limitar conflictos. Existe para evitar el comportamiento discrecional de los Estados.

ARTÍCULO 2.3 Y RESOLUCION

elementos para una controversia:

- Elemento subjetivo : Tiene que ser entre dos sujetos del derecho internacional, principalmente Estados

- Elemento objetivo :
- Elemento formal : tiene que haber exteriorización de la diferencia.

RESOLUCION: tipología medios

- A. Jurisdiccionales: no obligan a las partes pero se rige por la buena fe. VINCULANTES
- Arbitraje: Se emiten LAUDOS que OBLIGA.
 - Tribunales internacionales : ad hoc o permanentes. CIJ, CIDH, CPI.
- B. Políticos: Cualquier propuesta de solución puede ser considerada inamistosa por las partes. No hay decisión vinculante.
- Mega diplomáticas: Sin terceros. Negociación entre dos partes. Su función es preeliminar o epilogar. Pueden empezar a definir una solución o definirla finalmente. Es la más elegida. No obliga a los Estados. Sirve también para mantener las buenas relaciones. Tensión mínima o intermedia. Se ahorran también tiempo y burocracia
 - Buenos oficios: Entra un tercero moral. NEUTRAL. El tercero **facilita** la comunicación.
 - Mediación: 'amigo de las partes'. El tercero es más activo (comparando a los buenos oficios). Puede proponer soluciones
 - Encuesta: medio utilizado para investigar hechos. Versa sobre cuestiones de hechos.
 - Conciliación: Zona gris porque no se termina de definir si es medio político o jurisdiccional debido a sus características. Tendencia jurisdiccionalizadora del medio. Surge como crítica a la mediación y la encuesta (derecho clásico)
- Por sus efectos tiene carácter jurídico que está dado por su técnica procesal. Es integrada por juristas, Procedimiento de tribunales.

3. De prohibición: Solo no hacer .

- Prohibición de la amenaza o uso de la fuerza - contemplado en el 2.4 y 2625
- Denegación de ayuda a cualquier Estado sometido a acciones preventivas o coercitivas por parte de la Naciones Unidas - Capítulo séptimo de la carta, sistema de seguridad colectiva.
- No intervención en los asuntos internos de los Estados : art 2.7 y 2625

ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS - ADJUNTA 29/9

Antecedentes: Liga de las naciones, concierto de Europa, la carta del Atlántico, etc.

El principal antecedente es la Liga de las Naciones ya que vinculó a un gran número de Estados (60 aprox).

Órganos y organización

Seis órganos principales.

Los órganos subsidiarios derivan y complementan los órganos principales. Dependen de ellos y lo ayudan a cumplir su función. Ej: Comisión de derecho internacional público (CDI) y depende de la Asamblea General. La finalidad es tratar de codificar el DIP. Otro ejemplo es el CDDH que depende también de la Asamblea General. Cada órgano principal tiene sus órganos subsidiarios

1. PRINCIPALES:

- Órganos principales autónomos: Asamblea General
- Órganos principales con autonomía limitada : Consejo económico y social y el CAF
- Órganos principales de escasa autonomía : Secretaría general

ASAMBLEA GENERAL

Órgano principal, autónomo y plenario. Es plenario porque todos los Estados (193) forman parte de la Asamblea, es intergubernamental y recepta el principio de igualdad entre los Estados. Un Estado equivale a un voto. Su función principal es ser el foro de deliberación entre los Estados Miembros, luego supervisar las ONU mediante el plano administrativo

- Reuniones ordinarias: anuales desde septiembre hasta noviembre en la sede de NY.
- Reuniones extraordinarias: siempre que se pidan, el órgano que puede pedir las es el secretario general de la Asamblea General.

Para cada periodo se elige un presidente y 24 vicepresidentes, el pte no tiene voto. Ellos conforman el '**comité general**'. La asamblea (AGNU) se pronuncia mediante resoluciones, tienen carácter de soft law con peso político. Cada Estado miembro tiene un voto, pero en caso de excepción, se le puede quitar el voto al estado que no haya pagado las contribuciones a la ONU por dos años (art 19 ONU)

Al momento de votar:

- Las cuestiones importantes: requieren $\frac{2}{3}$ de los miembros presentes en votos afirmativos.
 - Elección de los miembros no permanentes
 - Admisión de nuevos miembros
 - Cuestiones de presupuesto
- Otras cuestiones: Se requiere la simple mayoría, o sea la mitad más uno.

Los estados pueden votar sobre si una cuestión es o no importante.

La asamblea general aspira al CONSENSO, llevar a cabo decisión sin voto. No suele realizarse vetos.

Las resoluciones se toman en plenario o en comisiones que son seis

1. Temas económicos y financieros
2. asuntos jurídicos
3. asuntos administrativos

El ámbito de competencia es que puede tratar cualquier tema excepto lo que concierne a seguridad nacional y que está siendo abordado por el consejo de seguridad. Res 377 amplía las facultades de la Asamblea General.

Si la asamblea trata un tema de seguridad, puede derivar en una recomendación.

ECOSOC

(Consejo económico y social) Órgano principal de autonomía limitado. Subordinado a la Asamblea General. Es el foro central de la ONU para debatir temas económicos, sociales y culturales. Está compuesto por 54 Estados. Mandato de tres años, renovables por tercios y reelección definida. Se suelen reunir ej junio y la cantidad depende de los habitantes de los continentes.

Cuenta con un presidente y cuatro vicepresidentes, se pronuncia mediante decisiones o resoluciones. Para que el ECOSOC saque una resolución debe ser aprobada por la Asamblea General.

Para votar tiene régimen de mayoría simple. Tienden al consenso para la toma de decisiones (artículo 62).

Nexo entre la ONU y las ONGS, sin este órgano las ONGs no podrán participar.

TRES GRADOS DE ONG : según sus fines

1. Generales: asisten a las reuniones de todos los temas.
2. Específicas : tratan un tema en particular
3. Demás ONGs: pueden asistir a las reuniones pero no a todas.

SECRETARIA GENERAL :

La 'escasez de autonomía' viene dado por las pocas funciones que tiene en comparación con las otras dos. Cuestiones administrativas. Compuesta para más de 40000 funcionarios divididos en departamentos, la cabeza es el secretario general. La función de la secretaria es prestar servicio a los demás órganos de la ONU.

El secretario general es Antonio Gutierrez (Portugal). La duración es indeterminada, la doctrina dice que es un 'acuerdo de caballeros' pq la persona elige cuándo irse. FUNCIONES

1. Administrativas: están en la carta : dar apoyo a los demás órganos, dar un resumen anual a modo de rendición de cuenta a la Asamblea general.
2. Políticas: no están en la carta : Buenos oficios, contribuir a la solución pacífica de las controversias, ser la voz de la ONU y llamar la atención mediática.

2. SUBSIDIARIOS:

3. ESPECIALIZADOS : Tiene especificidad en una materia. Celebrados por la ONU y otras organizaciones internacionales, ejemplo la OIT. Trabajan en conjunto para organizar ciertas temáticas

4. **FONDOS Y PROGRAMAS** : Surgen con un fin específico propuesto por cualquier órgano principal, que tiene un objetivo específico, ejemplo, PNUD (programa de naciones unidas para el desarrollo - década 80 's). Tiempo y objetivo bien específicos.

CONSEJO DE SEGURIDAD

Doble antidemocracia.

Integrado por 15 miembros, 5 permanentes (países : EEUU, Francia, China, Rusia Y UK) y 10 móviles, duran dos años en su cargo y tiene que representar a todas las áreas geográficas, elegidos por la Asamblea General.

Hay dos tipos de votación :

1. decisiones de procedimiento : son aquellas que requieren 9/15 votos. Suelen ser más administrativas
2. otras decisiones : requieren 9 votos afirmativos pero necesariamente deben votar afirmativamente si o si los 5 miembros permanentes. Son las decisivas o más importantes.

No se suele reformar la carta por la dificultad de juntar las mayorías necesarias, por lo que se dan cambios de hecho.

Funciones : armar misiones de paz , recomendar a miembros nuevos, recomendar la figura del secretario general.

Se puede reunir en cualquier momento, más que nada cuando hay problemáticas específicas.

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Tiene un estatuto aparte vinculado a la carta. Los Estados se pueden someter a la carta pero no a la corte, pero son pocos casos.

Órgano jurisdiccional, compuesto por 15 miembros que tienen que representar a todas las regiones, más todos los sistemas jurisdiccionales. No puede haber más de un juez de un mismo estado. Duran 9 años en sus funciones, se renuevan por tercios. Los únicos sujetos del DIP que pueden someter un conflicto en la Corte son los Estados. Los jueces son elegidos por la Asamblea en consejo del consejo de seguridad.

La corte tiene dos funciones :

1. La contenciosa : llevar una controversia entre dos estados
2. La consultiva: llenar vacíos jurisdiccionales.

Sus fallos son obligatorios.

Clase Adjunta

Responsabilidad internacional -

Hechos ilícitos cometidos por los Estados.

En 1948 la Asamblea General le pidió a la comisión de derecho internacional público que comience a trabajar en estos hechos. Demora más de 50 años.

Ventaja del proyecto : la CIJ se vale de este proyecto para analizar las controversias entre estados o para definir un fallo, a pesar de estar en la órbita de costumbre.

Desventajas : los Estados no van a ratificar el tratado por que no les conviene. La corte dejaría de aplicarlo como proyecto (costumbre) y sólo será oponible a aquellos que lo hayan ratificado.

Si un estado incumple alguna ley del derecho internacional público, es posible a ser sancionado.

Responsabilidad internacional : Tiene que quebrar una obligación internacional, el incumplimiento puede ser generado por cualquier fuente del DIP . Tiene que ser atribuible al Estado.

Ante el daño, está la obligación de reparar.

Elementos que activan la responsabilidad internacional :

1. Objetivo : El incumplimiento de la norma, dada por la ilicitud. Violación del Estado comprobada. Acción u omisión.
2. Subjetivo: Atribuible a un ente que actúe en nombre del Estado. La acción u omisión se tiene que dar por parte de quienes actúan en nombre del Estado. Abarca al poder Legislativo, ejecutivo y judicial
3. Temporal: implica que la obligación tiene que estar vigente al momento que se produce el incumplimiento.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

1. COMPLICIDAD

Es el caso de la complicidad entre Estados. Es cuando un Estado facilita u omite para que se genere la ilicitud. Implica la misma responsabilidad para ambos.

2.COACCIÓN CONTRA UN ESTADO

El culpable es quien coacciona, y el otro estado puede defenderse a través del 'actuará para evitar un mal mayor'

¿Cómo se invoca la responsabilidad?

La responsabilidad se invoca por escrito, que debe estar lo más completa posible. Realizado por un agente que actúe en nombre del Estado

Clase adjunta

Reparaciones : el proyecto no las enumera taxativamente pero se entienden estos ejemplos.

1. Económica: equivalente al ilícito cometido.
2. Pedido de disculpas públicos - Reparación formal
3. Pedidos de disculpas de presidentes por el acto de personas no autorizadas.

CONTRAMEDIDAS:

o *retorsión*. Acto legal pero que no es una buena práctica. El rompimiento de las relaciones diplomáticas entre países como Chile y Bolivia, puede considerarse como contramedidas.

Límites de las contramedidas

Clase adjunta

Integración regional

El proceso de integración nace de un tratado. Hay distintos modelos de integración como el económico, político, geoestratégico, etc.

Proceso de integración económica: El MERCOSUR aspira a ser un mercado común, pero no ha llegado a esa etapa, por lo que es una UNIÓN ADUANERA.

El mercado común implica la eliminación de los aranceles, por lo que la circulación de mercadería 'intra zona' no pagan aranceles. Los estados crean políticas públicas regionales cuyos objetivos son : fomentar el desarrollo económico, crear políticas industriales comunes, etc.

((La caída del UNASUR (2017) se da por la cuestión de Venezuela. Los países que la integraban tenían diferentes posturas sobre cómo abordar ese problema))

MERCOSUR - COMPOSICIÓN

Artículo 1

La estructura institucional del Mercosur contará con los siguientes órganos:

- I- El Consejo del Mercado Común (CMC); (órgano político)
- II- El Grupo Mercado Común (GMC); (órgano ejecutivo)
- III- La Comisión de Comercio del Mercosur (CCM); (genera política comercial y aduanera)
- IV- La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC);
- V- El Foro Consultivo Económico-Social (FCES);
- VI- La Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM)

Artículo 3

órgano superior del Mercosur al cual incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y para alcanzar la constitución final del mercado común.

Artículo 4

El Consejo del Mercado Común estará integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores; y por los Ministros de Economía, o sus equivalentes, de los Estados Partes.

El sistema es intergubernamental debido a que no hay autonomía porque sus representantes son funcionarios del gobierno de turno. No hay autonomía en cuanto a la designación de personas. En Argentina elegimos directamente a los representantes del MERCOSUR.

Protocolo de Ushuaia LEER - Protocolo de Montevideo

Clase adjunta

Unión Aduanera imperfecta. Cada proceso de integración tiene su propia definición como tal. Los grados de interacción económica son :

1. Acuerdos parciales : implica que los Estados se ponen de acuerdo para reducir los aranceles de una lista de productos. Genera la baja de precios y el aumento de la compra.
2. TDC o tratado de libre comercio : Los Estados profundizan los A.C y firman este tratado. Eliminan el arancel para **todos** los bienes. Ejemplo: NAFTA
3. Unión Aduanera : Eliminan arancel interno entre participantes y ponen un arancel externo único. Se orienta a la protección de la industria interna.
4. Mercado común : Objetivo aún no cumplido por el MERCOSUR. Es la U.A + libre circulación de bienes, servicios y mano de obra + políticas industriales comunes
5. Unión Económica : Mercado común + unión monetaria + políticas autonómicas + supranacionalidad.

Fondo de comercio estructural del MERCOSUR o FOCER .

Clase especial de los nuevos desarrollos del derecho del mar.

En el derecho del mar hay tensión entre los Estados ribereños y los que no lo son.

Estados ribereños. división.

1. Mediterráneos : sin costa
2. Estados sin costa con intereses divergentes

Los derechos de los Estados costeros sobre el mar

El mar : elemento desconocido .

Las grandes civilizaciones buscaban dominar el mar que les servía tanto para el comercio como para la defensa de sus pueblos. Desde 1805 hasta el final de la segunda guerra mundial, los británicos tienen total dominio sobre el mar. Esto le permite al Reino Unido establecer diferentes normas sobre el derecho de mar, si bien no son tantas leyes, se codifican como costumbres.

Belgrano veía al mar como una oportunidad y lo expresó en los 'escritos económicos'.

Codificando las normas marítimas consuetudinarias : Ginebra 1958-60.

- I. Convención sobre el mar territorial y la zona contigua
- II. Convención sobre Alta Mar
- III. Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de alta mar
- IV. Convención sobre la plataforma continental

La república Argentina NO ratificó las convenciones.

El mar epicontinental argentino

El concepto jurídico comenzó a desarrollarse a partir del decreto firmado el 11 de septiembre de 1946 por Perón, mediante el cual se declara perteneciente a la soberanía de la Nación el mar epicontinental y el zócalo continental argentino dejando a salvo del principio de la libre navegación.

Kunz afirma que la Argentina quien introdujo el concepto de mar epicontinental en forma jurídica.

Intento de codificación total

1. Declaración de principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y subsuelo (resolución 2749/70 de la Asamblea General de la ONU). Se considera como patrimonio común de la humanidad.
2. III conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
3. Convención de la ONU sobre el derecho del mar

Dominio Marítimo

- a. Aguas interiores : Concepto de la autoridad del Estado en esa área. Mares interiores. Puertos y radas

- b. Mar territorial. Bahías, golfos, islas y porción de tierra. Es la extensión del dominio del Estado sobre el mar que puede controlar. El límite interior es desde donde miro el mar. El límite exterior se mide desde donde termina.
- c. Deslinde de zona de mar territoriales enfrentadas y adyacentes.

Estados ribereños y mar territorial

La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorios y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado archipelágico de sus aguas archipelágicas, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial.

Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial y al subsuelo.

Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de las líneas de bases.

Se entiende por línea de base a la línea de bajamar.

Derechos de la comunidad internacional : pasaje inocente

1. Acceso de buques de guerra extranjeros
2. Acceso de buques mercantes extranjeros
3. Excepciones a la competencia del Estado del pabellón
4. Delito que tenga consecuencias para el Estado ribereño, perturbe la paz o el bien del orden del mar territorial, cuando el capitán o un agente diplomático soliciten la asistencia de las autoridades locales, cuando sea necesario para la represión del tráfico ilícito de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas.

Zona contigua

Es una zona que se extenderá hasta las 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales mide la anchura de su mar territorial el Estado ribereño, que podrá tomar las medidas necesarias para :

- Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial
- Sancionar las infracciones de esas leyes los reglamentos cometidas en su territorio o mar territorial

Zona económica exclusiva

Es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste en la cual el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de la exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y del subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona.

Es la jurisdicción para el establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras.

Derechos de los demás estados (comunidad internacional)

- Los demás estados gozan de las libertades de navegación y sobrevuelo y tendido de cables y tuberías submarinos
- Deben cumplir con las leyes y reglamentos establecidos por el estado ribereño
- El estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos de su zona económica exclusiva

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL:

La responsabilidad internacional existe para los sujetos del DI desde el momento en que asumen una obligación, lo que los convierte en responsables de actuar de acuerdo con su prescripción. La responsabilidad no nace con la violación del derecho, sino que se trata de una **cualidad** reconocida a todos los sujetos del DI en los límites y formas particulares que resultan de sus diferentes subjetividades internacionales, ya que está directamente vinculada con la capacidad de quedar obligado que tiene cada uno de ellos.

El desarrollo del régimen pluridimensional de la responsabilidad internacional:

El primer paso concreto hacia el estudio de la responsabilidad lo hallamos en las obras de Belli y Gentili, a inicios del siglo XVII. Ambos autores se hicieron esta pregunta: ¿Por qué las personas deben sufrir las consecuencias de los errores que cometen sus príncipes?

El primero en plantear el tema de la responsabilidad internacional desde una visión jurídica fue Hugo Grocio, siendo uno de los “padres” del Derecho Internacional. Este autor enfocó el tema desde la legislación de la guerra y sus consecuencias, preguntándose por la responsabilidad del soberano en caso de entrar en una guerra declarada injusta, y por la reparación de los daños.

Su tratamiento ganó tracción tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Tras crearse la Sociedad de las Naciones en 1919, el tema de la responsabilidad internacional fue puesto por primera vez bajo revisión para su codificación. En 1930, los Estados se reunieron en La Haya para tratar tres temas: la nacionalidad, la extensión de las aguas territoriales y la responsabilidad internacional de los Estados.

La Segunda Guerra Mundial interrumpió los progresos. Con la creación de la ONU, la codificación de la responsabilidad volvió a ocupar un lugar destacado ya que en 1948 la AGNU asignó a la recién creada Comisión de Derecho Internacional el estudio de la responsabilidad internacional de los Estados.

En ese momento la CDI estaba sumergida en los trabajos que darían forma a la Convención de Viena de 1969 y por eso se limitó a designar en 1956 a un Relator Especial sobre la Responsabilidad Internacional de los Estados:

1. García Amador: El jurista cubano mantenía una visión tradicional del tema, orientando el trabajo hacia la responsabilidad de los Estados en caso de incumplimiento de sus obligaciones de respetar la personalidad y las propiedades de ciudadanos de otros Estados en el propio territorio. Centraba la atención en la responsabilidad surgida de relaciones bilaterales, dejando fuera asuntos de interés de la sociedad internacional.
2. El rol de Relator Especial fue tomado después por Roberto Ago que recondujo el trabajo de la CDI por una doble vía: Adoptó un enfoque basado en la consideración exclusiva de normas secundarias e incorporó la responsabilidad “comunitaria” a la bilateral.

Con esto Ago limitaba el alcance de la regulación de la responsabilidad internacional estatal y extendía su aplicación a todo el campo del DI, incluyendo normas bilaterales como la multilaterales. Decidió organizar el trabajo en dos etapas: la inicial consistiría en identificar las reglas sobre cuándo y cómo nace la responsabilidad internacional de los Estados y luego avanzaría en el estudio de sus consecuencias.

3. Un nuevo Relator Especial fue designado: James Crawford lideró la elaboración de un nuevo proyecto, que se basaría en el primero y en las respuestas de los Estados al mismo. Su labor consistió en adaptar el primer proyecto para lograr un texto consistente y políticamente viable, concluyendo en 2001 con la presentación del “Segundo Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad Internacional de los Estados por la realización de hechos ilícitos” a la Asamblea General en 2001 que lo adoptó mediante resolución “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos” (A/Res/56/83).

Mediante la Resolución 31/97 llamó a la CDI a iniciar su labor en el estudio de la responsabilidad internacional por hechos lícitos lo que llevó a la creación, en 1978, de un Grupo de Trabajo de la CDI sobre el tema.

La CDI logró redactar un proyecto de 17 artículos sobre Responsabilidad Internacional por actos no prohibidos por el DI, pero este no logró generar el apoyo de los Estados miembros requerido para avanzar. Se vio que el problema estaba dado por el abordaje de dos focos simultáneamente, la prevención de los conflictos y las consecuencias de los mismos. Por lo que la CDI propuso en 1998 un texto de 17 artículos sobre prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas, sin referencias a la responsabilidad que acarrearía su verificación.

Cerrada la prevención, la CDI inició en 2002 la consideración de la responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por un daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas.

Los regímenes de la responsabilidad internacional en particular:

1. **La responsabilidad internacional del Estado por hechos y actos internacionalmente ilícitos (responsabilidad subjetiva).**

Aborda una obligación que incumbe, según el derecho internacional, al Estado al que le es imputable un acto u omisión contraria a sus obligaciones internacionales, de dar una reparación al Estado que ha sido víctima en sí mismo o en la persona o en los bienes de sus nacionales.

El régimen de la responsabilidad internacional por actos ilícitos cometidos por el Estado nos permite hacer aplicación de un principio básico común a todo el derecho: la violación de una obligación jurídica da nacimiento a una obligación nueva que busca su adecuada reparación.

El principal documento que expresa las reglas aplicables para este caso es el “**Segundo Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos**” elaborado por la CID que ha ganado importancia como soft law y ha sido utilizado las sentencias de diferentes órganos judiciales, incluyendo la CIJ.

La condición necesaria para que se ponga en marcha el régimen de la responsabilidad internacional está dado por la comisión de un ilícito internacional por parte de un Estado. El Segundo Proyecto establece que cuando un Estado realice un comportamiento que le es atribuible según el DI y que conlleva la violación de una obligación internacional a su cargo, se constituye un ilícito internacional (artículo 2).

Conforme esa definición se establece la norma general de que imputación de una conducta a un Estado:

1. Elemento objetivo: dado por el comportamiento de un Estado en violación de una obligación internacional, o sea que sólo el derecho internacional es tenido en cuenta para calificar a un hecho como ilícito.

Es irrelevante la fuente que diere lugar el hecho internacionalmente ilícito (art. 12 del SP) pero si es relevante el momento en que se produce la violación, ya que esta **debe estar en vigor** para el autor del hecho al momento de su realización, y deriva en diferentes esquemas de violación de normas primarias:

- La violación consistente en un único acto: se verifica al momento en que se perfecciona dicho acto, aun cuando sus efectos perduren en el tiempo.
- La violación se configura como un acto continuo: la violación se mantiene durante todo el período en el cual el hecho violatorio de la norma continúa.
- La violación de una obligación de prevención: ocurre cuando se produce el acontecimiento que debía ser previsto, y se extiende durante el período en el cual ese acontecimiento continúa y el Estado no actúa de conformidad con su obligación.

Junto a estos tres supuestos se encuentra el de la violación de una norma internacional por un hecho compuesto. En este caso lo que produce la violación es una serie de acciones u omisiones que constituyen el hecho ilícito. La violación se extiende durante el período que se inicia con la primera acción de la serie y continúa se prolonga mientras la serie se prolongue y se mantenga en oposición con la obligación.

2. Elemento subjetivo: *“El principio universalmente aceptado es que los Estados son internacionalmente responsables sólo por sus propios actos o hechos ilícitos, es decir, por aquellos que se le pueden imputar o atribuir”.*

El SP se refiere a esto en su artículo 2 como la posibilidad de atribuir al Estado la acción u omisión constitutiva del ilícito internacional.

¿Quiénes son las personas cuya conducta se atribuye al Estado?: Se establece una regla general bien explícita: serán hechos de un Estado los comportamientos activos u omisivos realizados por uno o varios órganos de dicho Estado actuando en el ejercicio de las prerrogativas del poder público. En este sentido se expresa el artículo 4 del SP al considerar hecho del Estado al comportamiento de todo órgano suyo que tenga la condición de tal según su derecho interno (funciones ejecutiva, legislativa o judicial) y cualquiera sea su carácter: interno o internacional, superior o subordinado.

Podrán imputarse al Estado los comportamientos llevados adelante por:

- Los órganos de Estado: pertenecen al poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial.
- Entidades públicas territoriales: entidades facultadas para ejercer prerrogativas de poder público
- Personas o grupos que actúan bajo la dirección o el control del Estado.
- Actuación ultra-vires de órganos del Estado: cuando un órgano del Estados actúa más allá de su competencia.

- Actos particulares: en principio no son atribuibles al Estado, pero esto no impide que un Estado pueda resultar responsable por actos de particulares cuando no ha prestado debida diligencia para impedirles y derivan en un ilícito internacional.
- Violencia civil, insurrecciones, guerras civiles, actuación de movimientos de liberación nacional: el Estado no es responsable por las acciones de alborotadores, insurrectos, rebeldes, o grupos de liberación nacional actuando en su territorio. No obstante, si se produce un ilícito internacional por alguno de ellos pesa sobre el Estado demostrar que ha actuado frente a la situación con la debida diligencia.
- Hechos de órganos de otros Estados en el propio territorio: la regla es que "La conducta de un órgano de un Estado no es atribuible a otro Estado como fuente de responsabilidad internacional por el mero hecho de que haya tenido lugar en su territorio".

Como se ve, en ninguno de los casos se habla de la producción de daños, y esto se debe a que la responsabilidad internacional por hechos ilícitos no requiere su existencia sino el **quiebre de la norma internacional**, aun cuando del mismo no se desprenda ningún daño verificable.

EJEMPLO: avión extranjero que sobrevuela el espacio aéreo nacional de un Estado. El solo sobrevuelo no produce daño, pero quiebra la norma internacional dando lugar por lo tanto a la aplicación de las normas secundarias que regulan la responsabilidad internacional.

Es posible considerar que el mantenimiento del respeto al DI es un valor en sí mismo, y por tanto su ruptura significa un daño intangible, de lo que resultaría que el solo quiebre de una norma es dañino en sí mismo.

De los ilícitos a los crímenes internacionales: la noción de violación grave del Derecho Internacional:

La violación de normas internacionales puede afectar un valor tan esencial para la comunidad que su violación fue señalada en el Primer Proyecto como un **"crimen internacional"**.

Este tipo de obligaciones está vinculado con el ius cogens y su recepción en el Primer Proyecto se encontraba en el artículo 19.3, donde se afirmaba que un crimen internacional podría resultar de:

1. Una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales como la que prohíbe la agresión;
2. Una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del derecho de libre determinación de los pueblos, como la que prohíbe el establecimiento o mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial;
3. Una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del ser humano, como las que prohíben la esclavitud, el genocidio, el apartheid;
4. Una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del medio humano, como las que prohíben la contaminación masiva de la atmósfera o de los mares.

Cuando se presentó a los Estados el PP la noción de crimen internacional generó fuertes rechazos, lo que llevó a la supresión del concepto de "crimen internacional". Este tema se transformó mediante una transmutación jurídica: el artículo 40 del SP refiere a "la responsabilidad internacional generada por una violación grave por el Estado de una obligación que emane de una norma imperativa del derecho internacional general", este artículo establece que *"La violación de tal obligación es grave si implica el incumplimiento flagrante o sistemático de la obligación por el Estado responsable"*. De esta resulta que la gravedad de la violación viene dada por la flagrancia o sistematicidad con que se viola la norma imperativa del DI, por lo que puede surgir de:

- a. La importancia asignada al valor protegido, como ocurre en el caso de la prohibición del recurso a la fuerza armada, supuesto en el que será suficiente un único acto violatorio de la norma.
- b. La intensidad de la violación, como ocurre en el caso de la violación sistemática de los derechos humanos, donde la forma o la prolongación en el tiempo de la situación violatoria de la norma jugarán un papel decisivo en su calificación.

Circunstancias que excluyen la ilicitud:

Existen circunstancias cuya presencia importa la pérdida de la ilicitud de actos que de otra forma hubiesen sido ilícitos, y conllevan la inexistencia de responsabilidad internacional. El Estado no se libera de su responsabilidad, sino que esta no llega a constituirse por quedar borrado uno de sus elementos: la ilicitud del comportamiento.

El SP reconoció seis circunstancias que “eliminan” la ilicitud del accionar de un Estado:

1. Consentimiento del Estado perjudicado: no se puede reclamar contra el hecho de otro para el cual se ha prestado consentimiento. El ejemplo clásico en este caso es el del envío de tropas de un Estado a otro a petición del segundo. El Estado sabe sobre la ilicitud del hecho, pero le da consentimiento de igual manera.

2. Contramedidas: (modalidad de reparación y exclusión de ilicitud) son represalias de un Estado contra otro a través de acciones que en sí mismas hubiesen constituido ilícitos internacionales, como el incumplimiento de un tratado, pero que son adoptadas como reacción ante una conducta ilícita previa del otro sujeto.

La aplicación de contramedidas debe respetar una serie de **condiciones**:

- a. Deben darse en respuesta a un hecho ilícito internacional previo.
- b. Deben estar precedidas por un requerimiento de **cesar** en la violación al DI y de **reparar** sus consecuencias dirigido al infractor, en una notificación que ofrezca la apertura de negociaciones.
- c. Deben haberse **agotado** previamente todos los medios conducentes a la **solución pacífica** de la controversia.
- d. No pueden asumir la forma de uso de la fuerza armada.
- e. No pueden violentar el ius cogens ni obligaciones erga omnes.
- f. Deben ser **proporcionales** en cuanto a su naturaleza e intensidad al ilícito que les precede.

No se puede invocar de oficio.

3. Fuerza mayor: el Estado, por cuestiones ajenas a su voluntad, está imposibilitado de cumplir con su obligación por causa de un **acontecimiento exterior imprevisible** o de una fuerza irresistible. Exclusión de la ilicitud del Estado frente a un evento que no puede modificar y cuyas consecuencias no puede evitar. El Estado enfrenta una situación en la que ha perdido la capacidad de libre elección.

EJEMPLO: Un barco que sufre un desperfecto técnico ingresa en aguas jurisdiccionales sin pedir autorización a las fuerzas del país, incumpliendo así con los protocolos.

4. Peligro extremo: se trata de la situación en que un órgano del Estado queda en la disyuntiva entre violar una obligación internacional o poner en peligro su propia vida o la vida de las personas confiadas a su cuidado.

Para que se configure esta causal de exclusión de ilicitud deben darse dos condiciones:

- la situación de peligro extremo no debe ser consecuencia del comportamiento del Estado que la invoca, ni este debe haber contribuido a su creación aunque sea en forma parcial;
- por otra, la situación creada como consecuencia de las acciones tomadas por un Estado aludiendo peligro extremo no deben crear otro peligro que sea de intensidad similar o mayor.

EJEMPLO: Un barco ingresa en la costa de otro país, por un desperfecto técnico que pone en riesgo la seguridad medioambiental al derramarse barriles de petróleo. Por lo que viola una norma internacional pero evita un peligro extremo.

5. Estado de necesidad: ocurre cuando está en riesgo un interés esencial del Estado y, para protegerlo, se viola una obligación internacional. Desde ya que no puede ir contra una obligación originada en una norma de ius cogens ni contra obligaciones convencionales en las que se haya estipulado que no se pueda invocar esta causal.

Es una medida muy controvertida utilizada por los gobiernos de facto, objetando que el interés supremo era un *bien público*.

6. Legítima defensa: solamente alegable cuando se emplea con finalidades defensivas, constituye una de las pocas excepciones al principio que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La legítima defensa está expresamente prevista en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y será estudiada en detalle en el capítulo sobre el sistema de seguridad internacional.

La invocación de la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos y sus consecuencias:

Para poner en marcha las reglas sobre responsabilidad internacional debe existir primero una **violación de una norma primaria** que impone derechos y obligaciones. Debe verificarse la existencia del ilícito como paso previo para que el régimen de responsabilidad pueda ser invocado. La verificación de un ilícito no afecta la validez de la norma que le diera origen, que mantiene su vigencia durante y después de la tramitación de la responsabilidad internacional. El régimen de responsabilidad por hechos ilícitos de un Estado tiene dos vías:

1. Bilateral: el Estado **lesionado** notifica su reclamación al Estado autor del ilícito, pudiendo señalar qué norma primaria entiende violada, el comportamiento que debería observar el Estado responsable para poner fin al hecho ilícito y la forma que debería adoptar la reparación. Esta notificación suele llevar en la práctica al establecimiento de negociaciones entre las partes o a otros procesos de solución de controversias

2. Mediante invocación jurisdiccional, a través del recurso a tribunales. El SP identifica tres formas que puede asumir la reparación del ilícito internacional. En primer lugar se debe buscar la restitución, de manera que se retrotraiga la situación al statu quo anterior. De no ser posible, se recurre a la indemnización. Se encuentra a la satisfacción, que atiende al daño inmaterial que se haya producido como consecuencia del ilícito. Cubre el daño a la dignidad, al honor, o al prestigio del Estado, y puede tomar la forma de disculpas y de castigo. No son excluyentes sino complementarias.

¿Quién puede presentar reclamaciones de reparaciones? El SP establece como principio que pueden reclamar los Estados lesionados, entendiendo que tienen una doble base:

1. Por el origen de la obligación. La norma violada debe crear una relación jurídica entre el Estado lesionado y el Estado autor del ilícito.
2. Por la medida en que se ve afectado por el incumplimiento de la obligación: la violación de la obligación debe afectar especialmente al Estado que pretende ser reconocido como lesionado o debe modificar radicalmente la situación de todos los demás Estados con los que existe esa obligación con respecto de su futuro cumplimiento.

Ambas condiciones deben darse de **forma simultáneo**. Ante una obligación que un Estado debe a múltiples contrapartes por derivar de una norma multilateral, no todas las partes cuyos derechos se ven violados por el ilícito internacional pueden ser consideradas Estado lesionados.

Es de aplicación el “**filtro de la especial afectación**”, por lo que para poder ser considerado Estado lesionado se debe demostrar que el ilícito afecta a quien pretenda serlo de tal manera que su situación particular se diferencia y se hace más gravosa que las de las demás partes respecto de los cuales existe idéntica obligación.

Junto al Estado lesionado el SP reconoce un segundo grupo de países que pueden invocar la aplicación del régimen de responsabilidad basado en la naturaleza de la norma quebrantada. Estamos ante el caso del **Estado invocante** que surge cuando:

- La norma violada integra el ius cogens o establece obligaciones erga omnes: todo Estado será considerado invocante y podrá solicitar se ponga en movimiento el régimen de responsabilidad internacional por hechos ilícitos del Estado.
- La norma violada implica una obligación asumida por el Estado que comete el ilícito para con un grupo de Estados y ha sido establecida para la protección de un interés colectivo del grupo. En este supuesto cualquier miembro del grupo puede ser tenido por Estado invocante

A diferencia del Estado lesionado, el invocante no puede reclamar la reparación de daños para sí mismos sino en favor de un Estado lesionado, pero sí puede reclamar la cesación del comportamiento ilícito y el otorgamiento de garantías de no repetición. La única diferencia que existe entre unos y otros aparece respecto del contenido de la reparación que puede ser reclamado.

Cuando se trata de la “**violación grave**” (dado que la lesión es contra la comunidad internacional en su conjunto) cualquier Estado tiene el derecho de reclamar independientemente de que pueda o no ser

considerado estrictamente como “Estado lesionado”. A ello se agrega la obligación para todos los Estados de cooperar para ponerle fin a la violación grave.

La responsabilidad internacional del Estado por hechos lícitos (responsabilidad objetiva o por riesgo):

La posibilidad de responsabilizar a los Estado por la realización de **hechos no prohibidos** por el DI cumple una función primordial. La base que sostiene la posibilidad de establecer responsabilidades por hechos internacionalmente lícitos es múltiple. Estos hechos se originan en la realización de actividades cuyos beneficios son considerados “sociales”, por lo que los costos eventuales también deben ser socializados de alguna manera, sin con ello librar de responsabilidad al “explotador” de la actividad, ya que los eventuales daños se entienden como costos eventuales inherentes a la actividad. Por otra parte, se trata de actividades que, por producir los beneficios sociales antes aludidos, no conviene prohibir.

A ello se agrega que se trata de casos en los que la reparación de eventuales daños debe ser rápida. La utilidad social de ciertas actividades ultra peligrosas, como el uso de energía nuclear o el lanzamiento de objetos al espacio exterior, crea “una zona gris entre la legalidad y la ilicitud. A diferencia de las obligaciones que emergen del hecho ilícito para el Estado autor (impuestas en normas secundarias) la responsabilidad sine delicto se ubica en el terreno de las normas primarias. La indemnización correspondiente al daño producido tendría el carácter, no de sanción, sino de una prestación establecida por la norma primaria.

El Estado que decidía libremente realizar actividades peligrosas debía también asumir responsabilidad por las consecuencias internacionales dañosas que pudieran derivar de la misma.

El problema que enfrenta la responsabilidad por hechos lícitos es muy diferente al de la responsabilidad por hechos ilícitos. La responsabilidad por hechos lícitos ya no se basa en el comportamiento contrario a una norma por parte de un Estado. La imputabilidad de la conducta riesgosa al Estado ya no es relevante. La prueba de responsabilidad de un Estado por hechos lícitos reemplaza el rol que ocupa la culpa en la responsabilidad internacional por hechos ilícitos hacia el vínculo causal entre el origen del daño y el daño efectivamente producido y de allí que la responsabilidad por hechos lícitos o no prohibidos por el DI se conozca también como responsabilidad objetiva (por eliminación del elemento subjetivo)

De esto se desprende una nueva diferencia entre la responsabilidad por hechos ilícitos del Estado y la responsabilidad por hechos no prohibidos por el DI: mientras la primera se sustenta en normas consuetudinarias, la segunda solo es de aplicación cuando existe un tratado internacional que decide su aplicación a una actividad específica.

El proyecto de artículos sobre la prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas:

El “Proyecto de Artículos sobre la Prevención del Daño Transfronterizo resultante de Actividades Peligrosas” fue trabajado dentro de la CID con énfasis en la situación del daño ambiental. Este proyecto se enfoca en las acciones de prevención que los Estados deben tomar en caso de realizar actividades peligrosas en su territorio, y no requieren de la causación de daño para su aplicación.

Está formado por primarias que regulan comportamientos de los Estados, imponiendo derechos y obligaciones. El elemento crítico que informa la redacción de los artículos sobre prevención es el de **riesgo**, que no puede ser origen de reparaciones cuando no se origina en actividades ilícitas. *El riesgo debe gestionarse, minimizarse mediante instrumentos y medidas reglamentarias para ser efectivo, un régimen que busque regular el riesgo debe estar enfocado en la minimización del riesgo y no únicamente en la reparación. Cuando se trata de riesgos, la prevención equivale a la minimización y la gestión de riesgos. En segundo lugar, para proporcionar reparación, se deben establecer umbrales de aceptabilidad del riesgo, incluida una combinación de la probabilidad de daño potencial y su magnitud. Eso es lo que se buscó con el proyecto sobre prevención, cuyo primer artículo define su alcance extendiéndolo a “las actividades no prohibidas por el derecho internacional que entrañen el riesgo de causar, por sus consecuencias físicas, un daño transfronterizo sensible”.* Esta definición deja claro que los artículos se aplican a un conjunto reducido de actividades peligrosas, alcanzando solamente a aquellas que:

1. No estén prohibidas por el DI.
2. Tengan su origen en un Estado y capacidad de producir daños en otro u otros.
3. Creen un riesgo de causación de daño que pueda ser calificado como sensible.

- a. El riesgo debe ser interpretado de forma objetiva en tanto estimación de la posibilidad de daño que un observador debidamente informado haya tenido o debido tener
- b. El daño alcanza al causado a personas, bienes o al medio ambiente.
- c. La sensibilidad refiere a daños que presenten alta probabilidad de causar daño transfronterizo sensible y baja probabilidad de causar daño transfronterizo catastrófico.

El calificativo “**sensible**” es ambiguo, y establece que deberá ser precisado para cada caso sobre la base de consideraciones de hecho.

1. Que el daño sensible sea consecuencia de las características físicas de actividades peligrosas, es decir que estas deben tener existencia física. Este último elemento es importante, ya que permite identificar que la actividad nuclear es peligrosa no por el posible uso bélico que entraña, sino porque su realización, sin importar el fin de la energía producida, es peligrosa en sí misma.

Las obligaciones básicas que establecen los artículos son:

- a. Adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir un daño transfronterizo sensible o minimizar el riesgo de causarlo: Se incluyen medidas legislativas y administrativas. Según lo explicó la propia CDI “**medidas apropiadas**” está ligada al concepto jurídico de **diligencia debida**.
- b. Cooperar de buena fe con otros Estados interesados, siendo tales aquellos que podrían sufrir los daños si se concreta el riesgo.
- c. Solicitar, cuando sea necesario, la asistencia de organizaciones internacionales competentes para la prevención del daño y la minimización del riesgo.

Los Estados deberán establecer procedimientos de autorización previa para la realización de las actividades potencialmente riesgosas, para introducir cambios importantes en las mismas, y para introducir cambios que pudieran convertir a actividades no riesgosas en riesgosas. El otorgamiento de autorizaciones previas deberá basarse en una evaluación del daño transfronterizo potencial de la actividad como única variable. Si de la evaluación resulta la existencia de riesgo de causar daño no significa que la actividad no pueda desarrollarse, sino que el Estado de origen deberá notificar de ello al Estado que pueda resultar afectado, quien tendrá seis meses para plantear sus puntos de vista al Estado de origen. A solicitud los Estados interesados deberán celebrar consultas dirigidas a buscar soluciones sobre medidas a adoptar para prevenir un daño sensible o minimizar el riesgo de causarlo. Se acuerda un “**plazo razonable**” para dichas consultas. Las consultas deberán buscar una solución equitativa teniendo en cuenta “todos los factores y circunstancias pertinentes”. Las negociaciones entre los Estados también tendrán lugar cuando uno de ellos entienda que una actividad a desarrollarse en por otro es causa riesgo de daños transfronterizos, aún cuando se niegue. Queda también a cargo del Estado de origen el establecimiento de planes de contingencia que permitan hacer frente a eventuales situaciones de emergencia.

El proyecto de artículos sobre asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas:

El Proyecto de artículos sobre asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas es el que incorpora más elementos innovadores de entre todos los proyectos, “proporcionando a los Estados la debida orientación con respecto a las actividades peligrosas no incluidas en acuerdos específicos e indicando las cuestiones que habría que regular en tales acuerdos”. Los artículos son sobre **prevención**, comenzando porque su aplicación **no requiere existencia de nexo subjetivo entre el daño y el explotador** o el Estado, y puede estar limitada por condicionantes y excepciones. Se mantiene la referencia a que el daño es “sensible”, pero agrega una lista de casos que incluye:

- I. La muerte o las lesiones corporales;
- II. La pérdida de un bien, o un daño causado a un bien, incluido cualquier bien que forme parte del patrimonio cultural;
- III. Una pérdida o daño resultante del deterioro producido en el medio ambiente;
- IV. Los costos de las medidas razonables de restablecimiento del bien o del medio ambiente, incluidos los recursos naturales;
- V. Los costos de las medidas razonables de respuesta.

Los últimos tres incisos están referidos al daño que se produce al medio ambiente protegiéndolo como entidad. *“El medio ambiente comprende los recursos naturales, tanto abióticos como bióticos, tales como el aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora y la interacción entre estos factores, y los aspectos característicos del paisaje”*).

En este proyecto se introducción de la figura del **operador** o **explotador** de la actividad peligrosa, quien deviene en el principal foco en la asignación de pérdidas causadas por actividades lícitas pero peligrosas: *“La responsabilidad [de afrontar las pérdidas generadas por los daños por actividades peligrosas] recae principalmente en el operador, aunque puede recaer en otras entidades designadas por acuerdo o por ley, siempre que la persona o entidad en cuestión esté funcionalmente al mando o control, o dirija o ejerza la supervisión general”*.

Por la existencia de los deberes de prevención del Estado la articulación entre las responsabilidades del operador y del Estado en cuyo territorio se realiza la actividad peligrosa son **concurrentes**.

Otro elemento para destacar es el **llamamiento** que se hace a los Estados para que elaboren regímenes de regulación de las reparaciones para las diferentes actividades que puedan ser tenidas por peligrosas. Esto deja librado a cada Estado la adopción de medidas tendientes a garantizar las indemnizaciones por daños resultantes de actividades peligrosas y establecen que estas “deberían” incluir:

- La responsabilización del explotador, entendiéndolo como toda persona que controla la actividad en el momento en que se produce el incidente causante del daño
- La imposición al explotador de mantener un seguro u otra garantía financiera que dé certeza a su capacidad para afrontar eventuales indemnizaciones

Estas previsiones se completan con la referencia a la necesidad de que existan recursos efectivos tanto en el Estado que resulta dañado como en el Estado de origen que habiliten la jurisdicción interna a quienes resulten sus víctimas, sin por ello desconocer la posibilidad de acudir a la jurisdicción internacional.

La indemnización debe ser “**adecuada**”, alcanzando todo daño susceptible de evaluación financiera sufrido por el Estado en sus bienes o su persona, más los gastos razonablemente realizados para remediar o minimizar daños sufridos. Se señala que el monto no debe tener una función punitiva, y que la víctima debe ser reparada por sus pérdidas, pero no obtener beneficios económicos por el daño causado.

¿Cuándo se puede considerar “adecuada” una indemnización?

El principio general es que *“Una indemnización es adecuada siempre que se cumplan todos los requisitos relativos a las garantías procesales. Siempre que la indemnización concedida no sea arbitraria y gravemente desproporcionada al daño sufrido realmente, aun cuando no represente una compensación completa, podrá considerarse adecuada. Dicho de otro modo, con la palabra “adecuada” no se quiere dar a entender “suficiente”*.

La responsabilidad de sujetos de DI diferentes al Estado:

El reconocimiento de subjetividad a entidades diferentes del Estado fue produciendo la necesidad de establecer regímenes que permitieran hacerlas internacionalmente responsables.

La responsabilidad de las organizaciones internacionales:

En el 2000 la CDI había comenzado a estudiar la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales (OI) por hechos ilícitos. En 2002 Giorgio Gaja fue designado como Relator Especial y se inició la labor del cuerpo, que en el año 2009 presentó una primera versión de artículos. En mayo de 2011 la CDI presentó sus *“Artículos sobre la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales”*

Estos artículos brindan una definición de OI: *“una organización instituida por un tratado u otro instrumento regido por el derecho internacional y dotada de personalidad jurídica internacional propia. Además de los Estados, las organizaciones internacionales pueden contar entre sus miembros con otras entidades”*.

Lo primero sobre la responsabilidad internacional de las OI es que refieren **exclusivamente** a la **responsabilidad por hechos ilícitos**, lo que resulta de su artículo 1º cuando establece su ámbito de aplicación:

1. La responsabilidad internacional de una organización internacional por un hecho internacionalmente ilícito.
2. La responsabilidad internacional de un Estado por un hecho internacionalmente ilícito relacionado con el comportamiento de una organización internacional.

El Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de las Organizaciones Internacionales refleja la estructura del Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad del Estado [por hechos ilícitos], con una serie de disposiciones que han pasado de un texto al otro con las modificaciones necesarias.

La CDI avanza sobre el **elemento objetivo** de la responsabilidad de las OI ampliando la comprensión de “**ilícito internacional**”.

En cuanto al **elemento subjetivo**, los artículos sobre responsabilidad de las OI consideran como propio de una organización el **comportamiento realizado por sus órganos** o agentes, entendiendo por tales a los funcionarios u otras personas por medio de las cuales actúa la organización. De esto deriva que el comportamiento imputable a la organización debe ser realizado en el marco del ejercicio de las funciones asignadas a sus órganos o agentes. Es importante hacer clara la cuestión de la extensión del control.

El Secretario General de la ONU en 1996, en su informe sostuvo que: *La responsabilidad internacional de las Naciones Unidas por las actividades de sus fuerzas en un conflicto armado se basa en la suposición de que la operación de mantenimiento de la paz se realiza bajo el mando y control exclusivos de las Naciones Unidas. Cuando una operación autorizada en virtud del Capítulo VII se lleva a cabo bajo el mando y control de un país o países determinados, la responsabilidad internacional por las actividades de las fuerzas incumbe al Estado o Estados que llevan a cabo la operación. Cuando se realizan operaciones conjuntas, la responsabilidad internacional por la conducta de las tropas incumbe a la entidad a la que se haya encomendado el mando y el control de las operaciones (...) El principio de que, en las operaciones coordinadas, la responsabilidad por los daños causados por las tropas en violación del derecho internacional humanitario incumbe a la entidad que tiene el mando y el control de la operación o la acción concreta es un principio bien establecido de la responsabilidad internacional.*

Sobre lo referido a las acciones de las OI en relación con el hecho de un Estado o de otra organización internacional. Se sostiene allí que una organización internacional que presta ayuda, asistencia, dirige o controla a un Estado o a otra organización internacional es responsable por la comisión de un ilícito internacional por ese Estado o por esa Organización únicamente cuando se sumen dos condiciones:

1. La OI que presta su ayuda, asistencia, dirige o controla a quien comete el hecho ilícito actúa conociendo las circunstancias de este.
2. El hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por la propia organización que presta ayuda, asistencia, dirige o controla a quien cometió de facto el ilícito.

La responsabilidad internacional de los individuos:

Si un funcionario de un Estado u OI cometía un acto que se tradujera en un ilícito internacional el responsable ante el DI era el Estado o la OI, y la consideración de las responsabilidades individuales que pudieran corresponderle eran una cuestión de derecho interno del Estado o quedaban reguladas por las reglas de la organización internacional.

Desde inicios del presente siglo se ha producido una transformación. Con la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional se hizo posible responsabilizar internacionalmente a individuos que hubiesen cometido actos que implican violaciones de algunas de las normas fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario. Se trata de una responsabilidad que concurre con la de los Estados sin excluirla.

INTEGRACIÓN REGIONAL:

Conceptos de integración regional explicados por diferentes marcos teóricos y corrientes:

TEORÍA PLURALISTA: La integración se refiere a una *comunidad plural de Estados que despliegan una serie de vínculos e interrelaciones para la cooperación internacional*. Según Wallace, por integración regional se entiende “*La integración regional, es un proceso de cooperación intensa y prolongada entre actores de una misma región sobre cualquier ámbito material*”

TEORÍA FUNCIONALISTA: La formación de estos bloques nace de una necesidad funcional, porque ve una oportunidad de aumentar el bienestar de sus ciudadanos o por una cuestión de interés nacional.

Esta perspectiva parte del supuesto de la incapacidad del estado moderno de satisfacer las complejas necesidades de interés nacional. Para colmar esa carencia, propone la creación de una red de O.I que

asumen la gestión de sectores concretos. Se gestaría así un sistema de transacciones, surgiendo así la conciencia de estar vinculados por una red cada vez más densa de intereses en común.

De este modo se produciría una paulatina transferencia de las lealtades desde los estados hacia las distintas organizaciones supranacionales.

PLANTEAMIENTO NEOFUNCIONALISTA: La integración política es el proceso por el cual los actores políticos de diferentes entornos nacionales son llevados a trasladar sus lealtades, expectativas y actividades políticas hacia un nuevo centro cuyas instituciones poseen o exigen la jurisdicción sobre los estados nacionales preexistentes.

CONCEPTO DE INTEGRACIÓN (FEDERALISTA): Implica la creación de una autoridad federal supranacional que regule el comportamiento de los estados constitutivos y que asuma parte de los derechos y obligaciones soberanas de estos.

Corrientes de pensamiento Latinoamericanas:

La corriente de la Comisión Económica Para América Latina (*CEPAL*) y sus postulados **desarrollistas** lograron objetivos concretos en la integración regional. Este proceso se detuvo en la década del 80 producto de varios factores lo que significó la primer “derrota” para estructurar proyectos de integración regional. Los factores que influyeron desde los inicios: escaso desarrollo industrial y tecnológico y elección de modelos económicos y productivos basados en la producción de materias primas, fue lo que nos llevó a orientar nuestras economías hacia las necesidades del mundo industrializado y no hacia la región.

El **Mercosur** en su surgimiento (1985) se planteó como un proyecto alternativo para hacer frente al escenario de “subdesarrollo”, atraso y falta de complementación económica, social y política que tenían Argentina y Brasil. Fue una estrategia pensada para desafiar a la “dependencia” respecto de los Estados centrales. Es importante mencionar que en todas estas teorías la idea del autonomismo y del desarrollo estuvieron siempre presente aunque con matices. Igualmente, la mayoría de las teorías ven en la integración una posibilidad de que los países periféricos logren la autonomía.

El nuevo siglo ha dado origen al **nuevo desarrollismo**, que coloca en el centro del debate la cuestión de la *competitividad de los Estados*, pasando de la política de Industrialización de Sustitución de Importaciones (ISI), a la discusión de políticas económicas integrales y enfocadas en el contexto social e histórico.

El objetivo es lograr la transformación productiva con equidad y el Estado pasa a intervenir más en la economía. El principal beneficiario del desarrollo pasa a ser la sociedad y el individuo.

Con este nuevo paradigma regional y la conjunción ideológica de los gobiernos en algunos países de América del Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Uruguay), se aceleró un proceso de integración regional que pretendió aumentar los niveles de autonomía relativa de la región y su unidad como bloque de poder.

I. MERCOSUR-

Antecedentes inmediatos:

La Declaración de Foz de Iguazú firmada el 30 de noviembre de 1985 por Raúl Alfonsín y José Sarney, sentó las bases del acuerdo de integración que concluiría años después en el MERCOSUR.

La Declaración implicó como aspecto clave la creación de una Comisión Mixta de Alto Nivel para la Integración entre Argentina y Brasil. Esta Comisión habría de servir de ámbito conjunto para que los funcionarios y técnicos, encargados de la formulación de las bases del futuro espacio de complementación regional, diseñasen la modalidad bajo la cual se iría desarrollando el proceso.

El contexto latinoamericano estaba marcado por una deuda externa elevada y por el incremento de las políticas proteccionistas nacionales, lo que implicó el deterioro en los términos de intercambio comercial. Sobre Argentina y Brasil, ambos países abandonaban períodos dictatoriales y se enfrentaban a situaciones de crisis económicas, que los impulsaba a reorientar sus economías y sus modelos de desarrollo. Este acercamiento propiciaba la construcción de una **integración política profunda**. El modelo de integración de Foz de Iguazú respondió a un modelo integracionista amplio.

Los gobiernos de Argentina y Brasil manifestaron su intención de iniciar tratativas para llevar una integración bilateral. Se alcanzaron acuerdos políticos como el Acuerdo Corpus-Itaipú o la posición de Brasil sobre Malvinas.

A partir de 1985 se suscribieron convenios bilaterales que tendían a profundizar la cooperación y en julio de 1986, se aprobó *el Programa de Integración y cooperación económica* por el cual se creaba un espacio económico común, con la apertura de los respectivos mercados y el estímulo a la complementación progresiva de los sectores empresariales de cada país a las nuevas condiciones de competitividad. El programa se desarrollará gradualmente será flexible, equilibrado y buscara la modernización tecnológica y una armonización progresiva de políticas económicas.

En 1989 comenzó a cobrar importancia la idea de integración planteada en términos regionales, y se inician las negociaciones con el gobierno de Uruguay. La participación del Uruguay se instrumentó, teniendo en cuenta las condiciones del país y los instrumentos bilaterales que estaban vigentes. Los presidentes decidieron que el proceso de integración tripartito se regiría por los principios de gradualismo, flexibilidad y equilibrio.

NACIMIENTO DEL MERCADO COMÚN DEL SUR:

El MERCOSUR, constituido como un Acuerdo de Alcance Parcial dentro de la ALADI, se consolidó en 1991 con la firma del Tratado de Asunción, por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por el cual acuerdan constituir un Mercado Común. Este Mercado implicaría para los Estados partes (artículo 1):

- I. La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías
- II. El establecimiento de un arancel externo común
- III. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales
- IV. El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

Los Estados establecieron que estas medidas debían consolidarse en 1994, varios autores coinciden en afirmar que el MERCOSUR ha alcanzado actualmente el grado de “**Unión Aduanera Imperfecta**”. De acuerdo a la teoría sobre los grados de integración económica, la unión aduanera implica un nivel inferior al del mercado común.

Se ha logrado implementar otras medidas no incluidas en el tratado inicial que apuntan a una integración más allá de lo comercial y económico. El factor social ha influenciado las medidas que ha tomado el bloque como las políticas energéticas, migratorias y culturales.

ESTRUCTURA ORGÁNICA:

1. ESTRUCTURA ORGÁNICA SEGÚN EL TRATADO DE ASUNCIÓN (1991).

Dispuesto por el artículo 9 del Tratado.

a) Consejo del Mercado Común (CMC): órgano **superior** del bloque, le corresponde la conducción política y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos para la constitución definitiva del Mercado Común. Se reúne las veces que estime oportuno y lo hará con la participación de los Presidentes de los Estados Partes

b) Grupo Mercado Común (GMC): órgano **ejecutivo** del Mercado Común, coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados Partes. Tendrá facultad de iniciativa y sus funciones comprenden: velar por el cumplimiento del Tratado; proponer medidas concretas tendientes a la aplicación del Programa de Liberación Comercial, a la coordinación de políticas macroeconómicas y a la negociación de acuerdos frente a terceros y fijar el programa de trabajo que asegure el avance hacia la constitución del Mercado Común. El GMC podrá construir los Sub-Grupos de Trabajo que fueren necesarios

c) Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC): Su objeto es facilitar el avance hacia la conformación del Mercado Común. Se crea la CPC con una función pasiva y es el primer antecedente del actual Parlamento del MERCOSUR. Tenía como eje impulsar e implementar las medidas tendientes a la profundización de la integración de los países.

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA SEGÚN EL PROTOCOLO DE OURO PRETO (1994):

En diciembre del 94, se firma el Protocolo de Ouro Preto. Modificó la estructura institucional originaria ampliando el número de los órganos con capacidad decisoria.

El diseño establecido refleja un contexto político e ideológico de los 90, con la elección de un modelo de integración **mercantilista**, basado en un sistema institucional intergubernamental que mantenía la concentración de la toma de decisiones en los poderes ejecutivos nacionales. Se establece una Presidencia Pro Tempore del bloque, ejercida por períodos de seis meses por cada Estado Parte.

ÓRGANOS CON CAPACIDAD DECISORIA.

a) Consejo del Mercado Común (CMC): El POP mantiene este órgano principal del bloque, y le incorpora modificaciones. Entre sus funciones vela por el cumplimiento del Tratado de Asunción, de sus protocolos y de los acuerdos firmados; negocia y firma acuerdos en nombre del MERCOSUR. El CMC puede convocar a Reuniones de Ministros del MERCOSUR para tratar temas puntuales de cada área. Al órgano le corresponde establecer o modificar las alícuotas arancelarias del arancel externo común (AEC). Se pronuncia a través de **Decisiones** que poseen el carácter de **obligatorias** para los Estados Partes. Reuniones cada seis meses.

b) Grupo Mercado Común (GMC): Adoptó su estructura y funciones en virtud del Protocolo de Ouro Preto. El órgano **ejecutivo** y el responsable de ejecutar las decisiones del CMC. Entre sus funciones se destacan: velar por el cumplimiento del Tratado de Asunción, de sus protocolos y acuerdos firmados; proponer proyectos de decisión al CMC; proponer medidas concretas.

c) Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM): Es el órgano **comercial-aduanero** encargado de seguir el proceso de constitución de la unión aduanera. Es un órgano de asistencia del GMC. Su competencia es ser el órgano responsable de velar por la unión aduanera y entre sus funciones: contemplar la aplicación de los instrumentos comunes de política comercial; tomar las decisiones vinculadas a la administración y aplicación del Arancel Externo Común y de los instrumentos de política comercial común; proponer al GMC nuevas normas o modificar las existentes. La CCM se manifiesta a través de **Directivas**, las cuales son de aplicación **obligatoria** para los Estados.

ÓRGANOS SIN DECISIÓN:

d) Foro Consultivo Económico y Social (FCES): Órgano oficial de carácter privado y autónomo que integra la estructura institucional del bloque. Representa a los sectores económicos y sociales del MERCOSUR. En el Reglamento se establecen sus funciones, que se centran en "promover la participación de la sociedad civil y su integración al proceso de construcción del MERCOSUR". La estructura institucional del FCES es: tiene un Plenario (órgano superior). Está compuesto por las respectivas Secciones Nacionales de cada Estado Parte. Las funciones son: Pronunciarse dentro del ámbito de su competencia, emitiendo **Recomendaciones**. El FCES también ha jugado un papel importante en la inclusión de la mujer y la cuestión de género en el MERCOSUR. El plenario se reúne dos veces al año.

e) La Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM): se la define como un órgano "*de apoyo operativo y responsable de la prestación de servicios a los demás órganos del MERCOSUR*". Funciones: Servir como archivo oficial de la documentación del MERCOSUR. Realizar la publicación y la difusión de las normas adoptadas. Informar regularmente a los Estados Partes sobre las medidas implementadas por cada país. Tendrá mandato de dos años estando prohibida la reelección. Desde su creación fue el órgano representativo de los Parlamentos de los Estados Partes en el ámbito del MERCOSUR.

ÓRGANOS NUEVOS DEL MERCOSUR:

a) Parlamento del MERCOSUR (PM): órgano que representa la pluralidad ideológica y política de los pueblos. La CPC realizó el proyecto y los presidentes firmaron el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR constituyendo así un nuevo organismo. El Protocolo ha definido los propósitos y principios: asumir la promoción y defensa de la democracia, la libertad y la paz; garantizar la participación de los actores de la sociedad civil en el proceso de integración y estimular la formación de una conciencia colectiva de valores ciudadanos y comunitarios para la integración.

El Parlamento tiene los siguientes principios: el pluralismo y la tolerancia; la transparencia de la información y de las decisiones; la cooperación con los demás órganos del MERCOSUR. El Parlamento posee múltiples competencias:

- I. Velar en el ámbito de su competencia por la observancia de las normas del MERCOSUR.
- II. Cuidar la preservación del régimen democrático en los Estados Partes, de conformidad con las normas del MERCOSUR
- III. Elaborar y publicar anualmente un informe sobre la situación de los derechos humanos en los Estados Partes
- IV. Invitar a representantes de los órganos del MERCOSUR, para informar y/o evaluar el desarrollo del proceso de integración, intercambiar opiniones y tratar aspectos relacionados con las actividades en curso o asuntos en consideración.
- V. Emitir declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración, por iniciativa propia o a solicitud de otros órganos del MERCOSUR.

b. Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur: órgano dependiente del CMC, de gestión política y representación permanente del MERCOSUR ante terceros países. Está integrada por un representante permanente de cada Estado parte. El cargo de Presidente será ejercido por una “personalidad política destacada”, de nacionalidad de uno de los Estados Partes. Durará en sus funciones dos años. Entre los años 2003 a 2005 la primera presidencia de la CRPM recayó en Eduardo Duhalde. Las competencias de la CRPM son las siguientes (artículo 4): Asistir al CMC y a la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, en todas las actividades que le sean requeridas por cualquiera de estos. Afianzar las relaciones económicas, sociales y parlamentarias en el MERCOSUR, estableciendo vínculos con el Parlamento y el FCES, así como con las Reuniones Especializadas del MERCOSUR.

c. Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR (TPRM): órgano judicial del bloque. En 1994, el Protocolo de Ouro Preto le dio una institucionalidad básica, le asignó la facultad de resolver controversias. La competencia del TPRM atiende los reclamos efectuados por los Estados y Particulares realizados contra un Estado miembro del bloque por incumplimiento de las normas del MERCOSUR. La integración del Tribunal está estructurada por cinco miembros. Dura tres años.

MERCOSUR Y SUS RELACIONES EXTERNAS:

Finalizada la etapa de transición el bloque comenzó a trabajar en impulsar el proceso de apertura hacia América Latina y hacia el mundo. En el primer caso, se inició en 1995 con la incorporación de Chile y Bolivia como **países asociados** al bloque, lo que significó el inicio de la apertura de la frontera construyendo un espacio de “**integración ampliada**”. Este espacio se complementó con la incorporación de Perú como Estado Asociado y la firma de una zona de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En el año 2005 se aprobó el Protocolo de Adhesión de Venezuela, representando un nuevo desafío, ya que implicaba la adaptación de los instrumentos de la política comercial externa venezolana al arancel externo común, y la coordinación de las políticas macroeconómicas y sectoriales.

El ingreso de Venezuela se produjo en 2012, luego de un proceso interno que atravesó la región, que derivó en la suspensión de Paraguay del bloque al producirse un quebrantamiento institucional democrático. Y en 2017, Venezuela fue suspendida de su participación en los órganos con capacidad decisoria luego de que los cancilleres decidieran aplicar el Protocolo de Ushuaia, por considerar que en el país se había producido la “ruptura del orden democrático”.

El Protocolo de Ushuaia firmado del año 1998, establece que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración.

En el segundo eje de relacionamiento externo, el MERCOSUR se vincula con otros bloques extrarregionales, como la Unión Europea (UE), con quien negocia una zona de libre comercio. La UE es uno de los destinos privilegiados de las exportaciones conjuntas del MERCOSUR.

II . UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR):

La Unión Suramericana de Naciones se conformó en el año 2008 en la reunión celebrada en Brasilia, con la adhesión de 12 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay,

Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay. El objetivo general se orienta hacia la construcción de un **espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político** entre los pueblos.

Posee **personalidad jurídica internacional** otorgada en virtud del tratado constitutivo que le dio origen.

Entre los antecedentes mencionamos la Primera Reunión de Presidentes de América del Sur en el año 2000.

En esta instancia los presidentes de los Estados de Sudamérica fueron convocados con el objetivo de abordar la geografía común de los países: democracia; comercio; infraestructura de integración; drogas ilícitas y delitos conexos; información, conocimiento y tecnología.

Aquella primera reunión le otorgó un fuerte contenido político a la cumbre, marcando un cambio en referencia a los objetivos propuestos en los otros procesos de integración donde predominaba el factor económico. En el encuentro del año 2000, también se le dio un fuerte impulso a los temas sociales.

Brasil define su política exterior con el doble objetivo de acumular poder y de contribuir a consolidar y mantener a la región como una “zona de paz”, profundizando el diálogo entre los países.

Se consideró a la región sudamericana como un punto de apoyo de carácter subregional para promover la aproximación con los países latinoamericanos y caribeños. Vincula la necesidad de dejar la puerta abierta a la incorporación de otros Estados de la región.

En el 2002 se celebró la **II Reunión de Presidentes** donde se ratificó el “Consenso de Guayaquil sobre Integración, Seguridad e Infraestructura para el Desarrollo”. Los ejes fueron: mantener el compromiso con la democracia; el respeto por los Derechos Humanos.

Avanzando con los antecedentes de la UNASUR, se realizó en 2004 la **III Reunión de Presidentes** de América del Sur la cual se conformó la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), cuyo objetivo principal estaba orientado a ratificar e institucionalizar el proceso de aproximación de los dirigentes políticos de la región que se venía gestando en los últimos años.

En 2005 tuvo lugar la **I Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN)**.

En esta reunión se reiteró la necesidad de recurrir a las instituciones existentes en los otros procesos de integración regionales por un principio de “economía institucional”. De esta manera se establece una agenda que contempla el diálogo político, la integración física, el medio ambiente, la integración energética, de las telecomunicaciones, el financiamiento, las asimetrías.

En mayo de 2008, la UNASUR se constituyó con la adhesión de los 12 países sudamericanos, ratificándose de esta manera el Tratado Constitutivo. El texto determina que entrará en vigencia 30 días después de que al menos nueve países lo ratifiquen.

La UNASUR se crea con un esquema de continuidad con los objetivos que se venían proponiendo desde la **Primera Cumbre de Países de América del Sur** a saber: construcción de un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, etc.

PRINCIPALES ACTUACIONES DEL UNASUR:

La UNASUR se conformó también como un “espacio” capaz de establecer lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos dentro del proceso de integración sudamericana. Casos.

- I. En 2008 se llevó a cabo una cumbre extraordinaria convocada por la Presidente Michelle Bachelet para tratar el tema del conflicto interno desatado en Bolivia luego de la celebración del referéndum revocatorio que ratificó en su cargo al presidente Evo Morales. Con referencia a esto elaboró la “Declaración de La Moneda”, por la cual se expresó el pleno respaldo al gobierno constitucional del Presidente de Bolivia.
- II. En diciembre de 2008 se reunió el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, donde aprobaron la creación del Consejo de Defensa Suramericano y el de Salud Suramericano.
- III. En 2009, se celebró la III Reunión Ordinaria de Jefas y Jefes de Estado de la UNASUR. En esta Cumbre se trató el tema de la crisis financiera internacional y las repercusiones sobre la región. En este sentido los Estados acordaron buscar mecanismos de ayuda y cooperación hacia los países más afectados por estas situaciones de crisis, para fortalecer la integración y cooperación.

TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNASUR:

La UNASUR se constituye con la firma en Brasilia de su Tratado Constitutivo, el 23 de mayo de 2008. Su principal objetivo se orientaba al desarrollo de un espacio integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y en la infraestructura. Este nuevo modelo de integración incluyó todos los logros y lo avanzado por los procesos del MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El Tratado está estructurado en cuatro ejes:

- a) fundamentos de la integración regional
 - b) objetivos generales y específicos, haciendo especial hincapié en el modelo de integración social
 - c) institucionalidad de la UNASUR y la forma de adopción de la normativa
 - d) relacionamiento con terceros, establece la posibilidad de apertura a otros países, bloques y regiones.
- Los países que integran la Unión como miembros plenos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, Surinam, Guyana y Venezuela. México y Panamá también participan pero en calidad de países observadores.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:

El **artículo 2** del Tratado define el objetivo general y el alcance de la organización creada: tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, etc.

Sus objetivos específicos son el fortalecimiento del diálogo político entre los países miembros que asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de UNASUR en el escenario internacional, el desarrollo humano, la erradicación del analfabetismo, la integración energética, etc.

ÓRGANOS Y CONSEJOS:**I. EL CONSEJO DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO:**

Constituye el órgano máximo de la organización y se reúne una vez al año. Entre sus atribuciones se destacan establecer los planes de acción y los lineamientos políticos de la organización y del relacionamiento con terceros (artículo 6).

II. EL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES:

Se reúne cada seis meses. Se encarga de adoptar resoluciones que permitan implementar las decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, preparar las reuniones de este Consejo, hacer el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su conjunto, aprobar el presupuesto de funcionamiento de la organización y el programa anual de actividades (artículo 8).

EL CONSEJO DE DELEGADAS Y DELEGADOS:

Es un órgano integrado por un representante por cada Estado Miembro. Se reúne cada dos meses en la sede de la Presidencia Pro Tempore. Tiene como objetivos: implementar las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y las resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores (artículo 9).

LA SECRETARÍA GENERAL:

Es el órgano que ejerce representación por delegación expresa de los órganos de UNASUR y ejecuta sus mandatos. Entre sus atribuciones se encuentran: proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los órganos de UNASUR; participar con derecho de voz en las reuniones de los órganos de UNASUR (artículo 10). La Sede se encuentra en Quito, Ecuador.

LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE:

Es ejercida por cada uno de los presidentes de los estados miembros, elegidos por orden alfabético. Entre sus atribuciones, la Presidencia, representa a UNASUR en eventos internacionales previa delegación de los Estados y convoca y organiza las reuniones de sus diversos órganos.

III. ALIANZA DEL PACÍFICO:

La Alianza del Pacífico es una propuesta de integración con un profundo carácter económico–comercial. Conformada a partir de la Declaración de Lima, el 28 de abril de 2011.

Los principales objetivos fueron:

- (i) crear un espacio de libre circulación de bienes, servicios y factores productivos
- (ii) basado en el pragmatismo y la flexibilidad
- (iii) con la idea de conformarse como el primer eslabón de un acuerdo más amplio que abarque en una segunda instancia a la región Asia Pacífico, a Estados Unidos y a la Unión Europea.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL:

- Cumbres: se trata de la máxima instancia de toma de decisiones y se reúne anualmente. Presidido por una Presidencia Pro t mpore rotativa.

- Consejo de Ministros: conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior. Se encarga de adoptar resoluciones para cumplir los objetivos de la Alianza, supervisar los avances, aprobar los programas de actividades y definir los lineamientos pol ticos en este proceso de integraci n.

- Grupo de Alto Nivel: integrado por los Viceministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior. Supervisa a los grupos t cnicos, y se encargan de relacionarse con otros bloques regionales.

- Grupos T cnicos: se han conformado cinco grupos t cnicos:

1. Comercio e Integraci n, que trata de agilizar el transporte
2. Servicios y Capitales, encargados de incentivar la inversi n y servicios, y a la vez incrementarlas.
3. Movimientos de Personas, que busca una libre circulaci n
4. Cooperaci n, con  nfasis en las medianas y microempresas
5. Grupo Institucional, que se encarga de mejorar y supervisar los  rganos de la Alianza del Pac fico.

- Parlamento de la Alianza del Pac fico: los congresos de los cuatro Estados parte, han aprobado la creaci n de un parlamento, que se encargará de avanzar en un marco legislativo del proceso. Paralelamente el sector privado ha creado un congreso empresarial encargado de promover la Alianza del Pac fico en los pa ses integrantes como en la comunidad empresarial mundial.

COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBE OS:

ORIGEN Y ANTECEDENTES.

La creaci n de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe os represent  la consolidaci n de la unidad pol tica, econ mica, social y cultural de la regi n y signific  el reconocimiento de la identidad latinoamericana, la defensa de la soberan a y se impuls  la consolidaci n de la regi n como una zona de paz. Esta nueva instituci n rescata el mandato originario de los Libertadores y pretende conformarse como un actor pol tico que busca avanzar en los procesos de integraci n y empoderar a Am rica Latina como actor mundial en beneficio de sus pueblos.

DERECHO DEL MAR

Los mares han sido a un tiempo espacios de comercio y comunicaci n entre pueblos, de recursos econ micos y de demostraci n de poder  militar y pol tico. Estos son algunos datos nos ayudan a comprender:

- I. Tomando en consideraci n una variable geogr fica hallamos que los mares y oc anos ocupan el 71% de la superficie del planeta. De esa extensi n el 35% corresponde a zonas de explotaci n econ mica exclusiva por un Estado costero.
- II. Desde una mirada asociada al comercio, encontramos que m s del 90% del comercio mundial se transporta por mar y que la producci n mundial de la pesca de captura en 2008 ascendió a unos 90 millones de toneladas. Los 20 Estados m s ricos pescan aproximadamente el 82% del total de pesca mundial anual.
- III. En materia de explotaci n minera, se han localizado en el subsuelo marino yacimientos de bario, cromo, oro, hierro, entre otros. De los minerales no s lidos que se encuentran en el subsuelo de los fondos marinos (combustibles f siles) el gas natural y el petr leo se extraen de aguas profundas y no profundas frente a las costas de  frica, Am rica, Asia y Europa.

Cuatro grandes períodos históricos:

1- Siglo XVII hasta 1945: Durante el período del DI clásico la legislación se dio por vía consuetudinaria y la concepción que se tenía del mismo era “horizontal”, es decir que estaba limitada a la consideración de la superficie. En este período coexistían dos espacios diferenciados: el Mar Territorial y Alta Mar. El primero de ellos, donde el Estado costero ejercía su soberanía, se extendía por tres millas marinas medidas desde la costa y su existencia respondía a razones estratégico militares. El Alta Mar era un espacio donde regía el *principio de libertad*. Este régimen respondía a los intereses de las grandes potencias de entonces, que eran quienes poseían mejores embarcaciones. Dentro de esta primera fase destacamos la iniciativa que tomara la *Sociedad de las Naciones* en 1930 de convocar una conferencia internacional a los fines de revisar la anchura del Mar Territorial que había perdido absolutamente su razón de ser debido a los desarrollos armamentísticos propios de la Primera Guerra Mundial. La conferencia fue un fracaso.

2- 1945/1960: En septiembre de 1945 Truman (Presidente de los Estados Unidos) realiza una doble proclama en la que reclama para su país las tierras sumergidas contiguas a sus costas dando origen a la concepción “vertical” del mar, que toma en consideración tanto la superficie de las aguas como sus profundidades y las tierras sumergidas. Nuestro país había tomado una postura aún antes de que Truman hiciera pública su declaración: en 1944 Argentina aprobó el decreto 1386. Esa posición se vería reforzada a partir de la decisión de los Estados Unidos y llevó a la aprobación en 1946 del Decreto 14.708 que declaró “*perteneciente a la soberanía de la Nación el mar epicontinental y el zócalo continental argentinos*”.

La CIJ introdujo mayor complejidad en el tema cuando en 1951 dictó sentencia en el Caso de las Pesquerías Anglo-Noruegas. Frente a esto las Naciones Unidas decidieron convocar en 1958 su Primera Convención del Mar de la que resultaron cuatro Convenciones. Destacamos de este encuentro el reconocimiento por parte del derecho internacional del mar de una **Zona Contigua al Mar Territorial** en la que los Estados costeros quedaban habilitados a ejercer controles dirigidos a la protección de sus intereses.

3- 1960/1982: El fracaso de la Segunda Convención del Mar de las Naciones Unidas se vio agravado por la impugnación, por parte de los nuevos Estados surgidos del proceso de descolonización, de la regulación establecida por las convenciones de 1958. Estos nuevos países independientes enfrentaban la necesidad de generar sus propios recursos y vieron en el mar una fuente para ello. Al mismo tiempo la Guerra Fría imponía a las potencias nuevas necesidades estratégicas.

La década de 1960 es el período en que se descubre el potencial económico de los fondos marinos más allá de las plataformas continentales y en la que se desarrolla la primera tecnología que hace factible su explotación. En agosto de 1967 la delegación de Malta ante las Naciones Unidas, solicita se incluya en la agenda de la Asamblea General de la Organización un asunto nuevo: *la utilización de los fondos marinos*. La Tercera Convención del Mar, que tuvo lugar entre 1973 y 1982 negoció un documento finalmente abierto a la firma el 30 de abril bajo el nombre de Convención del Mar (CONVEMAR).

4- 1982 en adelante: A partir de la entrada en vigor de la Convención de Montego Bay quedó establecido un régimen jurídico general y universal para los espacios marinos.

La regulación internacional de los mares en la CONVEMAR:

Se impone comenzar a tratar el tema entendiéndose por tal la que dibujan sobre las costas las más bajas mareas. La línea de bases rectas se traza tomando en consideración los puntos emergidos más salientes del territorio y uniéndolos a través de rectas imaginarias, siempre que las zonas de mar situadas del lado de tierra de esas líneas estén suficientemente vinculadas al dominio terrestre como para poder considerarlas aguas interiores. Su trazado no debe apartarse de la dirección general de la costa y sus puntos de unión deben estar permanentemente emergidos. Una y otra manera de determinar la línea de base pueden ser utilizadas en conjunto. Existen algunos casos cuya problemática encuentra solución en el texto de la CONVEMAR, entre ellos mencionamos:

- a. El caso de ríos que desembocan en el mar
- b. Bahías: La CONVEMAR define como “*toda escotadura bien determinada cuya penetración tierra adentro, en relación con la anchura de su boca es tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye algo más que una simple inflexión de ésta*”.

A partir de la identificación de las líneas de base podemos distinguir la existencia de Aguas Interiores definidas como *“Aquellas situadas en el interior de la línea de base del Mar Territorial”*. Su legislación es materia de derecho interno.

La existencia de bahías históricas había sido aceptada ya en la Conferencia de 1958 y también las reconoce la CONVEMAR, en América Latina tenemos un caso muy particular referido al tema en la “Bahía de Fonseca”, cuya regulación llevó a un pronunciamiento de la CIJ en 1992.

Finalmente el caso de los Estados Archipelágicos, entendiéndose por tal a aquél que está constituido *“totalmente por uno o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas”*. Las aguas encerradas por esas líneas se denominan Aguas Archipelágicas y están sujetas a la soberanía del Estado en cuestión, al igual que su lecho y subsuelo, quienes deben permitir el paso inocente de buques y aeronaves en un régimen mixto entre el aplicable al Mar Territorial y aquél que rige en los estrechos internacionales.

El Mar Territorial:

El Mar Territorial se extiende desde la línea de base hasta un máximo de **doce millas marinas**. En este espacio el Estado ejerce *soberanía plena*. Frente a la posibilidad de que las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente la CONVEMAR impone el principio de la **equidistancia**, que reconoce el derecho de los Estados afectados a acordar una solución diferente.

Una situación que merece especial atención es la capacidad de actuar del Estado costero ante un delito cometido dentro de su Mar Territorial pero a bordo de un buque con bandera (nacionalidad) de otro Estado, en el cual el Estado costero sólo podrá ejercer *actividad jurisdiccional y de policía* si el buque procede de aguas interiores o si los delitos cometidos a bordo afectan leyes y reglamentos nacionales dictados de conformidad con la CONVEMAR en alguna de las siguientes materias (art. 21):

- seguridad de la navegación y la reglamentación del tráfico marítimo
- protección de las ayudas a la navegación y de otros servicios e instalaciones
- protección de cables y tuberías
- conservación de los recursos vivos del mar
- prevención de infracciones de sus leyes y reglamentos de pesca

Si bien el principio que rige el Mar Territorial es el de la soberanía plena del Estado costero, la CONVEMAR le impone *tres excepciones*:

I. El derecho de paso inocente : se entiende el paso de buques a través del Mar Territorial con el fin de atravesarlo sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala o una instalación portuaria fuera de las aguas interiores. El paso del buque debe ser rápido e ininterrumpido

II. El Derecho de Refugio : beneficia a barcos que ingresan al Mar Territorial ante una situación de peligro, mientras el derecho de ayuda les permite ingresar al Mar Territorial en caso de naufragio.

Al alejarnos de la costa hallamos la llamada **Zona Contigua** que se extiende desde la línea de base hasta las 24 millas marinas. En la Zona Contigua el Estado costero tiene poderes *limitados* a la prevención y sanción de infracciones a sus leyes y reglamentos en materia de aduana, inmigración, sanitaria y fiscal que se cometan ya en su territorio, ya en su Mar Territorial.

En junio de 1947 Chile, atento su escasa plataforma continental, reivindica su soberanía hasta una distancia de 200 millas de la costa sobre el lecho y subsuelo del mar e incluso sobre las aguas suprayacentes. Con el proceso de descolonización y la llegada de nuevos Estados independiente aumentó la presión por hacerse de los recursos económicos del mar, entre ellos la pesca, y por la preservación de los mismos.

En 1972 los países del Caribe aprobaron la *Declaración de Santo Domingo*, donde se contemplaba el derecho del Estado costero de establecer una jurisdicción especial sobre lo que denominaba *“mar patrimonial”*, dentro de la cual el Estado ejercía derechos sobre los recursos naturales ubicados en el subsuelo del mar y en su lecho.

En la Zona Económica Exclusiva, el Estado ribereño tiene derechos soberanos para la exploración, explotación, conservación y ordenación de los recursos pesqueros. Para hacer efectivo ese derecho cada Estado debe determinar un Total Admisible de Capturas (TAC) que indica la cantidad que puede pescarse para cada especie sin poner en peligro el medio ambiente marino. Luego, corresponde a cada Estado costero determinar su Propia Capacidad de Captura (PCC) que es aquella cantidad que está capacitado para pescar

por sí mismo. La diferencia entre TAC y PCC puede generar un excedente de pesca posible, caso en el cual el Estado costero puede firmar acuerdos de pesca con terceros Estados.

A estos derechos del Estado costero en su Zona Económica Exclusiva se agrega el de la *exclusividad* para la construcción, autorización, reglamentación, operación y utilización de islas artificiales e instalaciones y estructuras para la explotación y exploración científica y preservación del medio ambiente.

Más allá de la Zona Económica Exclusiva se extiende el Alta Mar, donde rigen las *libertades* del mar estipuladas en la Convención de 1958: navegación, explotación, exploración, tendido de cables y sobrevuelo.

El caso de los estrechos internacionales:

Un estrecho es una contracción natural del medio marino entre dos espacios terrestres que comunica dos partes de mar. A esta definición el derecho agrega dos elementos más: *primero*, las aguas que lo forman deben ser parte de mares territoriales; *segundo*, el estrecho debe ser utilizado para la navegación internacional.

La regulación de los fondos marinos:

La Plataforma Continental, espacio en el cual el Estado costero tiene exclusivo aprovechamiento para la exploración y explotación de recursos. Para su delimitación se aplicaba el criterio de profundidad (200 metros) complementado por el de explotabilidad ("hasta donde las aguas suprayacentes permitan la explotación de los recursos naturales").

A partir de 1982 la Plataforma Continental se ve definida por la CONVEMAR que dispone que la misma "*comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su Mar Territorial*". El borde exterior del margen continental debe ser determinado por cada país costero aplicando los siguientes criterios

1. Hasta donde el espesor de la roca sedimentaria sea de por lo menos el 1% de la distancia al pie del talud
2. Hasta una distancia de 60 millas del pie del talud

En el supuesto de que el borde exterior de dicho margen se encuentre a menos de 200 millas marinas de la línea de base se tomará esa distancia para establecer el límite exterior de la Plataforma, asegurándose así un Plataforma Continental mínima a los Estados cuyo margen territorial es angosto.

Para Argentina es de especial interés el tema de la "*Plataforma Continental residual*" ya que es el caso que se presenta sus costas y su determinación tiene implicancias directas en el conflicto que se mantiene con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

La Reunión de los Estados Partes adoptó una decisión disponiendo que "*para los Estados respecto de los cuales la Convención entró en vigor antes del 13 de mayo de 1999 la fecha de inicio del plazo de 10 años para hacer presentaciones a la Comisión es el 13 de mayo de 1999*". A esa decisión se suma la creación de un *fondo fiduciario* para permitir al país que lo necesite acceder a financiamiento para realizar las tareas requeridas. Con esto Argentina, que ratificó la CONVEMAR por ley 24.543 de septiembre de 1995 Para llevar adelante esa labor nuestro país creó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, reclamando en el mismo una ampliación de la misma

Más allá de la Plataforma Continental hallamos la *Zona de los Fondos Marinos y Oceánicos* que abarca la tierra sumergida que se extiende más allá de la plataforma continental. La Convención de Montego Bay declaró a la Zona como "*patrimonio común de la humanidad*" y, para su explotación, creó la *Autoridad Internacional de los Fondos Marinos*.

El Sistema de Solución de controversias de la CONVEMAR:

La CONVEMAR crea un *Tribunal Internacional del Mar*, con una Sala especial para controversias en materia de fondos oceánicos, que integra un sistema de resolución pacífica de controversias conformado por:

1. Conciliación
2. Recurso ante la CIJ (sólo Estados)
3. Recurso ante el Tribunal Internacional del Mar
4. Sistema de arbitraje

Otros desarrollos del Derecho del Mar posteriores a la CONVEMAR:

La entrada en vigor de la CONVEMAR significó un hito en la historia del DI, pero no significó el fin de los debates. Las instituciones creadas por la CONVEMAR tampoco deben ser pensadas como los únicos espacios en los que se debate esta temática. La ONU no ha perdido su espacio de protagonismo en la materia. La Asamblea General mantiene en su agenda el tratamiento del tema, habiendo abierto 1999 un “Proceso de Consultas Oficiosas de las Naciones Unidas sobre los Océanos y el Derecho del Mar” cuya labor se centra hoy en el tratamiento de los desafíos medioambientales que afectan a mares y océanos. También ha creado un Departamento de Asuntos Oceánicos y la Ley Marítima cuyas funciones se encuentra la de proveer a los Estados, las Organizaciones Internacionales y a otros órganos y procesos abiertos dentro del Sistema de las Naciones Unidas de asistencia técnica y legal, información y asesoramiento sobre temas vinculados a la CONVEMAR.

Paralelamente se presenta la labor de instituciones con responsabilidades en temas específicos que podríamos denominar como “internos” al derecho del mar, tales como la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Como consecuencia los años transcurridos desde la entrada en vigor de la CONVEMAR han funcionado en realidad como disparadores de nuevos debates, vinculados a preocupaciones como la *protección del medio ambiente, el hambre o el desarrollo de los Estados insulares*.

La PSI surge como consecuencia de lo ocurrido en diciembre de 2002, cuando un barco mercante sin bandera navegaba en el Golfo de Adén, situación que fue advertida por los EE.UU., quienes solicitaron a España su registro ante la sospecha de que transportaba armas provenientes de Corea del Norte con destino al Medio Oriente. El barco fue abordado por la marina española, que halló en él misiles y material para la construcción de armas. Las acciones que la PSI habilita a llevar a cabo podrían resultar en la *vulneración de normas de la CONVEMAR* ya que permiten la intercepción de un buque fuera del propio Mar Territorial. De la mano de esas nuevas instituciones se han producido nuevos desarrollos en el campo del derecho internacional del mar en temas tales como el *combate a la piratería, el cuidado de los recursos genéticos, la aplicación a los mares del principio precautorio*.

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO:

Por Gabriela Inafuku.

El Derecho Internacional Humanitario es una rama del DIP que reúne a las normas internacionales específicamente destinadas a ser aplicadas en los conflictos armados, internacionales o no internacionales, y que limita, *por razones humanitarias*, el derecho de las Partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra, o que protege a las personas y a los bienes afectados, o que puedan estar afectados por el conflicto.

RAMAS:

Presenta dos ramas:

- (i) Limitar el derecho de las partes en conflicto en la elección de los métodos y medios a emplearse en tiempos de guerra,
- (ii) Proteger a las víctimas del conflicto armado. Estas divisiones del DIH se conocen como Derecho de La Haya y Derecho de Ginebra.

El primer documento internacional correspondiente al Derecho de La Haya fue la Declaración de San Petersburgo de 1868, donde los Estados Partes se comprometieron a no emplear, *en tiempos de guerra*, proyectiles explosivos de un peso inferior a los 400 gramos. El principio rector de esta vertiente es *limitar el empleo de ciertos métodos y medios de guerra*.

Sobre el Derecho de Ginebra, su fundador a Henry Dunant, conmovido con el sufrimiento de los heridos en la Batalla de Solferino fundó una organización privada suiza en 1863, que recibió el nombre de Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Este movimiento tenía dos *finalidades*: crear a nivel nacional, sociedades de socorro de heridos de guerra, y la conclusión de un tratado internacional en el cual se consagrara el respeto a la neutralidad de los servicios de socorro en los campos de batalla.

En la actualidad es difícil mantener la separación de las ramas debido que sus objetivos se han fundido en uno solo: atenuar los males que causa la guerra con fines humanitarios.

EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO:

ius ad bellum & ius in bello.

En un principio, existía el derecho de los Estados de recurrir a la guerra (*ius ad bellum*) como método de solución de controversias, y se entendía que el ejercicio de tal potestad constituía una manifestación de su soberanía. Con la adopción de la Carta de Naciones Unidas en 1945, se descarta la posibilidad de los Estados de solucionar sus diferencias a través de conflictos armados. Pero existen tres situaciones de excepción a la prohibición de recurrir a la guerra:

(i) medidas de seguridad colectivas adoptadas por el Consejo de Seguridad con respecto a un Estado que ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales

(ii) en el marco de las guerras de liberación nacional

(iii) en el ejercicio de la legítima defensa, en caso de ataque armado a un Estado.

En los conflictos armados rige el *ius in bello*, el derecho aplicable en la guerra, cuya preocupación es velar por el respeto a la dignidad de todo ser humano, objetivo que alcanza a través de la protección de sus víctimas (Derecho de Ginebra) y por medio de la limitación de los medios y métodos de guerra (Derecho de La Haya).

Convenios más destacados del Derecho de Ginebra:

En 1864 se firmó en Ginebra el primer convenio que tenía por objeto *mejorar la condición de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en el campo de batalla*. El próximo avance se vio en las Conferencias de la Paz, celebradas en La Haya en 1899 y 1907. En la Primera, se adoptaron la Convención sobre leyes y costumbres de la guerra terrestre, y la Convención para la aplicación a la guerra marítima de los principios contenidos en la Convención de Ginebra de 1864.

Además se acordaron tres declaraciones referidas a la prohibición de utilizar determinados medios de combate: gases asfixiantes, balas no cubiertas totalmente de una proyección dura o provistas de incisiones y lanzamiento de proyectiles o explosivos desde globos.

En 1929, a raíz de las falencias humanitarias de la PGM, se adoptaron en Ginebra el Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra, y el Convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, que sustituyó al aprobado en 1864.

Estos tratados fueron revisados y ampliados el 12 de agosto de 1949, en temáticas vinculadas a la protección de la población civil:

I Convenio, para mejorar la suerte de heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña;

II Convenio, para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar;

III Convenio, relativo al trato de los prisioneros de guerra;

IV Convenio, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra.

La adhesión a estos convenios por parte de 194 Estados le confiere el carácter de universal.

FUENTES:

Resultan fuente principal, las convenciones internacionales bilaterales y multilaterales celebrados por los Estados. También la costumbre, y las principales normas del derecho internacional humanitario han alcanzado carácter consuetudinario. Se consideran también fuente principal, a los principios generales del derecho, contemplados en el Art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Analizando las fuentes subsidiarias, la jurisprudencia internacional colabora en la interpretación y desarrollo del Derecho Internacional Humanitario, tanto la emitida por los tribunales internacionales como los nacionales.

Por último, la doctrina como fuente subsidiaria. La doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja, que en muchas ocasiones son recogidas por normas convencionales que aceptan los Estados. Este fenómeno constituye el proceso de transformación del llamado derecho blando (soft law), en derecho duro (hard law)

Una fuente particular del Derecho Internacional Humanitario la constituyen los estatutos, resoluciones y declaraciones, aprobados en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.

Normas de Ius Cogens:

La existencia de normas generales en el DIH ha sido reconocida en instrumentos convencionales y por la jurisprudencia internacional. Las Convenciones de la Haya (1907) y los Convenios de Ginebra (1949) consagran que la denuncia de estos tratados, no tiene efectos sobre las obligaciones que las partes hayan de cumplir en virtud de los principios del Derecho de Gentes.

La Corte Internacional de Justicia ha afirmado también que existen principios generales del DIH, que se expresa a través de los Convenios de Ginebra contenidos en el Art. 3.

Ciertos principios del DIH, como el de distinción, trato humanitario, proporcionalidad, prohibición de atacar a la población civil, y la de emplear medios de guerra que causen males superfluos y daños indiscriminados, no sólo forman parte del Derecho Internacional, sino que constituyen norma de ius cogens por su carácter indispensable para la supervivencia del orden internacional.

Principios:

Esta rama del DIP se rige por principios generales que respetan la idea de que las necesidades militares deben compatibilizarse con las consideraciones humanitarias. Es fundamental, el **principio de humanidad**, a partir de cuyo respeto las partes involucradas en un conflicto armado deben tratar justamente, en toda circunstancia y sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo a las personas que no participen directamente en las hostilidades.

Sobre el **principio de distinción**, deben diferenciarse los combatientes de la población civil, y los objetivos militares de los bienes civiles. Por el **principio de proporcionalidad**, se prohíbe el empleo de aquellos métodos y medios de guerra que causen males superfluos o daños innecesarios.

Estos principios cobran valor en razón del carácter incompleto y mutable del Derecho aplicable a los conflictos bélicos. Resulta de suma importancia además la llamada **cláusula Martens**, del I Protocolo Adicional: *"En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública"*.

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS CONFLICTOS ARMADOS (GINEBRA):**Convenios**

Protección que brinda el DIH a las víctimas de los conflictos armados, desde una visión material, temporal y personal, empleando el esquema creado por Christophe Swinarski.

a) Ámbito de aplicación material. Conflicto armado internacional, interno e internos internacionalizados:

El DIH se aplica en supuestos de conflicto armado internacional y conflicto armado interno. Los conflictos armados internacionales están mencionados en el Art. 2 común de los Convenios de Ginebra de 1949. Con anterioridad a la entrada en vigor de los Convenios de 1949, los tratados de DIH empleaban únicamente el concepto de guerra, que exigía una declaración formal y el reconocimiento por las partes beligerantes. Ocurría que los Estados, por razones políticas, no querían calificar de tal modo el conflicto para evitar consecuencias. No pudiendo depender la protección de las víctimas de la declaración formal de guerra como así tampoco de la calificación efectuada por las partes beligerantes, fue aplaudida la introducción del término conflicto armado que sólo requiere la comprobación fáctica del desarrollo de hostilidades armadas.

Los Convenios de Ginebra limitaban su ámbito de aplicación a los conflictos armados entre dos o más Estados. A partir de la adopción del I Protocolo Adicional se extendió la noción de conflicto armado internacional a ciertas situaciones que tienen por su naturaleza, carácter de conflictos internacionales. Se trata de las denominadas guerras de liberación nacional.

A los escenarios que configuran conflictos armados internacionales le son aplicables las disposiciones contenidas en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en I Protocolo Adicional de 1977. Sobre los conflictos internos, encontramos una referencia en el Art. 3 común de los Convenios de Ginebra el cual alude a casos de conflictos armados que no sean de índole internacional y que surjan en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes.

El trato humanitario implica no atacar contra la vida, la integridad corporal y la dignidad de las personas, y el respeto de ciertas garantías penales básicas. Esta protección humanitaria mínima puede ampliarse por las Partes en conflicto mediante acuerdos especiales.

Con posterioridad a 1949 surgió la necesidad de ampliar la normativa de protección referida a los conflictos armados internos, convirtiéndose ella en una de las razones de la convocatoria de la Conferencia Diplomática de 1974, en la que se adaptaron el I y II Protocolo Adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949. El mencionado Art. 1 del II Protocolo Adicional resalta su carácter complementario de lo dispuesto en el Art.3 común de los Convenios de Ginebra, condición de accesoriedad y desarrollo que se extiende a la totalidad de la normativa de los Protocolos en relación con el texto de los Convenios de 1949.

b) Ámbito de aplicación temporal:

Existen tres tipos de normas humanitarias, según el tiempo de su aplicabilidad:

(i) Aquellas que rigen desde el comienzo de las hostilidades hasta el fin de las operaciones militares. La mayoría de las normas del Derecho Internacional Humanitario pertenecen a esta categoría.

(ii) las reglas que tienen operatividad desde la entrada en vigor de los tratados, o sea, aún en tiempos de paz. Los Estados Partes deben incluir en los programas académicos universitarios y secundarios, en la formación de los miembros de sus fuerzas militares, el estudio de los principios y la normativa de esta rama del DIP; adaptar su Derecho Penal Interno, etc.

(iii) disposiciones que tienen vigencia hasta que se cumpla con sus objetivos. Pertenecen a esta categoría de normas, la referida a la predisposición que deben tener las Partes en conflicto para lograr la reunión de las familias que estén dispersas a consecuencia de un enfrentamiento armado.

Se debe recordar que el DIH configura un régimen de excepción, cuyo fin es la protección de la víctima de un conflicto armado.

c) Ambito de aplicacion personal :

Las normas constitutivas de la rama del DIP protegen a la figura de la víctima, definida: "cada persona real potencialmente afectada por un conflicto armado, ya sea ella una persona civil o un combatiente fuera de combate por haber sido herido, estado enfermo o hecho prisionero". Cada uno de los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales protegen categorías de víctimas determinadas.

Así, el I Convenio de Ginebra tiene por objeto mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, el II Convenio, protege a los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar. El III Convenio se refiere al trato de los prisioneros de guerra y el IV Convenio, a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra.

heridos, enfermos y náufragos: regulan su protección el I y II Convenio de Ginebra y el I y II Protocolo Adicional de 1977. Los dos primeros tienen un contenido similar, diferenciándose en que uno alude a la guerra terrestre, y el otro a la guerra marítima. Ambos protegen sólo a los miembros de las fuerzas armadas.

El I Protocolo Adicional amplía la protección de esta categoría a los civiles que revistan estas especiales condiciones, estableciéndose que se consideran heridos y enfermos a los sujetos que necesitan de asistencia médica, a las personas que se encuentran en situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio, siendo condición indispensable en todos los casos y para gozar de los derechos pertinentes, el abstenerse de todo acto de hostilidad. Todos, cualquiera sea la parte a la que pertenezcan, serán respetados y protegidos, y tratados con humanidad.

A fin de facilitar el resguardo de los heridos, enfermos y náufragos, la protección también comprende al personal sanitario y a aquellas personas dedicadas sólo a la administración o funcionamiento de unidades sanitarias o medios de transportes sanitarios. Tampoco podrán ser objeto de ataque las unidades sanitarias, organizados con fines sanitarios y los medios de transporte sanitarios, destinados exclusivamente al traslado por tierra, agua y aire, de heridos, enfermos y náufragos.

prisionero de guerra: III Convenio de Ginebra y el I Protocolo Adicional. Se consagra el principio de que los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto son combatientes; todo combatiente que caiga en poder de la Parte adversa, será prisionero de guerra.

Las fuerzas armadas de una parte en conflicto, para ser reconocidas, deben estar organizadas, colocadas bajo un mando responsable y sometidas a un régimen de disciplina interna, que implique el cumplimiento de las normas de derecho internacional aplicables a los conflictos armados, y la obligación de distinguirse de la población civil a través de un uniforme o por otro signo distintivo visible. En cuanto a los espías y mercenarios, no tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra.

Los prisioneros de guerra tienen derecho a recibir un trato humano, y a ser respetados en cuanto a su vida, integridad física y psíquica, y su dignidad, recibiendo las mujeres trato especial en atención al género.

La Potencia captora suministrará alimento y vestimenta, condiciones de alojamiento y asistencia médica.

población civil : Normativa contenida en el IV Convenio de Ginebra, en el I y en el II Protocolo Adicional.

Se considera persona civil a aquella que no integra las fuerzas armadas, presumiéndose tal carácter en caso de duda. La protección a las personas civiles se extiende a los bienes civiles, es decir, a todos los que no son objetivos militares. Están prohibidos los actos o amenazas de violencia, perpetrados con el objetivo de aterrorizar a la población civil, como así también los ataques indiscriminados. El Art. 27 del IV Convenio de Ginebra contempla que la categoría de víctima en análisis, debe ser tratada con humanidad, y tiene derecho a que se respete su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres. Está prohibido como método de guerra, hacer padecer hambre a la población civil, como así también destruir, atacar e inutilizar los bienes indispensables para su supervivencia.

El IV Convenio de Ginebra regula el establecimiento de zonas protegidas. Se prevé la declaración de zonas y localidades sanitarias y de seguridad, con el fin de amparar contra los efectos de la guerra, a los heridos, enfermos, ancianos, mujeres embarazadas, etc. También la posibilidad de designar las zonas neutralizadas, zonas desmilitarizadas, y localidades no defendidas.

CONDUCCIÓN DE HOSTILIDADES (LA HAYA):

El principio fundamental del Derecho de La Haya se encuentra previsto en el Art. 35 del I Protocolo Adicional:

- I. En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado.
- II. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.
- III. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.

Según Luis Bretton, la diferencia entre los métodos y medios de guerra o de combate es la siguiente: los primeros designan las armas, mientras que los segundos corresponden a la utilización que se haga de dichas armas. En cuanto a los **métodos**, el DIH prohíbe valerse de la perfidia a efectos de matar, herir o capturar al enemigo.

No están vedadas las estratagemas, actos que tienen por objeto inducir a error a un adversario o hacerle cometer imprudencias, pero que no infringen ninguna norma de DIH ni resultan péfidos, tales como el camuflaje y las informaciones falsas.

Respecto de los **medios** en la Declaración de San Petersburgo se consagra la renuncia a la utilización de proyectiles explosivos en virtud de que agravaría los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o bien harían que su muerte fuese inevitable.

El avance tecnológico provocó la existencia de numerosos medios de combate que generan sufrimientos innecesarios, y que no respetan el principio de distinción y proporcionalidad. Por esto, se aprobó el 10 de octubre de 1980, la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. El DIH prohíbe el empleo de armas químicas y bacteriológicas a través del Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del uso, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios de guerra bacteriológicos (1925). Con posterioridad, en 1972, se aprobó la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas).

MECANISMOS DE CONTROL:

Mecanismos de autocontrol: Las partes beligerantes están obligadas a respetar y a hacer respetar las disposiciones de esta rama del DIP. Quienes están en mejores condiciones de supervisar el cumplimiento de las normas pertinentes son las autoridades militares del Estado. El Art. 87 del I Protocolo Adicional le exige a los jefes militares impedir la comisión de las infracciones previstas en los Convenios y en el mentado Protocolo, y en su caso, deben reprimirlas y denunciarlas.

Mecanismo de heterocontrol: se verifican por las Potencias Protectoras, por los Estados Partes en los Tratados, y a través de los mecanismos de determinación de los hechos.

Las funciones de la Potencia Protectora son: constituir un medio de comunicación entre las Partes en conflicto, en lo referente a la aplicación de los Convenios y la protección de las víctimas; organizar el auxilio y la ayuda de las personas protegidas; y velar por el cumplimiento de las disposiciones de los nombrados textos convencionales.

MECANISMOS DE SANCIÓN:

El quebrantamiento de normas del DIH genera responsabilidad internacional tanto a nivel individual como estatal. La jurisdicción competente para juzgar los crímenes de guerra es la correspondiente a los tribunales nacionales de los Estados en conflicto. En esta rama del DIP, rige el principio de **jurisdicción universal**, según el cual las personas acusadas de haber cometido infracciones graves serán juzgadas por los tribunales del lugar de su detención, aún cuando el crimen se haya cometido en otro Estado. La actuación de los tribunales nacionales se realiza sin desmedro del juzgamiento de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los tribunales penales internacionales, como el Tribunal Penal Internacional ad hoc para la Ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional ad hoc para Ruanda y la Corte Penal Internacional, establecida por el Estatuto de Roma de 1998.

Paralela a la responsabilidad del individuo, se halla la responsabilidad internacional del Estado por el quebrantamiento de las normas que rigen los conflictos armados.

RELACIÓN ENTRE EL DIH Y EL DDHH:

La vinculación entre el DIH y el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, en cuanto a su ámbito de aplicación, es objeto de controversias doctrinarias. Tres tendencias:

1) Tesis integracionista: sostiene la unidad del DIH y de los DDHH. Algunos proclaman que el Derecho Internacional de los Conflictos Armados es parte de los Derechos Humanos; mientras que otros, atendiendo a la anterioridad cronológica del primero de los mencionados, afirman exactamente lo contrario.

2) Tesis separatista: observa que se trata de dos ramas del DIP diferentes, con distintas finalidades: el Sistema de Protección de los DDHH resguarda al individuo de las infracciones cometidas por el propio Estado; y el DIH, le brinda protección al sujeto una vez que el propio Gobierno no puede hacerlo, cuando es víctima de un conflicto armado.

3) Tesis complementaria: afirma que son dos sistemas distintos, que se complementan en sus ámbitos de aplicación. El DIH regula los derechos y los deberes en la conducción de las hostilidades, limitando los métodos y medios de guerra a emplearse (Derecho de La Haya), y por otra parte, protege a los militares fuera de combate y a aquellos que no participan en el conflicto (Derecho de Ginebra). A su vez, el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, regula el derecho y las garantías fundamentales de las todas las personas, los cuales deben ser respetados, y cumplidos por los respectivos Estados.

Si bien el DIH se aplica en forma excepcional se advierte que los convenios que lo regulan aluden a los Derechos Humanos. Por otro lado, el Sistema de Protección de los Derechos Humanos, rige en tiempos de paz, con la salvedad de que algunos derechos son inderogables en cualquier circunstancia, a saber: el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, la irretroactividad de las medidas penales, entre otros.

INTRODUCCIÓN DDHH Y SISTEMA INTERAMERICANO DE DDHH:

Puestos en contexto los derechos humanos pueden ser vistos como herramientas para enfrentar los modelos sociales imperantes en cada momento: los “Derechos del ciudadano” –antecedentes de los derechos humanos- fueron útiles para que la burguesía en ascenso enfrentará al régimen monárquico.

Las doctrinas más modernas los definen como el conjunto de procesos sociales, económicos, normativos, políticos y culturales que abren y consolidan espacios de lucha por una particular concepción de la dignidad humana.

“los derechos humanos, por muy fundamentales que sean, son derechos históricos que nacen gradualmente, no todos de una vez y para siempre, en determinadas circunstancias caracterizadas por luchas por la defensa de nuevas libertades contra viejos poderes”.

Derecho Internacional de los ddhh:

En el DI clásico, las cuestiones hoy vinculadas con los derechos humanos estaban en manos de los Estados como parte del ejercicio de su soberanía, quedando por tanto el DI excluido de su protección.

Podemos encontrar documentos que proclaman la existencia de derechos universales, como la Declaración de Derechos de Virginia del 12 de junio de 1776, y la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789, ideario de la Revolución francesa.

Tras la Segunda Guerra Mundial, como resultado del Holocausto nazi, la creación de la Organización de las Naciones Unidas fue el ámbito propicio de creación de un cuerpo normativo específico: el derecho internacional de los derechos humanos.

En 1970 la CIJ afirma el asunto Barcelona traction: que “los principios y las reglas relativos a los derechos fundamentales de la persona humana [representan] obligaciones de los Estados hacia la comunidad internacional en su conjunto”, lo que significa reconocer a las obligaciones derivadas de aquellos caracteres erga omnes y al DI de los derechos humanos el de ius cogens.

Los 3 pilares conceptuales de los derechos humanos:

1. UNIVERSALIDAD:

En la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en el año 1993, en la que se afirmaban los caracteres de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, el punto sobre universalidad fue consensuado solamente cuando se agregó una referencia explícita a que “debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos...” agregando luego que no obstante ello “los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

El “relativismo” en el campo de los derechos humanos trae el riesgo de abrir la puerta a hipotéticas justificaciones de violaciones a los mismos, también es un reaseguro en contra de la utilización de los mismos como “un instrumento de dominación de los Estados del Primer Mundo sobre el resto.

2. INDIVISIBILIDAD:

Se puede mostrar una clasificación de los derechos humanos en:

- 1ra generación/individuales (civiles y políticos): ej.: sufragio.
- 2da generación/sociales (económicos, sociales y culturales): ej.: la educación.
- 3ra generación/incidencia colectiva.

Esta clasificación no permite de ninguna manera considerar a las tres esferas en forma separada de las demás, ya que todas ellas integran un único núcleo común, de forma tal que no es posible pretender que el incumplimiento de derechos del tipo de los económicos, sociales y culturales se debe a la necesidad de asegurar derechos del tipo de los civiles y políticos y viceversa.

3. INTERDEPENDENCIA:

Se refiere a la forma en que la realización de uno de los derechos fundamentales (o su no realización) impacta sobre la mejora (o agrava) la situación de los demás derechos humanos. Ej.: la realización del

derecho a la educación permite una más plena realización del derecho a la participación en la vida cultural de la comunidad, lo que a su vez repercute en el derecho a la libre expresión, que repercute sobre el derecho a la libertad de conciencia, etc.

SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE DDHH: EN LA CARTA DE LA ONU.

El artículo 1 se refiere entre los propósitos de la Organización al de cooperar “en el desarrollo y estímulo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos”.

En el artículo 55 de la Carta, referido a la Cooperación Internacional Económica y Social, donde “Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y 5 amistosas de las naciones” la Organización de las Naciones Unidas promoverá “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos”

Si bien la Carta de la ONU reconoce a los derechos humanos un lugar dentro de las preocupaciones de la Organización y de sus miembros, quitándose definitivamente de la esfera de la jurisdicción interna de los Estados, no nos permite conocer cuáles son los derechos humanos.

Donde empezó todo:

El camino hacia su definición se inicia formalmente en 1946 cuando el ECOSOC crea la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y le encomienda la preparación de un proyecto de Declaración de Derechos Humanos. Su trabajo se ve coronado el día 10 de diciembre de 1948, fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Resolución 217-III, mejor conocida como: “Declaración Universal de los Derechos Humanos” (DUDH). Que al ser una resolución de la asamblea, es meramente recomendaría y no vinculante.

Por el reconocimiento dado a la DUDH en diferentes constituciones nacionales, tal como en la nuestra tras la reforma de 1994, todo lo cual ha hecho que la DUDH haya logrado el valor de derecho internacional consuetudinario: “Se considera que las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos tienen carácter de Derecho Internacional consuetudinario dado que están ampliamente aceptadas y se utilizan como baremo de la conducta de los Estados” (Naciones Unidas, 2000).

En cuanto a su contenido, la DUDH dispone: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y que gozan de los derechos y libertades proclamados en la Declaración “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Pactos gemelos: PIDCYP Y PIDESC.

Estos pactos integran, junto a la DUDH, lo que se ha dado en denominar la “Carta Magna de los Derechos Humanos”: “Con los Pactos Naciones Unidas completó el programa de trabajo propuesto en 1947 por la Comisión de Derechos Humanos mediante el establecimiento de mecanismos procesales e institucionales para el control de los derechos en ellos definidos según el catálogo inicial de la Declaración Universal.

Órganos de protección de los ddhh del sistema universal: órganos de la ONU.

- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: a fortalecer la coordinación de las actividades de NNUU en este campo, realiza actividades en el terreno, presta asesoramiento y asiste a los gobiernos en la materia.

Cuenta con 3 subdivisiones:

- La Subdivisión de Investigación y del Derecho al Desarrollo.
- La Subdivisión de Servicios de Apoyo.
- La Subdivisión de Actividades y del Programa coordina todos los servicios de asesoramiento y los proyectos de cooperación técnica.
- El Consejo de Derechos Humanos (reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos en 2006): en el 2005 se había tomado la decisión de desarticular la Comisión debido a su falta de operatividad y la consideración política de los temas que hacía la Comisión olvidando en ocasiones sus responsabilidades en el campo de los derechos humanos. Su mandato inicial era de carácter

normativo: las grandes declaraciones y tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas se originaron en la Comisión

Los Estados Miembros deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y contribuciones voluntarias que hayan hecho al respecto.

Una diferencia que debe remarcarse entre la antigua Comisión y el actual Consejo es que aquella dependía del ECOSOC mientras que el nuevo órgano depende directamente de la AG. Se ha otorgado al Consejo de Derechos Humanos la responsabilidad de "promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa". Destacamos en particular el deber que se le ha asignado de realizar un examen periódico universal del cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos y de hacer recomendaciones frente a situaciones en las que se violen los derechos humanos.

- La Sub-Comisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos: En 1946 el ECOSOC autorizó a la Comisión para establecer tres comisiones: libertad de información y prensa; Protección a las Minorías y Prevención de Discriminaciones, las que más tarde se unificaron dando lugar a la Sub-Comisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías (modificada en el 2000 por derechos humanos), con estatus de órgano subsidiario.

Su principal función es la de realizar estudios y hacer recomendaciones a la Comisión para prevenir las discriminaciones de cualquier orden y proteger a las minorías raciales, religiosas y lingüísticas. El gran mérito de la Sub-Comisión es el de haber estado en el origen de prácticamente todas las declaraciones y convenciones del sistema universal. Aprobadas por la Subcomisión, esos instrumentos fueron luego debatidos por la Comisión, refrendados por el ECOSOC, y finalmente adoptados por la Asamblea General.

Órganos de protección creados por tratados de ddhh:

Un grupo de tratados internacionales sobre derechos humanos ha creado sus propios órganos de protección, cuyas tareas se ven acotadas a los ámbitos específicos de los tratados que les dan origen.

Los tratados en materia de derechos humanos crean comités encargados de vigilar su cumplimiento a los cuales los Estados signatarios deben presentar informes regularmente. Ellos son:

- El PDCyP: crea el Comité de Derechos Humanos (integrado por 18 miembros nombrados por la Asamblea de Estados Parte, y al que los Estados presentan un informe inicial, y luego periódicos cada 5 años, según decisión del propio Comité).
- El PIDESC: contempla la presentación de informes ante el ECOSOC, que creó en 1985 un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que conozca sobre estos informes (integrado por 18 expertos designados por el ECOSOC).
- La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: (CEDAW) crea el Comité del mismo nombre.
- La Convención sobre los Derechos del Niño: crea el Comité de los Derechos del Niño.

PROTECCIÓN CONVENCIONAL

- Sistema de informes: Por su intermedio los Estados que han ratificado los acuerdos deben presentar informes regulares (bienales, cuatrimestrales o quinquenales, según el tratado) que transmitan "las disposiciones adoptadas para dar efecto a los derechos reconocidos y sobre los progresos realizados en cuanto al disfrute de los mismos".
- Las comunicaciones entre estados: Este sistema permite que un Estado presente una reclamación ante otro que ha violado un derecho reconocido en el acuerdo internacional que le da origen.

Tras un plazo establecido de negociaciones entre las partes y ante la falta de solución del asunto los diferentes comités adoptan diversos mecanismos:

A- el Comité propone una solución no vinculante para las partes que de no aceptarla se comprometen a acudir ante la CIJ.

B- cualquiera de los involucrados puede acudir ante el Comité respectivo que verifica el agotamiento de la vía interna en el Estado denunciado y su propia competencia, para luego sí prestar sus buenos oficios.

C- los Estados quedan obligados a recurrir al arbitraje y, de no lograr dentro de un plazo estipulado el compromiso arbitral, quedan obligados a ir ante la CIJ.

- Las comunicaciones individuales: Sistema basado en "reclamaciones individuales de las personas que hayan sido víctimas de las violaciones del Pacto, y tiene, como el anterior, carácter opcional, pues para su viabilidad es preciso que el Estado demandado haya manifestado su consentimiento".

La admisión de estas reclamaciones está supeditada a similares requisitos que los exigidos para las comunicaciones entre Estados: que el Estado denunciado haya reconocido la competencia del Comité respectivo; el agotamiento de la vía interna por el individuo denunciante; que el asunto no haya sido sometido o esté pendiente de resolución ante otro procedimiento de resolución de controversias internacionales; que la presentación no sea anónima o esté mal fundada.

PROTECCION EXTRACONVENCIONAL

Ante las repetidas denuncias que seguían llegando a la antigua Comisión de DDHH, y esta no pudiendo tomar medidas sobre estas violaciones, el ECOSOC adoptó dos procedimientos aplicables a todos los miembros de las Naciones Unidas, hayan o no firmado convenciones internacionales de protección de derechos humanos. Como mencionamos antes, al crearse el Consejo de Derechos Humanos se estableció un tercer procedimiento, de características diferentes a los dos anteriores: el examen periódico universal.

1. Procedimiento confidencial: Dicha resolución fue considerada un progreso ya que -aunque mantenía el concepto de que la Comisión no estaba facultada para recibir denuncias- incluía la posibilidad de que antes de cada período de sesiones, la SG distribuye entre los Estados miembros de la Comisión de Derechos Humanos una lista de las quejas recibidas, de contenido confidencial. Finalmente, la resolución 1503 abrió las puertas a la Comisión de Derechos Humanos para analizar las situaciones denunciadas.

Lo único público es el anuncio del presidente del Consejo de Derechos Humanos de la lista de países cuya "situación" fue tratada en la sesión. La única respuesta que se da a los denunciantes es una nota de acuse de recibo de la presentación realizada.

2. Procedimiento público: Son sus características:

- a) Se trata de un mecanismo político encargado a expertos independientes de los Gobiernos.
- b) Su fuente es fundamentalmente la DUDH (también los Pactos, aunque tengan sus propios mecanismos de control).
- c) Se crea por la voluntad de los Estados miembros de la Comisión de Derechos Humanos, sin el consentimiento del país afectado.
- d) No está sujeto a reglas fijas de procedimiento.
- e) Supone la cooperación del Gobierno involucrado.
- f) Es un procedimiento público en todas sus etapas.
- g) Una de sus principales fuentes de información son las denuncias individuales de víctimas y sus representantes.
- h) Para recurrir a los expertos, llamados Relatores Especiales, no se requiere ni formalidades ni agotamiento de los recursos internos.

SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DDHH

En 1948 se crea la Organización de Estados Americanos (OEA), conformada por todos los países de América.

Unos meses antes que la declaración universal de DDHH, en América se crea la Declaración Americana de DDHH (DADDH) en Bogotá.

Instrumentos genéricos

- Carta de la OEA: los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana, sin distinción de nacionalidad, raza, credo o sexo.

- Declaración americana de derechos y deberes del hombre 1948: enumera derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
- Convención Americana sobre DDHH o Pacto de San José de Costa Rica 1969: la cual impone deberes a los estados: de respetar los derechos y de adoptar disposiciones de derecho interno. Impone derechos de las personas (todo ser humano), siendo los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. *crea la corte interamericana.

Instrumentos específicos

- Declaración de cartagenas sobre refugiados.
- Convención para prevenir y sancionar la tortura.
- Protocolo adicional de la convención americana sobre ddhh relativa a la abolición de la pena de muerte.
- Convención para eliminar las formas de discriminación contra los discapacitados.
- Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

ÓRGANOS DE APLICACIÓN

- Comisión interamericana de DDHH (CIDH): nace en 1959 en Washington como órgano de la OEA, para la promoción de los DDHH y funciones acotadas, pero pudiendo intervenir en todos los estados americanos. Vela por la protección de los ddhh de los 35 países de las Américas que componen la OEA. Estableciendo si ha sido violado el derecho humano de un individuo o un grupo de individuos y, de ser el caso, determinar qué medida deberá tomar el estado parte y como evitar que se repita. Sin marco jurídico en su momento.

Luego es adoptada por la convención americana sobre DDHH.

- Corte interamericana de DDHH (corte IDH): dicta sentencia sobre denuncias presentadas contra los estados que han aceptado su competencia contenciosa, en caso de no ser resueltos de manera satisfactoria por la comisión. La puesta en marcha de la competencia contenciosa requiere que el o los Estados partes de la misma hayan ratificado la Convención Americana sobre DDHH o que hayan aceptado la jurisdicción de la Corte IDH mediante una declaración expresa. La competencia consultiva es más amplia teniendo acceso a ella todos los Estados miembros de la OEA -hayan o no ratificado la Convención Americana-, los órganos principales de la OEA y otros órganos específicos autorizados.

La Corte IDH tiene su sede en San José de Costa Rica y está compuesta por 7 jueces, elegidos por los Estados partes de la Convención Americana entre personas de alta autoridad moral, quienes tienen que tener capacidad para ser jueces del máximo tribunal del país del cual son nacionales. Los jueces, vale destacar, pueden ser nacionales de cualquiera de los Estados miembros de la OEA -no sólo de los que ratificaron la Convención Americana- y la Corte no puede estar compuesta por más de un nacional de un mismo país. El cargo de Juez de la Corte IDH se ejerce por 6 años, pudiendo obtener una única reelección.

Son 20 los estados que aceptaron la jurisdicción de esta. Es además -y según su propia definición- un órgano jurisdiccional autónomo, lo que significa que sus jueces actúan con independencia del Estado del cual son nacionales.

En situaciones de gravedad de urgencia ambos órganos pueden solicitar al gobierno tomar medidas para prevenir daños irreparables a personas, conocidas como medidas cautelares.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

- Extraconvencionales: los contemplados en el Reglamento de la CIDH, que al ser órgano principal de la OEA tiene competencia sobre todos los Estados miembros de ésta hayan o no ratificado los instrumentos del sistema, por ej.: sistema de informe, visitas al lugar, peticiones individuales (particulares, generales y colectivas), y requieren ciertos requisitos para su presentación, como haber agotado la vía interna.
- Convencional: es lo presentado ante la corte, remitido por la comisión y que cuenta con varias fases internas.

PETICIONES:

Es un mecanismo para que las personas puedan acudir al sistema interamericano en caso de violación a sus ddhh o están en situación de riesgo.

- **Petición**: puede hacerlo una persona, un grupo de personas o una ONG reconocida por cualquier Estado miembro de la OEA. En caso de que el peticionario y la víctima sean distintas personas, el peticionario podrá mantener confidencialidad sobre su identidad, pero la comisión deberá contar con los datos de contacto de este y la autorización en caso de que desee ser representado por alguien más ante la comisión.

Hay 3 clases de peticiones que pueden ser presentadas:

- Peticiones individuales.
- Peticiones generales: cuando ha ocurrido una forma generalizada de violaciones a los derechos humanos, es decir, que no está limitada sólo a un grupo de personas o a un incidente aislado.
- Peticiones colectivas cuando hay víctimas numerosas de un incidente específico o de una práctica violatoria de los derechos humanos. Tanto en las peticiones generales como en las colectivas se debe identificar a las víctimas individuales y en todos los casos se debe incluir nombre, nacionalidad, profesión u ocupación, dirección postal y firma de quien presenta la petición.

Para presentar petición, puede hacerse a través de un formulario proporcionado por la comisión, siendo escritas por el idioma oficial del país acusado. Debe proveer info. específica sobre la presunta violación y la víctima (art.28 del reglamento de la comisión):

Art. 28: Requisitos para la consideración de peticiones Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información:

- a. El nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciante(s) o, en el caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, el nombre y la firma de su representante o representantes legales;
- b. la dirección para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, número de teléfono, facsímil y dirección de correo electrónico;
- c. una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha de las violaciones alegadas;
- d. de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada;
- e. la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.

Primero la víctima debe agotar los recursos internos de las cortes locales para resolver el problema, o sea apelar al tribunal con competencia en la materia. Hay que someter la petición a un periodo de 6 meses desde la fecha en que se agotaron estos recursos. En caso de que sean recursos inefectivos o insuficientes para resolver el problema, el plazo debe ser razonable.

TRÁMITE DE PETICIONES

La comisión procesa las peticiones en 3 etapas:

1. Evaluación inicial: en orden en que fueron recibidas, a no ser que sea con razón urgente de evaluación, por ej. Edad temprana, vejez, condición terminal. Se toman 2 decisiones: cerrar el archivo sin más trámite o abrir la petición a trámite (transferido a la secretaría ejecutiva del país denunciado, evaluado por el Estado en un periodo de 3 meses, para luego asistir a la negociación entre las partes) dependiendo del escrito del peticionario.
2. Admisibilidad: la comisión determina si la petición satisface los requisitos del art.28, el agotamiento de recursos nacionales, plazo de presentación, no duplicación y si los hechos enunciados representan la violación de un ddhh. Los comisionados consideran las posiciones tanto del estado como del peticionario, para luego formar una evaluación y enviarla a ambas partes. Pasando a la etapa de fondo en caso de ser aceptada.
3. Fondo: la CIDH fija un plazo para que las partes manifiesten si tienen interés en iniciar un procedimiento de solución amistosa de la cuestión, lo que se traduce en la expresión de si desean

abrir una negociación entre ellas dirigida a intentar lograr un acuerdo sin intervención de la Comisión.

Si las partes no llegan a una solución amistosa la CIDH delibera en forma privada sobre el fondo del asunto. Si considera que no existió violación realizará un informe final en el cual lo establezca y que pasará a formar parte del Informe Anual que el cuerpo presenta a la Asamblea General de la OEA.

Si en cambio considera que hubo violación de DDHH la CIDH emite un informe preliminar en el cual relata los hechos, las posiciones de las partes, las pretensiones de la víctima en materia de reparaciones, las pruebas y las recomendaciones que realiza al Estado, fijando un plazo para su cumplimiento; dentro del plazo de tres meses de notificado el informe preliminar al Estado, la CIDH debe decidir -por mayoría- si lleva el caso ante la Corte IDH o no, aunque para que esto último sea posible es necesario que la decisión de la mayoría se encuentre fundada.

El procedimiento de peticiones ante la corte IDH:

Ahora nos encontramos dentro del modelo convencional, ya que solo llegan hasta acá aquellos estados que han ratificado la competencia contenciosa de la corte IDH.

Ya en el marco de un proceso abierto ante la Corte IDH ésta notifica al demandante original. Los procesos ante la Corte IDH tramitan en forma oral y escrita: se comienza con la presentación de un Memorial y un Contra-memorial que pueden estar acompañados por una declaración de cómo serán demostrados los hechos y cómo será presentada la evidencia.

El mismo aborda 3 fases:

- La fase de excepciones preliminares: en la cual se discute las objeciones formales -en cuanto a la admisibilidad- que realiza el Estado sobre el caso.
- La fase de fondo: en la que se discute si existió o no la denunciada violación de los DDHH por parte del Estado.
- La fase de reparaciones: en la cual se consideran las pretensiones de las víctimas/peticiones y se resuelve en relación al modo de satisfacer la violación declarada.

La reforma al Reglamento de la Corte IDH del 2002, introdujo que las tres fases se desarrollan en el mismo trámite -las excepciones preliminares, por ejemplo, no suspenden el tratamiento del fondo- y se emite una única sentencia en la cual se incluye el tratamiento de las excepciones preliminares, el fondo y las reparaciones.

La sentencia es inapelable: ante ella sólo pueden interponerse los recursos de revisión y de interpretación.

Derechos protegidos por el sistema interamericano:

Todos los estados de las Américas han acordado respetar los ddhh consagrados en la declaración americana de derechos y deberes del hombre. Pero algunos también ratificaron tratados regionales en materia de ddhh, entre ellos la convención americana de ddhh y demás como tortura, violencia a la mujer, desaparición forzada, etc.

Bajo estos acuerdos, el estado tiene la obligación de garantizar los siguientes derechos:

- Derecho a la vida.
- Derecho a la igualdad.
- Derecho a la libertad.
- Derecho al pensamiento.
- Derecho a la integridad.
- Derecho a la expresión.
- Derecho al juicio justo.
- Derecho a la propiedad.
- Derecho al honor y dignidad.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la seguridad social.
- Derecho al nombre.

Dentro de la convención, solo se amparaban los derechos civiles y políticos. En 1988 adopta el protocolo adicional de San Salvador con los derechos económicos, sociales y culturales.

DIH: OPERACIONES DE PAZ

El Derecho Internacional Humanitario tiene como finalidad principal aliviar los sufrimientos causados por las hostilidades, como así también limitar los medios y los métodos para hacer la guerra. Este cuerpo normativo jurídico, consuetudinario y convencional, no tiene el mandato de resolver las cuestiones complejas relativas a la prevención de los conflictos o el restablecimiento de la paz. Esto último es tarea principal de la Organización de las Naciones Unidas.

La responsabilidad primordial en esta materia corresponde al Consejo de Seguridad. Este órgano de la ONU es el que tiene la facultad de tomar medidas eficaces: desde la solución pacífica de las controversias hasta medidas coercitivas que requieran el uso de la fuerza armada.

El no empleo de la fuerza constituye una de las características esenciales de las operaciones para el mantenimiento de la Paz, aunque los “Cascos Azules” podían, y pueden, usar las armas en ejercicio de la defensa propia. Podemos afirmar que estas fuerzas están integradas por verdaderos “soldados de la Paz” dado que ellos no hacen la guerra.

Como anticipamos, pueden hacer uso de las armas en caso de defensa propia; cualquiera que esté en esa situación, debe conocer los principios del Derecho Internacional Humanitario. Por ejemplo, el respeto a los heridos, enfermos y personal militar que ya no combate, o quienes se rinden después del ataque, o el respeto a la vida, la salud y la dignidad de los civiles que se vean involucrados en los combates, o el respeto a los agentes sanitarios, religiosos en campaña y su material, e inclusive el respeto al emblema protector.

Las operaciones cuyo mandato autoriza el uso de la fuerza, tanto para defender el mandato como para imponer la paz o la asistencia humanitaria, son de una naturaleza jurídica diferente a las tradicionales Operaciones para el mantenimiento de la paz. En los últimos años algunas operaciones dispuestas por el Consejo de Seguridad fueron autorizadas en el marco del Capítulo VII de la Carta de la Organización, a hacer uso de la fuerza para asegurar el mandato encomendado por ésta. Así sucedió que algunos de estos contingentes aportados por los Estados para integrar la operación, tuvieran que abrir fuego tomando parte en el conflicto armado e inclusive en ocasiones hacerlo en campos donde actuaban algunas organizaciones humanitarias.

NATURALEZA Y ALCANCE

¿Quién debe y quién puede ordenar esas medidas colectivas eficaces o instrumentar esos medios para la solución pacífica de controversias?

1. La AG tiene competencia para discutir cualquier cuestión o asunto dentro de los límites de esta carta. Pero tiene 2 limitaciones:

> el consejo de seguridad estuviese ya desempeñando sus funciones con relación a un asunto, no podrá hacerle recomendaciones a él ni a los miembros de la ONU.

> si la cuestión requiere acción será remitida al consejo de seguridad.

La AG podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios. También puede recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación, sea cual fuere su origen, aunque estas no tendrán carácter obligatorio.

El consejo de seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. En estas funciones actúa a nombre de los Miembros de la ONU (art. 24.1), quienes aceptan cumplir sus decisiones (art. 25), que, en consecuencia, resultan obligatorias para ellos. Con el objeto de cumplir sus funciones, está capacitado para establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios.

Ambos órganos quedan en posiciones similares en jerarquía, ya que la AG no es responsable ante el CS, ni ésta ante la AG.

Clasificación:

1. Misiones de observación: integradas mayoritariamente por oficiales de las fuerzas armadas de los estados que aportan personal, quienes en casi todos los casos actúan desarmados y cuyo mandato se reduce a constatar el cumplimiento o no cumplimiento de los acuerdos alcanzados previamente por las partes en conflicto. Tienen, por lo tanto, una misión de verificación, supervisión e información a las Naciones Unidas.

2. Fuerza de mantenimiento de la paz: se constituyen con oficiales y personal subalterno, llevan armas ligeras con el exclusivo fin de su defensa personal y elementos para recibir un adecuado apoyo logístico. Su misión no se reduce a la observación, sino que deben tener una participación activa y eficaz para mantener o crear condiciones de paz y seguridad: esfuerzos para evitar que se reanude la lucha, mantener la separación entre contingentes adversarios, hacer respetar zonas desmilitarizadas, etc. No pueden abrir fuego, salvo caso de defensa propia.

La relación que se entabla entre el DIH y la ONU se planteó primeramente en 1950, cuando la AG autorizó a sus estados miembros a ayudar a Corea del sur. En 1990, desarrollándose el conflicto entre Irak y una coalición de los EE.UU., se sucede la misma interacción que en 1950, con la diferencia de que la acción para restablecer la paz fue decidida por el consejo de seguridad.

A lo largo de los 40 años entre 1950 y 1990, se fue desarrollando un órgano subsidiario del consejo de seguridad: las operaciones de mantenimiento de la paz, o también conocidas como cascos azules de la ONU. A medida que se fueron definiendo con mayor precisión, se las fue clasificando:

1ra generación.

- Se envían a solicitud o con aceptación de las partes en conflicto.
- El consejo de seguridad define su mandato y plazo.
- Su personal es aportado voluntariamente por los estados miembros.
- El uso de la fuerza está limitado a la defensa propia.
- Mantener un cabal imparcial.
- Una vez alcanzado algún tipo de acuerdo de cese al fuego, estas se despliegan.

Ej.: la más clásica es la UNMOGIP, una misión de observadores militares que verifica la zona desmilitarizada entre la India y Pakistán.

Las operaciones de mantenimiento de la paz fueron concebidas para resguardar lo que a través de los últimos siglos ha sido el principal objeto de la seguridad internacional: preservar la integridad territorial y la soberanía de los Estados. Sin embargo, las nuevas realidades que plantea la vida internacional no han dejado de impactar sobre la cuestión del mantenimiento de la paz y la seguridad entre los Estados.

2da generación.

Las mismas surgieron para dar respuesta a necesidades como el fortalecimiento de las instituciones, la protección de los derechos de las minorías, la organización de elecciones, la promoción del desarrollo económico y social, la atención de la población en casos de desastres naturales, la prestación de asistencia humanitaria.

Funcionan, tanto la generación 1 como la 2, como una herramienta que, si bien no soluciona la controversia, ayudará a que se puedan poner en práctica los medios pacíficos que permitan arreglarla. Tratará de crear un espacio para que sean los mismos antagonistas los que construyan la paz.

Ambas generaciones comparten la característica de que sus integrantes son considerados personas protegidas por los convenios de ginebra y sus protocolos, y no como sujetos que deben aplicarlo. No integran las fuerzas armadas de un estado y no son combatientes, ya que para serlo deben estar dotados de facultades para intervenir en los ataques, condición que no cumplen los cascos azules:

- integrar unas fuerzas armadas; los miembros de operaciones de paz cumplen esta condición pues en su gran mayoría pertenecen a fuerzas armadas;
- esas fuerzas armadas deben ser parte en el conflicto, condición ésta que no se cumple en el caso del personal de una operación de mantenimiento de la paz;
- tener derecho a participar directamente en las hostilidades; es innegable que el personal de una operación de paz no tiene esta facultad. Sólo podrá ejercitar un acto de fuerza en defensa propia que, obviamente, no es un modo directo de participación en las hostilidades.

Tienden a dar respuesta a necesidades como el fortalecimiento de las instituciones, el fomento de la participación política, la protección de los derechos de las minorías, la organización de elecciones, la promoción del desarrollo económico y social, la atención de la población en casos de desastres naturales, la prestación de asistencia humanitaria, etc. No debe pensarse que estos fines eliminan el componente militar;

por lo general el mismo es prioritario, pues se precisa alcanzar un mínimo de paz y orden para luego poner en práctica las otras actividades.

3ra generación o establecimiento de la paz.

Mantuvieron durante un tiempo el nombre de Operaciones de Paz, fueron de una naturaleza distinta.

- No ser solicitada por las partes en conflicto, o solo tener un consentimiento formal.
- La posibilidad de emplear la coacción armada para imponer su mandato.

Al estar facultadas para intervenir en el conflicto utilizando las armas, deben necesariamente ajustar su comportamiento a las normas aplicables a situaciones de lucha armada. Si así no fuera, estas operaciones carecerían de límites normativos que alejasen el peligro de la violación de principios elementales de justicia: la igualdad jurídica de las partes, la buena fe, el respeto de derechos esenciales de la persona humana. Y también se verán a salvo de las normas que determinan la posibilidad de recibir sanciones en caso de que se produjeran esas violaciones. Se transformarán en jugadores para los que todo vale.

A nuestro entender estarían reguladas directamente por el capítulo VII de la Carta. Hablar de ellas como una tercera generación tiene sentido desde un punto de vista de desarrollo histórico, pero no significa una continuidad con las tradicionales operaciones de paz en cuanto a su naturaleza jurídica-

4ta generación.

Las destinadas a prevenir quebrantamientos de la paz.

La Resolución 50/30 de la AG acentúa la gran importancia que tiene la prevención de conflictos -en parte porque de esa manera se pueden evitar nuevas operaciones de mantenimiento de la paz- mediante la diplomacia preventiva y los despliegues preventivos.

*El actual Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en su análisis sobre la reforma de la Organización, para lograr una mejor capacidad de reacción ante una crisis, afirmó que es esencial contar con un despliegue rápido. Mejoras concretas como la creación del Cuartel General para la misión de despliegue rápido y la iniciativa danesa conocida como SHIRBRIG.

El concepto de SHIRBRIG podría facilitar el despliegue rápido manteniendo una reserva común de unidades bajo mando nacional que estarían disponibles durante las primeras etapas de una operación de la ONU.

Tropas enviadas por Estados.

Individualmente o formando alianzas, o por organizaciones regionales con autorización del Consejo de Seguridad para utilizar la fuerza en un conflicto, pero actuando bajo el mando de sus respectivos comandos, y no de la ONU. La responsabilidad primordial en cuanto al cumplimiento del DIH corresponde a los Estados, en consonancia con las obligaciones internacionales que hayan asumido, pero con una cierta obligación o responsabilidad de la ONU respecto de estimular el respeto de principios elementales de humanidad.

¿Puede ser la ONU parte en el DIH convencional?:

No se puede negar que la actuación de las operaciones de mantenimiento de la paz se realiza con frecuencia dentro del ámbito material del DIH, o sea en el marco de un conflicto armado interno o internacional. Mientras se observó la condición del cese del fuego entre los contendientes para el despliegue de la operación, los inconvenientes fueron menores. Pero la práctica posterior a 1989 ha llevado varias veces a que las operaciones se desarrollen en medio de hostilidades

Las operaciones de la ONU se realizan con frecuencia dentro del ámbito material del DIH, o sea en el marco de un conflicto armado interno o internacional. no obstante ser la ONU un sujeto de derecho internacional, los instrumentos convencionales del DIH no le son directamente aplicables.

a) Desde un punto de vista formal, La ONU no es ni puede ser parte de los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales, puesto que en sus cláusulas no está previsto que las organizaciones internacionales pueden llegar a ser partes.

b) Aun si se produjese una enmienda de los Convenios y Protocolos y se admitiese la participación de organizaciones internacionales, La ONU no tiene los poderes judiciales y administrativos necesarios para cumplir muchas de las obligaciones impuestas en esos instrumentos, por ejemplo, carece de jurisdicción penal.

c) A nivel práctico la ONU puede recurrir a la fuerza, pero a nivel político no es ni puede ser parte en un conflicto, puesto que actúa en nombre de la comunidad internacional y su propia legitimidad dimana de este hecho.

Pero un principio de razonabilidad lleva a interpretar que la ONU está vinculada a aquellas normas humanitarias de carácter consuetudinario que tenga la capacidad de observar, ya que ellas obligan a cualquier sujeto de derecho internacional que se introduzca en su ámbito material de aplicación. Esta interpretación se ve reforzada por la llamada "Cláusula de Martens", explicitada en el art. 1.2. del Protocolo Adicional I de 1977: "En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública". Si bien se trata de una cláusula introducida en favor de personas físicas, combatientes o no, deben observar tanto los individuos que participan en el conflicto como las personas públicas que tengan capacidad de mando sobre esos individuos.

La obligación primaria e indelegable de la instrucción y aplicación del DIH cabe a los Estados que proveen los contingentes. En ese sentido, dada la responsabilidad final de los Estados, se incluye una cláusula estándar en el modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y Estados Miembros que aportan personal y equipo a operaciones de la ONU de mantenimiento de la paz, en la que se establecen las obligaciones de las tropas y del respectivo gobierno participante. O sea que los Estados asumen una obligación convencional directa con la ONU e indirecta con el Estado en cuyo territorio vayan a actuar sus fuerzas que integran una operación de paz.

La ONU se compromete a que las actividades de la fuerza en cuestión tengan lugar respetando plenamente los principios y el espíritu de los convenios internacionales generales aplicables a la conducta del personal militar. El Estado en cuyo territorio se despliegue la operación asume la obligación correlativa de tratar a las fuerzas de la ONU respetando plenamente los principios y el espíritu de los instrumentos internacionales generales aplicables al trato debido al personal militar.

CORTE PENAL INTERNACIONAL:

La Corte Penal Internacional La CPI es el primer tribunal internacional con jurisdicción penal de carácter permanente. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos, aunque puede trasladarse para sesionar en otro lado según sea conveniente. En palabras de su primer Presidente, Philippe Kirsch (2006: 2), "los tribunales internacionales anteriores fueron impuestos a los Estados, mientras que la Corte Penal Internacional fue creada por los Estados y refleja su voluntad".

El proceso que se había interrumpido con la Guerra Fría de creación de una Corte Penal Internacional no sólo resurgió a través de la creación de los mencionados tribunales ad hoc sino que, caído el muro de Berlín, volvió a tomar fuerza dentro del marco de las Naciones Unidas.

La CDI presentó en 1994 un nuevo proyecto y la AG estableció un Comité Preparatorio que mantuviera debates para pulirlo. Sobre la base de los trabajos de este Comité Preparatorio y sus progresos, la AG dictó su Resolución 51/207 del año 1996 convocando a una conferencia internacional dirigida a convertir el texto propuesto por el Comité Preparatorio en un tratado. La reunión internacional tuvo lugar entre el 15 de junio y el 17 de julio de 1998 en la ciudad de Roma y como resultado, tras una votación se aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) o "Estatuto de Roma", que entró en vigor el 1º de julio de 2002 luego de conseguir 60 ratificaciones.

ÁMBITO DE COMPETENCIA

La CPI tiene jurisdicción complementaria a la de los tribunales de los Estados que ratifican el Estatuto, lo que significa que sólo conocerá un caso cuando éstos no puedan o no quieran ejercer su jurisdicción o cuando la vía por los tribunales nacionales no garantice el respeto de la justicia, ej.: la existencia de un colapso total o sustancial de la administración de justicia.

El ámbito de competencia jurisdiccional de la CPI se define a partir del cruzamiento de 3 variables dadas por las competencias materiales, personales y territoriales, y temporales que el Estatuto le asigna y de las limitaciones que resultan de las relaciones que se establecen para regir la coexistencia de este tribunal internacional con los sistemas jurídicos nacionales.

- competencia material: El ámbito material general de competencias de la CPI resulta del artículo 5 de su Estatuto y se extiende "a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad

internacional en su conjunto". Esta generalización se especifica luego en un conjunto de crímenes cuya comisión habilita la jurisdicción de la CPI:

- genocidio (ius cogens): cualquiera de los actos cuando sean perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
- crímenes de lesa humanidad: cuando los actos se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque (asesinato, exterminio, esclavitud, etc).
- crímenes de guerra.
- crimen de agresión: Particular complejidad ha tenido la determinación del Crimen de Agresión: por "acto de agresión" se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

El Estatuto recoge hoy 3 alternativas de acción que la Corte debe seguir, ligadas a decisiones del CS.

1. Si el CS no ha determinado la existencia del acto de agresión se deberá aguardar por un plazo de 6 meses contados desde la fecha en que se notificará al CS la intención de la CPI de considerar la existencia del crimen de agresión para poder iniciar las investigaciones, que requerirán además de la autorización previa de la Sala de Cuestiones Preliminares y la falta de oposición del CS ya que, al igual que para los demás crímenes, este puede detener o suspender la investigación por un plazo de 12 meses.
 2. Si el CS ha determinado la existencia del acto de agresión la CPI puede iniciar su etapa de investigación previa al juicio.
 3. Cuando una "situación" de posible agresión es referida al Fiscal por el Consejo de Seguridad de la ONU la jurisdicción de la CPI se activa del mismo modo que para los otros crímenes, lo que implica que el Fiscal puede iniciar una investigación.
- competencia personal y territorial: Quedan expresamente fuera de la jurisdicción de la CPI los menores de 18 años, quienes sufran de una enfermedad mental que les impida comprender la ilicitud de sus actos o quienes se encuentren en ese estado por intoxicación no causada voluntariamente, quienes hubiesen actuado en defensa propia o de un bien esencial para la supervivencia o hayan actuado bajo amenaza inminente de muerte o de lesiones graves.

La CPI sólo podrá juzgar a individuos cuando los crímenes tengan lugar en el territorio de un Estado que haya ratificado el Estatuto o bien que hayan sido cometidos en cualquier Estado por individuos nacionales de un Estado que haya ratificado el Estatuto, haciendo valer en el primer caso el principio de jurisdicción territorial, y en el segundo el de personalidad activa. La CPI, en consecuencia, no recepta el principio de personalidad pasiva y no puede juzgar casos por el solo hecho de que la víctima sea nacional de un Estado que hubiera aceptado su jurisdicción.

La jurisdicción universal está dada por la facultad para perseguir y castigar a una persona que cometió un crimen internacional con independencia del lugar de su comisión y de las nacionalidades de la víctima y el victimario. Su base se encuentra en la naturaleza del crimen y en la consideración del mismo como una ofensa en contra de toda la humanidad.

- competencia temporal: En cuanto al momento de comisión de los actos a ser juzgados por la CPI rige el principio básico de no retroactividad de la ley, lo que se traduce en que la misma solamente puede intervenir frente a hechos cometidos con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, es decir el 1º de julio de 2002.

ESTRUCTURA DE LA CIP:

- Asamblea de Estados Partes: cuenta con amplias competencias entre las que se cuentan el nombramiento y supervisión de los magistrados, el fiscal y el secretario general y el establecimiento del presupuesto de la CPI. Puede decidir aumentar el número de jueces, examinar las cuestiones relativas a la falta de cooperación por algún Estado con la CPI y crear órganos subsidiarios.

En caso de que sea necesario acudir a votación el Estatuto dispone que:

- Las cuestiones de fondo serán aprobadas por mayoría de dos tercios de los presentes y votantes siempre que una mayoría absoluta de los Estados Partes permitan el quórum que requiere la Asamblea para sesionar.

- Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomarán por mayoría simple de los Estados Partes presentes y votantes.

- **Fiscalía:** Su misión es la de recibir “remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Al frente de la misma se encuentra un Fiscal que cuenta con el apoyo de varios fiscales adjuntos, todos de diferentes nacionalidades, elegidos de entre “personas que gocen de alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la sustanciación de causas penales”.
- **Secretaría General:** Órgano de carácter meramente administrativo tiene a su cargo “los aspectos no judiciales de la administración de la Corte” a la que debe prestarle servicios.

DERECHO INTERNACIONAL PENAL Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL

La aparición de tribunales penales internacionales es producto del término de la PG. El último avance en la materia fue el nacimiento, en 1998 de la **Corte Penal Internacional**, organismo Internacional que nace con la firma del Estatuto de Roma, que entró en vigor en el 2002.

El Derecho Internacional Penal es una rama del Derecho Internacional Público que ha ingresado en el campo propio del Derecho Penal. Convergen en él desarrollos pertenecientes a la Protección Internacional de los Derechos Humanos; al Derecho de las Naciones Unidas; al Derecho Internacional Humanitario, etc.

Los tribunales internacionales penales no constituyen el único mecanismo de aplicación del DIPenal, en principio, la responsabilidad de reprimir los crímenes de derecho internacional (aquellos que conmueven a la comunidad internacional), corresponde a los Estados. Las instancias penales internacionales intervienen en los supuestos excepcionales en que las autoridades nacionales competentes no están en condiciones de reprimirlos o se rehúsan.

El **Derecho Penal Internacional** comprende el conjunto de normas que reglamentan la aplicación **espacial** del Derecho Penal, o sea las disposiciones que establecen el territorio y jurisdicción del Estado, y sus excepciones en relación con delitos cometidos en el exterior cuyos efectos alcanzan a afectarlo, y respecto de aquellos producidos en territorio nacional pero de jurisdicción externa, en virtud del lugar de realización (embajadas), o de la persona imputada (representantes diplomáticos). Además, abarca la regulación relacionada a la colaboración entre los Estados para la aplicación de la normativa penal. El tema central de esta área gira en torno al instituto de la extradición.

RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL DEL INDIVIDUO. ANTECEDENTES.

El DI clásico consideraba como únicos sujetos a los Estados, creadores de las normas y responsables de la aplicación y ejecución del Derecho. Con el devenir del tiempo, se reconoció que además de los Estados, existen otras entidades dotadas de personalidad jurídica internacional.

Los Estados son los sujetos primarios y plenos del Derecho Internacional, mientras que el resto se consideran sujetos secundarios y con capacidad restringida. Así el individuo, no sólo tiene la posibilidad de acceder a órganos internacionales, en defensa de sus derechos e intereses, sino que también puede ser inculcado penalmente por la comisión de actos delictivos.

La existencia de Tribunales Penales Internacionales es el producto de un largo proceso, iniciado en el siglo XIX, y que presentó importancia al término de la PGM. El Tratado de Versalles estableció un Tribunal Internacional especial, integrado por cinco jueces designados por las potencias vencedoras a fin de juzgar al Káiser Guillermo II, en virtud de resultar presuntamente responsable de la comisión de ofensa suprema a la moral internacional y a la autoridad sagrada de los tratados.

Luego de la SGM se instituyó la jurisdicción penal internacional, llevándose a cabo procesos contra los grandes criminales de guerra.

TRIBUNALES MILITARES INTERNACIONALES DE NÜREMBERG Y TOKIO.

En agosto de 1945 los gob. de EEUU, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética firmaron el Acuerdo de Londres, que instituyó el **Tribunal Militar Internacional** para juzgar a los criminales de guerra del Eje,

responsables de delitos que no tuvieran una ubicación geográfica determinada. La Carta adjunta al Acuerdo, conformó el Estatuto de Núremberg, donde se fijaron la composición, competencias y funciones del tribunal. Se consideraban **crímenes contra la paz** la planificación, iniciación o libramiento de guerras de agresión, o que constituyera una violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, para lograr alguno de los objetivos indicados.

Los **crímenes de guerra** se cometían al violar las leyes o las costumbres de guerra. Mencionados: el asesinato; los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de o en territorio ocupado; el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra o náufragos; el asesinato de rehenes.

Los **crímenes contra la humanidad** comprendían los asesinatos, el exterminio, el sometimiento a esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma.

El Tribunal de Núremberg condenó a 19 criminales de guerra, de los cuales a 11 se les impuso la pena de muerte, y absolvió a 3 individuos.

En enero de 1946 se crea el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente, con sede en Tokio. La estructura, la organización y el derecho aplicable fueron prácticamente idénticos a los de Núremberg, con la diferencia de la cantidad de magistrados, que en este caso, fueron 11.

Las opiniones disidentes de algunos jueces que intervinieron en el proceso, permitieron vislumbrar falencias del mecanismo jurisdiccional. Así, surgieron inquietudes en cuanto al carácter vinculante que podía tener para el tribunal.

TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC PARA LA EX YUGOSLAVIA (TPIY) Y RUANDA (TPIR)

Los acontecimientos ocurridos en Yugoslavia y Ruanda en la última década, movilizaron a la sociedad internacional por las atrocidades cometidas y el Consejo de Seguridad decidió crear tribunales ad hoc para juzgar a los responsables de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en los respectivos territorios. Este fue el *“auténtico punto de arranque de lo que se da a denominar Derecho Internacional Penal”*. Ambos Tribunales (el primero con sede en La Haya, y el segundo, en Arusha) son órganos subsidiarios del CS y fueron instituidos de conformidad a lo contemplado en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Cómo se tratan de jurisdicciones ad hoc, erigidas para juzgar determinados crímenes, cometidos en ciertas circunstancias, supeditan su existencia al cumplimiento de tal finalidad.

La competencia de estos tribunales se encuentra limitada en cuanto a su materia, tiempo y lugar como así también en el orden personal.

El Tribunal para la antigua Yugoslavia puede enjuiciar a cualquier persona presuntamente responsable de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en ese territorio a partir de 1991; El Tribunal de Ruanda actuará en relación con los delitos cometidos por cualquier individuo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994.

EL TPIY y el TPIR presentan la misma estructura: Jueces, Fiscal y Secretaría.

El TPIR fue el primer un tribunal internacional que pronunció contra personas responsables de cometer genocidio y la primera institución de reconocer la violación como medio para perpetrar el genocidio. Otro caso fue el de "caso de Medios", donde el TPIR reconoce que los miembros de los medios de comunicación son responsables por las emisiones destinadas para inflamar la opinión pública a cometer actos de genocidio.

CORTE PENAL INTERNACIONAL. ANTECEDENTES Y CARACTERES GENERALES.

En diciembre de 1946 la Asamblea General, confirmó los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Núremberg y las sentencias de esa magistratura e instruyó a la Comisión Derecho Internacional (CDI) la puntualización de los principios.

El Estatuto de Roma surgió de la Conferencia diplomática celebrada en 1998. El Estatuto fue ratificado por 123 países. En este camino se adoptaron instrumentos convencionales de suma relevancia, entre ellos: la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los cuatro Convenios de Ginebra, los dos Protocolos Adicionales y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

La CPI constituye el primer tribunal internacional, de carácter permanente, con competencia para juzgar a individuos por la comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional, y tiene su sede en La Haya (Arts. 1 y 3 del Estatuto de Roma).

En su competencia material, la CPI puede entender en la presunta perpetración de los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, acaecidos en el marco de conflictos armados internacionales e internos.

La actuación de la CPI es complementaria de la jurisdicción de los Estados, osea desplegará su actividad en el supuesto en que el Estado no quiera o no pueda reprimir el delito en cuestión; e incluso cuando exista un ejercicio inadecuado de la justicia.

ESTRUCTURA

Su estructura reposa en cuatro importantes órganos: la Presidencia, las Secciones Judiciales, la Fiscalía y la Secretaría (art.34 del Estatuto).

La **Presidencia** (Art. 38) está integrada por un Presidente y dos Vicepresidentes, por un lapso de tres años.

La Presidencia ejerce principalmente funciones administrativas, excluyendo lo atinente a la Fiscalía.

Las Secciones Judiciales (Preliminares, Primera Instancia y Apelaciones) son las encargadas de adoptar decisiones judiciales.

Los 18 jueces que integran la CPI son elegidos por un período de nueve años (Sin reelección), por la Asamblea de Estados Partes, entre listas de candidatos confeccionadas por los Estados. Los postulantes deben contar con alto nivel moral y reconocida competencia en Derecho y procedimientos penales.

Se debe asegurar el reparto geográfico equitativo, la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo y la participación equilibrada de hombres y mujeres. La Fiscalía constituye un órgano independiente, que recibe información sobre los hechos en los que resulta competente la Corte, realiza las investigaciones necesarias, y ejerce la acción penal ante la mentada judicatura.

PENAS

- a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años;
- b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.

Además de la reclusión podrá imponer:

- a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba;
- b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

La pena de muerte está excluída.